課程名稱：憲法憲法01

00:00:00 - 00:00:00
大家晚安，我是路老師，接下來

00:00:02 - 00:00:07
我們會跟大家講，應該是17堂憲法課，17堂左右。

00:00:07 - 00:00:11
我先跟大家講，通常第一堂課，大家都會來。

00:00:11 - 00:00:14
然後接下來大家就會開始上線上的這個版本這樣子。

00:00:14 - 00:00:16
然後你接下來就會開始怠惰。

00:00:16 - 00:00:18
我跟大家講為什麼，因為我就是這樣子長大的。

00:00:22 - 00:00:27
我跟大家講，因為現在開始線上課之後，大家都基本上不太來實體的上課了。

00:00:28 - 00:00:29
其實也是個選擇啦。

00:00:29 - 00:00:31
其實我會一直思考這件事情。

00:00:32 - 00:00:34
就是到底線上課好不好這樣子。

00:00:34 - 00:00:36
第一堂課憲法就他媽在講這種屁話。

00:00:36 - 00:00:39
反正我先跟大家講，因為我只是希望大家來現場上課。

00:00:39 - 00:00:43
我先跟大家講，我以前就是在大學的時候我有補習，然後我補高點這樣子。

00:00:43 - 00:00:47
然後一開始補高點的時候，幹雄心壯志，覺得他媽每堂課我都要去這樣子。

00:00:48 - 00:00:49
後來發現其實我也做不到。

00:00:49 - 00:00:52
我記得那個民法上了20堂之後，我幾乎再也沒去過。

00:00:52 - 00:00:54
那個刑法好像上五堂也再也沒去過。

00:00:54 - 00:00:56
就是真的很常發生事情。

00:00:56 - 00:00:59
但如果可以的話，我希望大家就是來到現場。

00:00:59 - 00:01:00
我覺得會比較

00:01:00 - 00:01:02
可比較互動感，會比較有真實感。

00:01:02 - 00:01:04
因為在家會有怠惰。

00:01:04 - 00:01:07
可是如果在家，你試用1.5倍速度看，可能你可以看兩遍，我覺得也算你厲害。

00:01:08 - 00:01:09
如果你做得到的話。

00:01:09 - 00:01:09
好。

00:01:09 - 00:01:14
但不管怎麼樣，還是希望大家可以回來現場的話，我們就來現場這樣子。

00:01:14 - 00:01:15
好。

00:01:15 - 00:01:17
我們接下來17堂課就在講述憲法這一科。

00:01:17 - 00:01:19
基本上就是以考試為主的一個方向。

00:01:20 - 00:01:23
那我們上課的方式基本上沒什麼特別的。

00:01:23 - 00:01:23
就是我會講你聽。

00:01:23 - 00:01:26
然後我會盡量講得比較白話，盡量比較有趣。

00:01:26 - 00:01:28
然後盡量會講比較多故事，讓大家比較有感這樣子。

00:01:29 - 00:01:29
好。

00:01:29 - 00:01:31
那憲法，我們先講一下。

00:01:32 - 00:01:33
憲法這一科到底在幹嘛？

00:01:34 - 00:01:35
憲法這一科到底在幹嘛？

00:01:35 - 00:01:38
我跟大家講，大家大一的，就是大一的時候修憲法嗎？

00:01:39 - 00:01:39
有嗎？

00:01:39 - 00:01:40
你感覺怎麼樣？

00:01:41 - 00:01:42
你覺得怎麼樣？你覺得怎麼樣？

00:01:43 - 00:01:44
講直接點沒關係。

00:01:47 - 00:01:48
你覺得怎麼樣？

00:01:48 - 00:01:50
應該點頭點得比較快，我只能點你這樣。

00:01:51 - 00:01:52
你覺得怎麼樣？

00:01:52 - 00:01:53
你覺得上憲法感覺怎麼樣？

00:01:54 - 00:01:55
對對對對，就你這裡。

00:01:58 - 00:01:59
對對對，這就是我要的答案。

00:02:00 - 00:02:00
不然我超沒價值，你知道嗎？

00:02:01 - 00:02:08
就跟小老師講我都聽得懂，就是我一定要講得比較好啊，對不對，我學術能力比他們弱，但我一定要講比他們好，這就是正常的事情。

00:02:09 - 00:02:11
你上了一學期，然後你完全不知道憲法在幹嘛，對不對？

00:02:11 - 00:02:15
這很正常的一件事情，因為憲法高度抽象。

00:02:15 - 00:02:16
憲法基本上就是，你看哦，我們舉個例子。

00:02:17 - 00:02:19
臺灣人很常講一件事情叫做什麼？

00:02:19 - 00:02:21
幹，臺灣沒有言論自由。

00:02:21 - 00:02:24
我跟大家講，大家很懂，很懂言論自由。

00:02:24 - 00:02:26
但你看我們憲法第11條講什麼？

00:02:26 - 00:02:29
人民有什麼？人民大致上一句話嘛，就人民有言論自由嘛。

00:02:30 - 00:02:33
人民有出版、講學、著作等相關的自由這樣子。

00:02:33 - 00:02:35
基本上就聽君一席話，如聽一席話嘛。

00:02:35 - 00:02:39
對不對？就是就是就是憲法條文跟大家說大家要什麼自由、有什麼自由、有什麼自由，會有什麼權。

00:02:41 - 00:02:43
但這個權的內涵是什麼？這個自由的內涵是什麼？

00:02:43 - 00:02:44
其實你根本不知道。

00:02:44 - 00:02:45
對不對？

00:02:45 - 00:02:46
為什麼？因為你沒學嘛。

00:02:46 - 00:02:48
對不對？那為什麼學校老師講你聽不懂？老師的問題嘛。

00:02:49 - 00:02:53
對不對？就是因為沒有跟大家講，老師的專業不太一樣，老師的專業不太一樣。

00:02:54 - 00:02:58
他們的專業是在學術，那教課可能不一定是他們的一個專業，但有些老師就是又學術強又會教，對不對？

00:02:59 - 00:03:01
又會專，又會教，對不對？

00:03:01 - 00:03:03
因為我大一的時候也是啊。

00:03:03 - 00:03:05
你知道我大一的時候怎麼樣？也是雄心壯志。

00:03:05 - 00:03:09
我永遠記得我大一的第一堂課，星期一的一二節體育課，三四節什麼？憲法課。

00:03:12 - 00:03:15
對，我買了那個憲法，忘記哪一家的，法治兵那一本，大家知道嗎？

00:03:15 - 00:03:17
那一本，大家知道嗎？

00:03:18 - 00:03:20
現在是包裝還是藍色的嗎？

00:03:22 - 00:03:24
還是你們現在不看教科書了？

00:03:25 - 00:03:26
真的都不完全不看。

00:03:27 - 00:03:28
也不是不行啦。

00:03:28 - 00:03:30
其實我覺得我講我的立場，我覺得不看教科書真的沒關係。

00:03:32 - 00:03:33
你知道什麼時候才適合看教科書，你知道嗎？

00:03:34 - 00:03:35
考上之後。

00:03:36 - 00:03:39
我認真講，考上之後你才感受到那個意義在哪裡。

00:03:39 - 00:03:41
因為如果你學習的目的是為了考試，那讀教科書真的沒有那麼適合。

00:03:43 - 00:03:44
是準備考試的。

00:03:44 - 00:03:46
好，反正我就打開第一頁。

00:03:46 - 00:03:47
就那個每個字你都看得到。

00:03:48 - 00:03:50
但合在一起怎麼樣？但你就看不懂。

00:03:50 - 00:03:53
因為像英文單字你知道嗎？ABCD你都看得懂，但組合起來你就看不懂，OK。

00:03:54 - 00:03:55
所以就有這種感覺，好。

00:03:55 - 00:03:59
所以我們先知道一件事情，憲法這一科是一個高度抽象的一個學科。

00:03:59 - 00:04:00
大家請

00:04:00 - 00:04:02
常常聽聽完就是不知道在幹嘛這樣子。

00:04:02 - 00:04:03
你知道問題在哪裡？

00:04:04 - 00:04:06
第一，學憲法這個學習條文是沒有意義的。

00:04:07 - 00:04:12
對不對，我剛剛講嘛，所有條文都聽君一席話，如聽一席話，它不像刑法，不像刑訴，它不像民法是有內容的。

00:04:13 - 00:04:16
憲法的條文基本上是沒有太大的內容。

00:04:16 - 00:04:22
所以跟你講喔，如果有任何政治人物跟你講說中華民國憲法怎麼規定的，那就是聽君一席話，如聽一席話。

00:04:22 - 00:04:23
因為你沒有解釋嘛。

00:04:23 - 00:04:26
所以誰會扮演解釋憲法的角色？

00:04:27 - 00:04:30
就是大法官，就現在暫時是空轉的那個地方。

00:04:31 - 00:04:31
好。

00:04:31 - 00:04:33
所以學習憲法重點在於條文嗎？

00:04:33 - 00:04:37
錯，在於什麼？大法官解釋和憲法判決。

00:04:37 - 00:04:43
所以真的會回答別人問題的，回答別人憲法的問題，從來不是講條文，是講什麼？大法官解釋或憲法判決。

00:04:44 - 00:04:51
所以你看喔，有人跟你講說，我們現在討論憲法問題，一個人跟你講條文，跟一個人跟你講大法官解釋跟憲法判決，後者一定什麼？有料。

00:04:53 - 00:04:54
前者一定是裝逼。

00:04:55 - 00:04:57
懂嗎？後者也有可能是裝逼啦。

00:04:57 - 00:04:57
都有可能。

00:04:57 - 00:04:57
好。

00:04:58 - 00:05:00
所以我要跟大家講就是重點是後者。

00:05:00 - 00:05:04
所以我們的學習重點在於什麼？憲法判決或大法官解釋，我們才能去回答這個問題嘛。

00:05:04 - 00:05:07
好，我們就以最近的這個例子來舉例好了。

00:05:07 - 00:05:11
來，我們今天第一堂課先跟大家討論時事，來，最近有沒有什麼議題，你覺得是跟憲法最息息相關的？

00:05:15 - 00:05:16
大家講講看。

00:05:16 - 00:05:16
來，你覺得最近有什麼？

00:05:16 - 00:05:17
罷免。

00:05:18 - 00:05:20
我想一下，罷免跟憲法相關。

00:05:21 - 00:05:22
其實我跟你講是有的喔。

00:05:22 - 00:05:24
但這比較不是我想講的。

00:05:24 - 00:05:26
我跟你講我最近就發現一件事情。

00:05:26 - 00:05:30
就是我要查詢一件事情就發現選舉是可以捐錢給政治人物嘛，對不對？

00:05:30 - 00:05:30
那叫什麼？

00:05:32 - 00:05:33
政治獻金，罷免可不可以捐政治獻金？

00:05:35 - 00:05:35
不行喔。

00:05:36 - 00:05:37
你會覺得很奇怪。

00:05:38 - 00:05:40
就罷免跟選舉理論上應該是一樣的事情。

00:05:41 - 00:05:43
但是他們制度其實是完全不一樣的。

00:05:43 - 00:05:45
更何況在2016年之前罷免是不能宣傳的。

00:05:46 - 00:05:47
還有很多很荒謬的事情。

00:05:47 - 00:05:48
好。

00:05:48 - 00:05:50
反正後來有這個稍微修法。

00:05:50 - 00:05:52
但是目前的罷免在政治獻金上面其實還是有問題的。

00:05:52 - 00:05:52
OK。

00:05:52 - 00:05:53
好。

00:05:53 - 00:05:55
罷免有沒有什麼憲政爭議？

00:05:55 - 00:05:57
有啦，但這邊不是我想講的。

00:05:57 - 00:05:59
還有什麼憲政，還有還有什麼憲法議題大家覺得？

00:06:00 - 00:06:00
除了罷免之外。

00:06:01 - 00:06:05
非常好，普發現金，這就是我想，這就是我想講的，好。

00:06:05 - 00:06:10
我問大家，到底立法院可不可以透過立法的方式來普發現金，可不可以？

00:06:12 - 00:06:15
你這時候最常看到網路上別人講一句話喔，憲法第70條怎麼講？

00:06:16 - 00:06:17
那你現在看憲法第70條。

00:06:18 - 00:06:20
來，第70條怎麼講？

00:06:25 - 00:06:28
好，為什麼叫大家看呢？因為其實我也有點忘記實質的內容是什麼，我要快速的看一下。

00:06:30 - 00:06:35
來我們看一下憲法第70條怎麼講，我們就會大概會有點感覺，憲法這到底在幹嘛這樣子。

00:06:35 - 00:06:40
來憲法第70條怎麼講，他說什麼，來立法院對於行政院所提的預算案不得為增加支出的提議。

00:06:41 - 00:06:44
所以很多人說什麼，立法院可不可以普發現金？

00:06:44 - 00:06:46
他們的說法是什麼？

00:06:46 - 00:06:51
他們的說法是因為在，因為在憲法第70條，講了一個重點。

00:06:52 - 00:07:00
叫做立法院不能對支出預算的支出來，就不得為增加支出的提議。

00:07:00 - 00:07:00
好。

00:07:01 - 00:07:02
不得為增加支出的提議。

00:07:03 - 00:07:07
所以大家從這個角度來切入的話，就會知道一件事情，叫做立法院好像不能普發現金。

00:07:08 - 00:07:13
但是我跟大家講，如果任何人跟你講這件事情，基本上就是聽君一席話如聽一席話，為什麼？

00:07:14 - 00:07:16
憲法的解讀是一回事嘛。

00:07:16 - 00:07:18
對不對，可是實際上是另外一回事啊。

00:07:18 - 00:07:19
我們舉個例子。

00:07:19 - 00:07:23
如果立法院完全不能增加預算支出的話，那會有一個小小的問題喔。

00:07:25 - 00:07:27
立法院最常做的事情叫什麼？

00:07:28 - 00:07:29
立法或修法嘛。

00:07:29 - 00:07:30
來問大家一件事情。

00:07:30 - 00:07:32
立法或修法會不會增加預算支出？

00:07:33 - 00:07:33
會不會？

00:07:33 - 00:07:34
我們舉個例子。

00:07:34 - 00:07:37
前陣子通過一個驚天動地的法案,是由民眾黨主導的。

00:07:37 - 00:07:44
去修立法院組織法，在法院組織法裡面增加一個制度叫法庭直播。

00:07:44 - 00:07:45
我問大家一件事情。

00:07:46 - 00:07:50
他在法院組織法裡面修改幾個字,讓臺灣實行法庭直播這件事情。

00:07:50 - 00:07:51
請問會不會增加？

00:07:53 - 00:07:54
會不會必須要增加預算？

00:07:55 - 00:07:55
肯定會嘛。

00:07:55 - 00:07:57
因為法院接下來會很頭大啊。

00:07:58 - 00:07:59
對不對，好，要這個法庭直播嘛。

00:08:00 - 00:08:04
就我跟你講，達成光要直播這件事情就搞得頭很大了，更何況法庭，對不對？

00:08:04 - 00:08:08
而且我跟你講，保成要直播還簡單，你搞定我一個人就好了，對不對？

00:08:08 - 00:08:11
法庭直播，哇，這個麻煩了，對不對？

00:08:11 - 00:08:18
法官講話大家要聽得到，律師講話大家要聽得到，當事人講話大家都要聽得到，對不對？

00:08:18 - 00:08:18
然後大家還要可以看得到筆錄等等之類，這就很麻煩，OK，所以我們就到一件事情，你更動幾個字是不是必然可能會間接跟直接增加我們國家的預算？

00:08:23 - 00:08:24
會啊。

00:08:25 - 00:08:27
所以這個增加普發現金一定違憲嗎？

00:08:27 - 00:08:30
好像就不一定啊，必然直接跟間接嘛，對不對？

00:08:30 - 00:08:32
那我們怎麼會憲法第70條？

00:08:32 - 00:08:35
這時候要做一件事情，學習憲法最重要的事情叫什麼？

00:08:35 - 00:08:38
閱讀過往的大法官解釋或憲法判決。

00:08:39 - 00:08:39
對不對？

00:08:39 - 00:08:40
好，那麼快速看一下，來，你幫我發一下大法官解釋，來釋字第264號解釋講什麼？

00:08:45 - 00:08:46
來釋字第264號。

00:08:46 - 00:08:49
不知道我們用手機查一下，現在手機很方便，而且我跟大家講，來。

00:08:51 - 00:08:53
學習法律，現在一定要善用什麼東西？

00:08:54 - 00:08:55
善用AI。

00:08:55 - 00:08:57
大法官解釋幹這麼長怎麼辦？

00:08:57 - 00:08:58
先丟AI。

00:08:58 - 00:08:59
你先叫他摘要嘛。

00:08:59 - 00:09:03
我跟你講，不是最後，你最後還是要回頭看原點，但是你可以先看摘要，來，釋字264是怎麼講？

00:09:07 - 00:09:08
來，264是發生什麼事情？

00:09:08 - 00:09:11
我希望讓大家，你要懂嘛，我們這議題就開始有感了嘛，對不對？

00:09:11 - 00:09:15
立法院到底可不可以普發現金？憲法第70條說不能增加預算，但是立法院講得很清楚啊，對不對？

00:09:18 - 00:09:25
你知道立法院通過的是法律案嘛，可是法律案必然一定可能會帶來增加跟直接或間接增加預算，那到底可不可以？

00:09:25 - 00:09:26
來，264說什麼？

00:09:27 - 00:09:29
264是立法院做出什麼事情？

00:09:29 - 00:09:30
他做出一個什麼？

00:09:30 - 00:09:31
決議嘛。

00:09:31 - 00:09:32
這個決議要做什麼事情？

00:09:32 - 00:09:35
要幫當年度的公務人員做什麼事情？

00:09:35 - 00:09:35
加什麼？

00:09:36 - 00:09:37
年終嘛。

00:09:37 - 00:09:39
對不對，是加一個月還半個月，我忘記了，一個月嗎？

00:09:40 - 00:09:41
半個月，OK，好，加半個月年終，對不對？

00:09:42 - 00:09:44
好，所以我們就造一個故事的版本喔，立法院透過決議的方式幫公務人員加半個月年中，來請問大法官說可以還是不可以？

00:09:53 - 00:09:54
大法官說可以還是不可以？

00:09:54 - 00:09:55
他說不行啊，對不對？

00:09:55 - 00:09:58
為什麼？因為這種東西違反什麼？

00:09:59 - 00:10:00
憲法第70條。

00:10:00 - 00:10:00
所以你看哦，

00:10:01 - 00:10:01
來囉,

00:10:02 - 00:10:03
你會開始有感了,

00:10:03 - 00:10:07
你原本，你原本在回應別人說立法院到底可不可以普發現金,

00:10:07 - 00:10:08
你原本拿出的武器是什麼,

00:10:08 - 00:10:09
憲法第70條

00:10:09 - 00:10:11
但你現在可以拿出的武器是什麼？

00:10:11 - 00:10:12
釋字264？

00:10:12 - 00:10:15
也就是說什麼，你看264是不是在權責第70條？

00:10:15 - 00:10:24
你原本，你原本能回答的東西就是什麼？你在看，你在看這個脆，上一堆人就說，哦，這個立法院對行政院所提預算案不得為增加支出之提議，所以不行。

00:10:24 - 00:10:25
可是人家提的是法律案啊。

00:10:26 - 00:10:26
對不對？

00:10:27 - 00:10:29
好，所以你這時候看到264可以回答一件事情叫做什麼？

00:10:29 - 00:10:32
立法院所做出的決議如果增加預算的話，

00:10:33 - 00:10:33
大法官說可不可以？

00:10:34 - 00:10:35
大法官說不行。

00:10:35 - 00:10:37
好，所以這時候有沒有回答這個本案的問題？

00:10:37 - 00:10:38
還是沒有辦法，為什麼？

00:10:39 - 00:10:41
來，再講一次，立法院普發現金是通過什麼案？

00:10:42 - 00:10:42
法律案啊。

00:10:43 - 00:10:43
對不對？

00:10:44 - 00:10:45
好，那這時候我們再看另外一號解釋。

00:10:45 - 00:10:46
來，釋字391怎麼講？

00:10:47 - 00:10:48
好，我們再快速看到391。

00:10:49 - 00:10:52
然後有沒有看到，有沒有覺得一直要翻大法官解釋很煩？

00:10:53 - 00:10:54
一定會，一開始一定會。

00:10:54 - 00:10:56
翻久之後你還是會覺得很煩。

00:10:56 - 00:10:59
好，可是如果你翻像我一樣更久，發現這些東西可以幫助你賺錢，

00:11:40 - 00:11:41
你可能就沒那麼煩了。

00:11:41 - 00:11:42
來，391怎麼講？

00:11:43 - 00:11:44
391講什麼？

00:11:45 - 00:11:46
來,

00:11:46 - 00:11:49
我們先看釋字391的結論是什麼？

00:11:50 - 00:11:51
釋字391的結論，

00:11:51 - 00:11:56
釋字391的結論他講的比較，跟可能跟這個普發現金不一定有直接關係，

00:11:56 - 00:11:57
但他說什麼？

00:11:58 - 00:11:58
他說,

00:11:58 - 00:12:00
來，就是立法院，

00:12:00 - 00:12:00
可以啊，對不對？

00:12:02 - 00:12:06
但是呢，如果他行政一些程序做不好，就去罵行政嘛，對不對？

00:12:06 - 00:12:08
好，保證行政常被罵，你一看就知道，我看到的時候，好險不是罵我，好險就是常常，還是在還是蠻常罵我，還是蠻靠北，好，好，那我要講一件事情就說，你要罵對人嘛，對，因為為什麼？

00:12:17 - 00:12:21
這件事情是誰的職責，你就罵誰，這很正常。

00:12:21 - 00:12:23
所以391講一個核心觀念是說什麼？

00:12:23 - 00:12:25
來問大家，誰是替國家做事的人？

00:12:26 - 00:12:29
我問大家，現在誰是替國家做事的人，如果要講一個人是誰？

00:12:30 - 00:12:31
賴清德嗎？

00:12:31 - 00:12:35
對不對？一定是賴清德，不可能黃國昌，不可能朱立倫嘛，一定就賴清德嘛，對不對？

00:12:35 - 00:12:38
所以如果國家一個政策做不好，誰會錯，幹嘛罵賴清德啊。

00:12:39 - 00:12:41
對不對？即便可能是卓榮泰，但還是先罵賴清德嘛，很合理嘛，行政權就該被罵，對不對？

00:12:43 - 00:12:45
所以如果能移動項目就會導致一個問題喔。

00:12:45 - 00:12:50
我舉個例子，教育部我砍50億，把這50億拿去給內政部。

00:12:50 - 00:12:57
那請問，這時候如果教育部有一天發現，幹，我們沒錢做某件事情，因為少了50億，請問你要罵誰？

00:12:58 - 00:13:00
就變成是有點難。

00:13:00 - 00:13:02
為什麼？因為責任政治會混淆了。

00:13:02 - 00:13:07
你就會說，我原本是說什麼，原本理論上應該會叫，不好意思，我剛剛舉的例子不好。

00:13:07 - 00:13:13
應該是說，如果有一天我們發現內政部亂花錢，亂花50億，這時候你要罵誰？

00:13:14 - 00:13:19
原本你可以罵說，幹！內政部你編列那麼多預算，浪費我們納稅人錢，垃圾。

00:13:20 - 00:13:23
或是立法委員，你沒有好好監督，垃圾。

00:13:23 - 00:13:23
OK，這樣罵都對。

00:13:23 - 00:13:24
可是下面說什麼？

00:13:25 - 00:13:27
內政部會說，我有這麼多錢不是我想要的啊。

00:13:28 - 00:13:33
是立法院把給我的多多這麼多錢，這不是我原本的計畫，我原本計畫只要兩億就可以，他幫我變成52億，那我怎麼辦？

00:13:35 - 00:13:37
這時候就會很尷尬了，你要罵誰，你會搞不清楚。

00:13:38 - 00:13:39
所以責任政治重點是什麼？

00:13:40 - 00:13:41
這件事情誰做，我要罵誰？

00:13:41 - 00:13:44
但391這樣搞，391想要大法官想要解釋的事情是，你這樣子的話，責任政治會混淆，好。

00:13:48 - 00:13:50
來問大家講，391是誰申請大法官解釋，大家知道嗎？

00:13:52 - 00:13:53
你往下看你就會知道。

00:13:53 - 00:13:56
你會發現學習憲法一個有趣的事情，會有很多的歷史人物出現在上面。

00:13:57 - 00:13:58
來，你知道是誰嗎？

00:14:00 - 00:14:01
一個在Thread上很常看到的。

00:14:02 - 00:14:04
在IG也很常看到的,是誰？

00:14:05 - 00:14:07
來，釋憲申請的人要怎麼樣，要往下滑嗎？

00:14:08 - 00:14:08
有看到是誰嗎？

00:14:13 - 00:14:13
有找到嗎？

00:14:14 - 00:14:15
我看一下，下面有沒有寫。

00:14:16 - 00:14:17
應該有吧。

00:14:18 - 00:14:19
沒錯，就是陳水扁。

00:14:20 - 00:14:24
我跟大家講，陳水扁這個人喔，很喜歡申請釋憲。

00:14:24 - 00:14:26
所以接下來還會一直出現，

00:14:26 - 00:14:27
不是因為我特別喜歡他。

00:14:28 - 00:14:30
是，他真的申請了很多釋憲。

00:14:30 - 00:14:33
然後那幾個釋憲，我哪知道，就每個剛好都很重要，考試很愛考，

00:14:34 - 00:14:34
所以接下來還會出現。

00:14:35 - 00:14:35
好，

00:14:35 - 00:14:38
可重點來了喔，你看這號解釋你就會發現一件事情。

00:14:38 - 00:14:39
你幫我看第二段。

00:14:39 - 00:14:40
來，釋字理由書。

00:14:41 - 00:14:44
來，大家有沒有看到釋字會分成什麼解釋文跟理由書。

00:14:45 - 00:14:46
解釋文就像是什麼，

00:14:47 - 00:14:48
欸，你叫什麼名字？

00:14:48 - 00:14:51
我叫陸伯言，就是就這樣。

00:14:51 - 00:14:54
理由書叫做，理由書叫做什麼，叫做我解釋為什麼我叫陸伯言。

00:14:55 - 00:14:55
你懂我意思嗎？

00:14:55 - 00:14:57
所以哪一個才是考試會考的重點？

00:14:57 - 00:14:58
理由書。

00:14:58 - 00:14:59
所以一定要看理由書。

00:15:00 - 00:15:01
你幫我看理由書第二段怎麼講。

00:15:02 - 00:15:04
預算案跟法律案一不一樣？

00:15:04 - 00:15:06
來，大法官怎麼看，我們來一個字一個字看。

00:15:06 - 00:15:07
我們只看，我們看幾行就好。

00:15:08 - 00:15:10
預算案跟這個法律案大法官說不一樣喔,

00:15:11 - 00:15:13
法律案不管是院跟立法委員都有提案權,

00:15:13 - 00:15:15
但預算案只有誰可以提出?

00:15:15 - 00:15:16
行政院可以提出。

00:15:17 - 00:15:20
而且你看喔,他開始講出法律案跟預算案的差別在哪裡,

00:15:20 - 00:15:24
他說,法律案提出的審議跟無時程限制,

00:15:24 - 00:15:29
預算案則因關係政府整年度的收支,在一定期間內完成立法程序,

00:15:29 - 00:15:31
所以提案跟審議都有期限,

00:15:32 - 00:15:34
所以第一件事情,預算是有期限的,

00:15:34 - 00:15:36
法律擺著其實沒有關係,

00:15:36 - 00:15:37
對不對？

00:15:37 - 00:15:37
好。

00:15:38 - 00:15:38
第二點。

00:15:39 - 00:15:39
好，不要急。

00:15:40 - 00:15:40
好，來。

00:15:41 - 00:15:44
第二，除此之外預算案跟法律案尚有一個本質上的區別。

00:15:44 - 00:15:51
法律是對不特定的人，包括政府或一般人民之權利義務所做的抽象規定，

00:15:51 - 00:15:54
可限制、反覆其產生的規範效力，

00:15:54 - 00:16:00
而預算案是以具體的數字記載政府機關維持正常運作及施政各項計畫

00:16:00 - 00:16:00
所需要的經費，每一年度實施一次即失效力。

00:16:04 - 00:16:07
兩者規定內容拘束的對象跟持續性完全不同，故預算案實質為行政行為的一種。

00:16:12 - 00:16:15
好，到這邊你有發現，開始有點清楚了喔，對不對？

00:16:16 - 00:16:17
預算是什麼？

00:16:18 - 00:16:19
一年一次。

00:16:19 - 00:16:20
一年一次，法律是什麼？

00:16:21 - 00:16:24
長期的，反覆行使的。

00:16:24 - 00:16:32
所以這時候你看，你會發現，我們再回到我們一開始問的問題，立法院透過立法的方式普發現金這件事情到底有沒有違憲？

00:16:32 - 00:16:34
憲法70條是沒有辦法回應的。

00:16:34 - 00:16:36
他只說預算案不能增加支出，但是你不知道它的內涵。

00:16:37 - 00:16:42
你透過釋字264號解釋，你慢慢知道說，哦，那我至少知道，透過決議增加是不行。

00:16:42 - 00:16:44
但是法透過法律案增加可不可以？

00:16:44 - 00:16:50
我們要落到什麼？我們要落到那個法律到底是不是一個真正的法律案？

00:16:50 - 00:16:54
因為法律案有一個很重要的一個前提叫做什麼？反覆行使。

00:16:55 - 00:16:56
它是長期性的。

00:16:57 - 00:17:00
所以如果我今天透過立法的方式，制定一個因應年度的東西。

00:17:03 - 00:17:08
就要小心，他會不會可能是一種透過法律包裝的預算案。

00:17:09 - 00:17:10
這個就要小心了。

00:17:11 - 00:17:11
好。

00:17:11 - 00:17:11
OK。

00:17:12 - 00:17:16
所以你到這邊為止，你看，釋字391號解釋有沒有讓整件事情開始有一點點輪廓了，對不對？

00:17:17 - 00:17:26
因為我們通過的那個最終的版本，普發現金那個法律案其實非常的長，叫做應應什麼什麼社會韌性，什麼什麼什麼什麼什麼什麼什麼什麼叉叉條例的。

00:17:26 - 00:17:31
它是為了川普的關稅，各級產業的衝擊設立的這個條規定。

00:17:32 - 00:17:33
第3條的第9款說要普發現金。

00:17:34 - 00:17:39
然後最後一條的第一項有特別說，我記得是10月31號之前一定要普發完畢。

00:17:39 - 00:17:40
所以這問題的核心就來了。

00:17:40 - 00:17:45
透過立法的方式，因為這是特別預算，並不是一般預算，所以是特別的是OK。

00:17:45 - 00:17:50
透過立法的方式增添特別的預算，並且一次性在當年度一定要完成。

00:17:51 - 00:17:57
這個會不會過度限制憲法第70條及釋字264加釋字391所建構起來的預算案？

00:17:57 - 00:18:00
我覺得就很大的機會，是有機會違憲的。

00:18:00 - 00:18:00
違憲的。

00:18:01 - 00:18:02
我覺得怎麼樣會比較不會違憲？

00:18:02 - 00:18:04
比較像是我說要普發現金，

00:18:04 - 00:18:07
但普發多少、怎麼普發，

00:18:08 - 00:18:12
應該說，我覺得應該給人民普發可能相關的好處，

00:18:13 - 00:18:15
那你要給多少，我覺得交給行政院去做。

00:18:15 - 00:18:17
這種立法方式比較不會危險。

00:18:17 - 00:18:18
為什麼？

00:18:18 - 00:18:22
因為立法，行政院要在什麼時候做，要編列多少，

00:18:22 - 00:18:26
你要透過普發現金，還是三倍券，還是消費券的方式，

00:18:26 - 00:18:28
理論上這應該是交給誰來決定？

00:18:28 - 00:18:29
行政院。

00:18:29 - 00:18:32
透過行政院的施政跟計畫來決定這件事情。

00:18:33 - 00:18:36
但立法現在把這件事情說，你不能做什麼，你只能做這樣的事情，

00:18:37 - 00:18:39
就有比較高的風險會違憲。

00:18:39 - 00:18:40
但是我要下一個結論。

00:18:40 - 00:18:42
你學習憲法你就會知道一件事情，

00:18:42 - 00:18:46
除非今天發生的事情跟過去以及大法官講的一模一樣，

00:18:46 - 00:18:50
不然我們通常只會說很高的機率或是很低的機率。

00:18:50 - 00:18:52
所以面對這件事情，我不會說它絕對違憲，

00:18:52 - 00:18:58
我只能說從70條加264加391看起來，有蠻高的機率是違憲的。

00:18:59 - 00:19:01
我們就可以，你看，這就是一個完整了解憲法。

00:19:02 - 00:19:03
你會發現這樣講起來就怎麼樣？

00:19:03 - 00:19:04
比較逼嘛。

00:19:04 - 00:19:05
比較有料嘛。

00:19:05 - 00:19:08
對不對？如果跟親戚吵架的時候，你就說，先停一下。

00:19:08 - 00:19:10
我們來翻一下憲法第70條，

00:19:10 - 00:19:11
對不對？

00:19:11 - 00:19:12
這時候通常他們就不願意翻就走了嘛，對不對？

00:19:13 - 00:19:14
你就獲得一次勝利。

00:19:14 - 00:19:15
如果他們願意看的話，你再帶他們看什麼？

00:19:16 - 00:19:17
釋字264,

00:19:17 - 00:19:20
然後他們再願意看的話，我們釋字391，你帶他讀第二段。

** 註:整理筆記需要加上釋字264與391的搭配解釋說明 **

00:19:20 - 00:19:21
我們說不定就有些進展，

00:19:22 - 00:19:23
就可以把這個議題聊得比較深。

00:19:23 - 00:19:28
我還是要跟大家講，我自己覺得這個法案沒有必然的絕對違憲。

00:19:28 - 00:19:34
但是我覺得以過去的幾個解釋的論述來講，我覺得違憲的風險偏高。

00:19:34 - 00:19:35
我真的覺得偏高。

00:19:35 - 00:19:37
立法院如果要做一個不違憲的版本，

00:19:37 - 00:19:40
我覺得你知道怎麼樣比較不可能會危險嗎？

00:19:41 - 00:19:42
每年都普發現金一萬。

00:19:43 - 00:19:44
因為這就是反覆行使喔。

00:19:44 - 00:19:46
這個跟什麼很像，這就跟什麼？

00:19:46 - 00:19:49
我們國家會有什麼？低收入戶保障。

00:19:49 - 00:19:54
低收入戶保障我設一條線說這些人每個每年按照什麼什麼級距，他可能要補貼給他補。

00:19:54 - 00:19:55
這個就可能不會違憲，因為是反覆行使的。

00:19:56 - 00:19:57
所以這其實有立法技術的問題,

00:19:58 - 00:19:58
OK,供大家去參考,

00:19:59 - 00:20:00
你完全可以有不一樣的想法。

00:20:00 - 00:20:00
好,所以我跟大家講這個答案是沒有一定的,可是你看憲法層次會這樣,我們會一個議題,它會涉及到一個憲法的規定,然後通常這個憲法規定聽君一席話，如聽一席話,所以它一定要搭配大法官解釋,過往大法官解釋,我們堆疊出不同的類型,有案例A,有案例B,有案例C,哦,慢慢知道說這件事情過往大法官會怎麼解釋,這件事情會怎麼解讀,這件事情,所以這件事情,它可能是案例的比較新的案例,但是它應該就過往東西它可能會怎麼樣,這就是我們接下來17堂課要做的事情。

00:20:30 - 00:20:31
學習的一個方法。

00:20:31 - 00:20:34
好像大家會比較有感的嘛，對不對，用最近的時事。

00:20:34 - 00:20:40
大家千萬別擔心，我們接下來17堂課應該還是會發生很多憲法的時事，這就是我每年上政課最開心的一件事情。

00:20:41 - 00:20:45
就永遠都有新的事情讓你發生，所以你永遠上課都可以補充很多新的東西。

00:20:45 - 00:20:46
所以不要說什麼要來上課。

00:20:47 - 00:20:49
要來上課，要要來實體上課，我覺得會比較好玩。

00:20:50 - 00:20:51
好，可是呢，我先跟大家講。

00:20:52 - 00:20:54
我們第一堂課還是，我們第一堂課不會教憲法，我們教什麼法？

00:20:56 - 00:20:57
我們教憲法訴訟法。

00:20:57 - 00:20:58
我們上課邏輯會這樣子。

00:20:59 - 00:21:00
我會先把憲法訴訟法。

00:21:00 - 00:21:00
把完整的講完。

00:21:01 - 00:21:03
我們再講到憲法這一塊。

00:21:03 - 00:21:05
所以，憲法這堂課我們會學兩個法。

00:21:05 - 00:21:07
憲法訴訟法跟憲法，那憲法會包含中華民國憲法跟中華民國憲法的增修條文。

00:21:11 - 00:21:14
好，為什麼要先學習憲法訴訟法，原因很簡單吧。

00:21:15 - 00:21:17
學習憲法本質有沒有意義，沒有太大意義。

00:21:18 - 00:21:20
因為條文聽君一席話，如聽一席話。

00:21:20 - 00:21:22
我們要學習的是什麼，大法官解釋跟憲法判決嘛，對不對？

00:21:23 - 00:21:27
可是什麼情況底下會有憲法解釋，什麼情況下會有大法官解釋，什麼情況底下會有憲法判決？

00:21:27 - 00:21:27
來我們想一下。

00:21:29 - 00:21:30
想一下，什麼情況下會有。

00:21:32 - 00:21:37
來，大家想一下，你覺得什麼情況下會有所謂的這個憲法訴訟。

00:21:38 - 00:21:40
跟大家講，思考這些法律問題的時候，不要想難。

00:21:42 - 00:21:44
越簡單越好，所有的規定都從最簡單的事情。

00:21:46 - 00:21:47
來想看為什麼會有憲法訴訟。

00:21:48 - 00:21:49
你講看。

00:21:52 - 00:21:54
你看，你就，你現在開始就把東西講難了。

00:21:54 - 00:21:55
但方向是對的。

00:21:55 - 00:21:56
權益受侵害，誰的權益受侵害？

00:21:59 - 00:22:00
來。

00:22:00 - 00:22:01
沒錯,這就是我要的答案,

00:22:01 - 00:22:03
你看,漂亮,你馬上第二個就領悟了,

00:22:03 - 00:22:04
這就是我要的答案。

00:22:04 - 00:22:05
誰會去實現？

00:22:05 - 00:22:07
不爽嘛,就這麼簡單。

00:22:07 - 00:22:10
所以憲法訴訟法就在學一件事情，誰在不爽？

00:22:11 - 00:22:12
他什麼情況底下可以不爽？

00:22:13 - 00:22:16
他在符合這些條件情況底下的不爽，怎麼樣？

00:22:16 - 00:22:18
你才可以實現，非常好。

00:22:18 - 00:22:19
你這個感覺程度很好。

00:22:20 - 00:22:22
程度很好，就這樣，學習法律就是這樣子。

00:22:22 - 00:22:23
不要想得很難。

00:22:24 - 00:22:27
你知道嗎，我覺得我過往所學習這件事情就犯了一個最大的錯誤。

00:22:27 - 00:22:31
就是我學習法律之後，我喜歡拿難的東西去包裝這個東西。

00:22:31 - 00:22:34
其實沒有，它一切事情都是回到最根本的人這件事情。

00:22:34 - 00:22:36
為什麼會釋憲？幹你就是不爽嘛！

00:22:36 - 00:22:37
對不對？

00:22:37 - 00:22:38
你就他媽超級不爽！

00:22:39 - 00:22:40
案件都定讞了，你還是不爽！

00:22:40 - 00:22:41
你才要釋憲嘛！

00:22:42 - 00:22:43
釋憲要做什麼事情？幹，要不要花錢？

00:22:44 - 00:22:45
要不要花時間？

00:22:45 - 00:22:48
你願意花錢花時間做這件事情表示說什麼？幹，你超級不爽欸。

00:22:48 - 00:22:49
對不對？

00:22:49 - 00:22:52
否則這樣，你看賠別人10萬，你可能想說算了算了算了算了。

00:22:52 - 00:22:53
你就表示你沒那麼不爽。

00:22:53 - 00:22:58
我他媽賠10萬，幹超級不爽，打到最後，怎麼樣？我還要釋憲，表示說我超級爆幹不爽。

00:22:58 - 00:23:11
所以記住一件事情，

00:23:11 - 00:23:21
所有的憲法訴訟

00:23:21 - 00:23:34
都源自於一件事情，

00:23:34 - 00:23:42
但有人不爽。

00:23:43 - 00:23:45
可接下來我們要學習，那誰可以不爽喔。

00:23:45 - 00:23:48
而且每個人不爽的方式都差異非常非常的巨大。

00:23:49 - 00:23:51
這就是我們接下來要學習的事情。

00:23:51 - 00:23:52
好，來幫我看一下講義的第一頁。

00:23:53 - 00:23:54
好，

00:23:54 - 00:23:55
來，你幫我看講義第一頁，

00:23:56 - 00:23:59
看那個違憲審查，這個，違憲審查的意義。

00:24:00 - 00:24:01
其實就這樣

00:24:01 - 00:24:06
那如果沒有就會被宣告違憲，因此違憲審查機關有宣告法律違憲的權利

00:24:06 - 00:24:14
但這樣的制度也有其危險之處，因為畢竟做違憲審查還是少數，所以少數人可以去否定多數人意見，這被稱作什麼抗多數的困境

00:24:14 - 00:24:16
這大家在課堂上應該以往以前有學到嘛

00:24:16 - 00:24:19
大法官做出的東西一定有抗多數的困境，為什麼

00:24:20 - 00:24:22
因為很簡單嘛，臺灣有多少人，2300萬人

00:24:22 - 00:24:23
我們臺灣大法官現在有幾個

00:24:24 - 00:24:25
現在只有八個

00:24:25 - 00:24:25
現在只八個

00:24:25 - 00:24:27
理論上應該有15個，但現在只有八個

00:24:27 - 00:24:28
講很可憐，你知道嗎

00:24:28 - 00:24:29
就是

00:24:29 - 00:24:33
是都空空的

00:24:33 - 00:24:33
好

00:24:34 - 00:24:39
來，大法官有15個，15個人做出來的事情，那請問誰要聽

00:24:39 - 00:24:41
這15個人做出來的事情誰要聽

00:24:42 - 00:24:42
誰

00:24:44 - 00:24:45
非常好，2300萬人

00:24:45 - 00:24:46
其實不僅2300萬人，你幫我看一下憲法第38條怎麼講

00:24:48 - 00:24:50
我們快速看一下法條來

00:24:50 - 00:24:51
38條怎麼講

00:24:52 - 00:24:52
好

00:24:53 - 00:24:57
那我們就快速帶大家看法條要看熟

00:24:57 - 00:24:57
喔

00:24:57 - 00:24:58
欸，我先問大家

00:24:59 - 00:25:02
法條重要還是講義重要

00:25:03 - 00:25:04
法條重要還是講義重要

00:25:05 - 00:25:06
屁，絕對不是，不可能

00:25:06 - 00:25:07
一定是法條重要啊，對不對

00:25:08 - 00:25:10
講義是為了法條而存在的

00:25:10 - 00:25:11
一定是法條比較重要

00:25:11 - 00:25:13
這樣聽起來好像比老師說重要,怎麼可能

00:25:14 - 00:25:15
一定是法條比較重要

00:25:15 - 00:25:19
所以法條讀熟比我講義讀熟來得重要性,記住這件事情

00:25:19 - 00:25:21
法條要多翻才有感覺,好

00:25:21 - 00:25:23
來，38條的重點，來38條怎麼講

00:25:24 - 00:25:25
判決拘束誰

00:25:26 - 00:25:27
全部的人民還有誰

00:25:28 - 00:25:29
機關，而且機關要做什麼事情

00:25:30 - 00:25:32
負有實現判決什麼義務

00:25:33 - 00:25:34
所以大法官判決兇不兇

00:25:35 - 00:25:36
幹兇啊

00:25:36 - 00:25:37
他做出來怎麼樣

00:25:37 - 00:25:38
2300萬都要聽，而且所有機關都要遵守

00:25:38 - 00:25:40
而且大家必須要遵守，他不能不遵守

00:25:42 - 00:25:42
對不對

00:25:42 - 00:25:42
好

00:25:43 - 00:25:45
所以你看，如果你是大法官，你會覺得怎麼樣

00:25:47 - 00:25:47
我跟你講

00:25:47 - 00:25:50
就是，如果你是大法官，我覺得跟臺灣要做什麼類比很像

00:25:50 - 00:25:53
跟大家知道在臺灣執行死刑是誰

00:25:54 - 00:25:55
法警

00:25:55 - 00:25:55
對不對

00:25:55 - 00:25:57
然後呢,在臺灣很多人會說什麼

00:25:57 - 00:26:00
就是因為很多的法警其實會因為過往

00:26:00 - 00:26:00
執行死刑的關係，他們都出現什麼憂鬱症。

00:26:00 - 00:26:00
要他們會覺得什麼，他們會覺得一個很掙扎的狀況是

00:26:06 - 00:26:08
我替天行道，但其實坦白說這個人跟我無冤無仇。

00:26:09 - 00:26:10
然後我要把他殺死。

00:26:10 - 00:26:13
所以很多的法警其實都怎麼樣，其實都很畏懼這件事情。

00:26:14 - 00:26:16
但很多臺灣人就說什麼，幹你殺我來啊。

00:26:16 - 00:26:17
幹我來啊。

00:26:17 - 00:26:19
對，我跟你講，這就是跟什麼，跟大法官一樣。

00:26:19 - 00:26:22
跟大法官就說什麼，幹我判比較好，然後一上去之後開始怎麼樣，幹。

00:26:24 - 00:26:27
我做出來的事情會影響到2300萬人家各級機關，幹我要小心謹慎喔。

00:26:27 - 00:26:30
我跟你講,這跟什麼很像,你知道嗎,跟國民

00:26:30 - 00:26:30
法官很像。

00:26:31 - 00:26:36
你看那個下面留言嘛,幹這個法官他媽我阿媽來判都判得比較好,很常會發現這件事情嘛,對不對,好。

00:26:37 - 00:26:41
可是真的大家去當國民法官之後怎麼樣,他一個比一個謹慎。

00:26:41 - 00:26:43
說,我現在是國民法官,我不能亂判。

00:26:43 - 00:26:46
這個不能隨便判死刑，我們還是要看證據，大家開始理性起來。

00:26:48 - 00:26:54
其實我覺得國民法官這種狀況的案件，其實我覺得我偏樂觀，因為進去的人出來都變很逼。

00:26:55 - 00:26:57
每一個人進去之後就覺得怎麼樣，我現在是國民法官。

00:26:57 - 00:27:01
按照國民法官法，你不僅是國民法官，你就是法官。

00:27:02 - 00:27:04
所以每個人都會覺得哇，我要小心謹慎這樣子。

00:27:04 - 00:27:07
所以這個是跟一個法律的補習班,你知道嗎?

00:27:07 - 00:27:10
所以我覺得進去關過的人出來會完全不一樣。

00:27:10 - 00:27:14
以前他會在雅虎奇摩那個新聞下面留言說幹恐龍法官。

00:27:15 - 00:27:16
進去出來怎麼樣?

00:27:16 - 00:27:17
不敢罵,為什麼?

00:27:17 - 00:27:19
因為可能會罵到他自己。

00:27:19 - 00:27:21
他就會變得比較小心謹慎哦。

00:27:21 - 00:27:22
好。

00:27:22 - 00:27:24
所以其實我們用這個案例就會昭示一件事情。

00:27:24 - 00:27:25
去當大法官一定要小心謹慎。

00:27:25 - 00:27:27
因為你很有可能會判錯。

00:27:27 - 00:27:29
2300萬人的權力可能會因此被你影響。

00:27:30 - 00:27:31
所以要記住一件事情。

00:27:32 - 00:27:36
所以所有的釋憲都一定要記住一件事情，叫做不得已。

00:27:36 - 00:27:36
好。

00:27:36 - 00:27:38
因為大法官只有15個。

00:27:39 - 00:27:41
甚至來問大家美國聯邦最高法院的法官幾個？

00:27:42 - 00:27:43
9個。

00:27:43 - 00:27:46
美國是上億人口了，他們9個人可以決定所有事情。

00:27:46 - 00:27:47
臺灣是15個人。

00:27:47 - 00:27:52
所以每一個釋憲都一定要到達不得已的狀況,請記住這個條件,請記住這個要件。

00:27:55 - 00:27:59
你自己想一件事情,如果所有的釋憲主體沒有到不得已的狀況,就

00:27:59 - 00:28:00
請

00:28:00 - 00:28:00
就不能實現

00:28:01 - 00:28:02
沒有到不得已的狀況

00:28:04 - 00:28:05
就不能實現

00:28:06 - 00:28:07
一定要記住這件事情喔

00:28:07 - 00:28:11
就接下來我們所學的事情你也要記住這個口號，沒有到不得已的狀況就不能實現

00:28:12 - 00:28:15
一定要到真的不得已，我才讓你實現

00:28:15 - 00:28:16
剛才我們講說

00:28:17 - 00:28:20
就是一定要到不得已的狀況，我才讓你實現

00:28:20 - 00:28:22
沒有到不得已的狀況，你就不能實現

00:28:22 - 00:28:23
要記住這件事情

00:28:23 - 00:28:23
好

00:28:24 - 00:28:25
那大家幫我翻過來

00:28:26 - 00:28:26
好

00:28:26 - 00:28:26
來

00:28:27 - 00:28:29
這個你幫我放到第2頁的地方

00:28:29 - 00:28:32
那我國的違憲審查制度啊，那東西我們之後會慢慢補充喔

00:28:33 - 00:28:36
我們先看一下最近比較有爭議的東西，讓大家有點感覺

00:28:36 - 00:28:36
好

00:28:37 - 00:28:40
就是到底要多少大法官才能參與這個判決這樣子

00:28:40 - 00:28:42
這是最新我們修的憲法訴訟法第30條

00:28:42 - 00:28:42
好

00:28:43 - 00:28:46
過往其實我們只有憲法訴訟法第30條第一項的規定

00:28:46 - 00:28:48
但現在變得有很多項這樣子啦

00:28:48 - 00:28:49
那

00:28:49 - 00:28:51
這個是因為發生在今年的事情

00:28:51 - 00:28:52
然後有極高的爭議性

00:28:53 - 00:28:54
我先簡單跟大家講

00:28:54 - 00:28:56
我們現況底下的憲法訴訟

00:28:57 - 00:28:59
一定要有三分之二的大法官參與評議

00:29:00 - 00:29:02
而且大法官要現有總額過半數

00:29:02 - 00:29:03
而且你看第二項

00:29:03 - 00:29:06
他說前項的評議到場人數不得低於十人

00:29:06 - 00:29:07
所以就說

00:29:07 - 00:29:09
原則上一定要十個人才能參與

00:29:09 - 00:29:13
你一定要十個人才能啟動憲法判決

00:29:13 - 00:29:19
並且如果是10個人或11個人,12個人一定要三分之二參與本案的評議

00:29:19 - 00:29:20
也就是要出來開會啦

00:29:21 - 00:29:22
可是問大傢什麼情況底下他不會來開會

00:29:23 - 00:29:24
迴避

00:29:25 - 00:29:25
好

00:29:25 - 00:29:25
可能迴避

00:29:25 - 00:29:28
他說我假設我是法官，我以前是法官，我現在當大法官

00:29:28 - 00:29:33
以前就現在這個憲法，這個案件變成憲法訴訟，可我以前審過，不好意思我要迴避

00:29:33 - 00:29:36
因為我這樣必然一定會跟以前做出一樣的

00:29:36 - 00:29:37
這個

00:29:37 - 00:29:39
我就算覺得我以前做錯，我也不會說我錯嘛，這是很正常

00:29:39 - 00:29:40
所以這一定要迴避，OK

00:29:41 - 00:29:45
所以這個東西它會有一個可能又比較高的一個風險在

00:29:45 - 00:29:45
就說

00:29:46 - 00:29:50
在我們國家可能會有沒辦法開會的一個狀況

00:29:50 - 00:29:51
為什麼

00:29:51 - 00:29:52
來

00:29:52 - 00:29:52
我先問大家，你覺得

00:29:53 - 00:29:53
我們

00:29:54 - 00:29:54
好

00:29:54 - 00:29:55
我們來

00:29:55 - 00:29:56
我們看一件事情喔

00:29:56 - 00:29:56
來

00:29:56 - 00:29:57
幫我看這邊，在以前的版本

00:29:59 - 00:29:59
好

00:29:59 - 00:29:59
我們

00:30:00 - 00:30:00
我們看一下，現在的憲法訴訟法跟這個以前的，我們要稍微比較一下，我們可以就知道一些小小的一個狀況。

00:30:06 - 00:30:15
以前叫做一定要1/2評議，然後再加上1/2怎麼樣，這個現有總的過半數同意，就是以前的狀況。

00:30:15 - 00:30:20
那現在是叫做什麼，它一定要2/3，然後再加上1/2，並且它這個定義，它一定要大於十個人。

00:30:24 - 00:30:29
然後這個1/2，它有說做出違憲的話，同意違憲宣告不能低於九人，也就是說，

00:30:30 - 00:30:35
如果你要違憲的話，它一定要大於等於九人，好，

00:30:37 - 00:30:41
好，那這個東西我們要稍微跟大家講，為什麼會有這樣的狀況。

00:30:41 - 00:30:45
來，很簡單，我問大家，大法官做出任何一件事情，他一定有抗拒多數的困境嘛。

00:30:46 - 00:30:49
對不對，就是大家一定會說，幹嘛大法官憑什麼決定這件事情。

00:30:49 - 00:30:52
好，我再問大家，可是為什麼國家要設置大法官這樣的制度。

00:30:53 - 00:30:57
這不是很難嗎，民主國家理論上應該是要多數決為原則嘛，

00:30:57 - 00:30:59
可是為什麼要大法官這個制度。

00:30:59 - 00:30:59
有沒有可以講一下？

00:31:00 - 00:31:01
他為什麼一定要有大法官這個制度？

00:31:03 - 00:31:03
那你覺得，

00:31:06 - 00:31:11
你覺得為什麼，就是民主社會大家這個投票啊，為什麼一定要有大法官這個制度？

00:31:14 - 00:31:15
啊。

00:31:15 - 00:31:15
他們才懂。

00:31:15 - 00:31:17
你這種發言就非常精英，你知道嗎。

00:31:17 - 00:31:19
好，就是說幹庶民都不懂，對不對。

00:31:19 - 00:31:21
幹韓國瑜就會生氣，你知道嗎，韓國瑜說你這種講法就很不down to earth，不接地氣。

00:31:25 - 00:31:26
好，

00:31:26 - 00:31:28
好，那坦白講，講你也不算錯。

00:31:28 - 00:31:30
這有些事情真的他們可能才懂，因為他們比較懂憲法。

00:31:32 - 00:31:33
但是不完全對，好，這不完全對。

00:31:33 - 00:31:36
他們可能會比較懂，但是不完全對，好，有沒有不同的答案。

00:31:38 - 00:31:39
有不同答案。

00:31:41 - 00:31:41
你覺得你覺得。

00:31:43 - 00:31:44
你講講。

00:31:44 - 00:31:45
隨便講講，你隨便講我幫你圓。

00:31:47 - 00:31:49
你看現場同學，你看，這就是你要跟我互動到的地方，因為你不來現場。

00:31:50 - 00:31:51
你要來，來我就會點你，幹一下下次沒有人來，你講講看你覺得為什麼。

00:31:55 - 00:31:55
你想想看，想想看。

00:31:58 - 00:31:59
那個比法官還要大了，也對。

00:32:00 - 00:32:00
啦，但是這不是主要的一個原因。

00:32:00 - 00:32:06
這個是體制下必然的一件事情，我們可以再想想看。

00:32:08 - 00:32:10
好，不然這樣我們帶大家來想一件事情好了。

00:32:11 - 00:32:14
在民主社會裡面，多數決為原則很合理嗎？

00:32:15 - 00:32:17
可是多數決為原則會不會有風險在？

00:32:18 - 00:32:20
什麼風險？你點頭比較快，你這樣看為什麼？

00:32:25 - 00:32:26
對對對，一定會有不同意見嘛。

00:32:26 - 00:32:27
但是你覺得風險是什麼？

00:32:28 - 00:32:31
我跟你說，多數原則一定會多數的獲得勝利。

00:32:32 - 00:32:34
所以我們要討論的事情，多數獲得勝利有什麼風險？

00:32:39 - 00:32:40
這樣看，這樣看，這樣看。

00:32:42 - 00:32:44
我這樣講好了，你現在投過票嗎？

00:32:44 - 00:32:45
你投過，你投票完之後你開心嗎？

00:32:48 - 00:32:50
第一次投票開心，第二次投票不開心。

00:32:52 - 00:32:52
沒感覺。

00:32:52 - 00:32:56
好，所以你就發現一件事情喔，你第一次投票很開心，表示說你投的人獲得勝利嘛。

00:32:58 - 00:32:58
嗎？

00:32:59 - 00:32:59
也不是，還是喔。

00:33:00 - 00:33:04
你只是第一次投票進去就蓋了，喔幹，我實踐了這個權力了，好開心喔。

00:33:05 - 00:33:07
那結果你就覺得還好還好這樣子，OK，好。

00:33:08 - 00:33:08
好嗎？

00:33:09 - 00:33:11
那那那那好，那那你覺得，那我這樣問好了，你第一次投完票之後，你看到你的候選人

00:33:13 - 00:33:16
獲得勝利或他不勝利，你的感覺怎麼樣？

00:33:19 - 00:33:20
還是你都完全沒感覺？

00:33:22 - 00:33:23
還說他

00:33:25 - 00:33:25
他贏了。

00:33:26 - 00:33:27
他贏了，你就看，你就很開心。

00:33:27 - 00:33:30
那你們家有沒有人跟你投一樣，但是他不開心的？

00:33:33 - 00:33:35
也還好，那你家很很不政治喔。

00:33:36 - 00:33:37
那那也不錯，我們家

00:33:37 - 00:33:39
就蠻政治的，我就投完票可能

00:33:39 - 00:33:44
家裡跟這個家族，就很多的，這個不同意見，其實蠻刺激的，其實蠻刺激的，好。

00:33:47 - 00:33:48
我們要思考一件事情。

00:33:49 - 00:33:56
因為投票這件事情，它必然一定會，我這樣講喔，投完票，通常的選舉投完票，大部分臺灣人是開心的。

00:33:57 - 00:33:59
因為多數人獲得勝利嘛，對不對？

00:34:00 - 00:34:00
當然除了去年三腳督之外，不然大部分的應應狀況底下

00:34:04 - 00:34:06
它比如說蔡英文上次拿了58%的票，告訴58%人很開心嘛，對不對？

00:34:08 - 00:34:11
所以大部分人狀況底下是投完票是開心的，可是會有個風險在，為什麼？

00:34:12 - 00:34:16
因為投票這件事情，雖然是以民意作為依歸，而且是以大多數人的民意作為依歸

00:34:18 - 00:34:22
比如說大部分人這樣想，我們國家往這個方向走，會正在往這個方向走，可是會有個風險在

00:34:23 - 00:34:25
請問多數的人一定正確嗎？

00:34:26 - 00:34:27
多數一定正確嗎？

00:34:28 - 00:34:31
你滑Threads的時候會覺得多數正確嗎？

00:34:32 - 00:34:35
你看到這篇貼文一萬人按讚，你通常會覺得怎麼樣？

00:34:36 - 00:34:37
幹，這個人是白痴喔，對不對？

00:34:38 - 00:34:39
你可能會這樣想嘛，對不對？

00:34:39 - 00:34:40
一定會這樣想，對不對？

00:34:40 - 00:34:46
就大家要知道一件事情喔，沒有任何的一件事情必然是正確或錯誤的。

00:34:46 - 00:34:51
所以會有個狀況，多數不一定正確，少數不必然錯誤

00:34:51 - 00:34:54
民主最重要的事情其實並不是只有決定，對不對

00:34:54 - 00:34:59
像去年大法官解釋13年憲判第9號判決就講了立法過程最重要的事情是什麼

00:34:59 - 00:34:59
討論

00:35:01 - 00:35:07
討論過程當中，我們彼此互相協商妥協，讓這件事情往比較對的方向是最重要的一件事情。

00:35:08 - 00:35:11
所以重點來了，多數這件事情不必然正確。

00:35:11 - 00:35:12
我舉個例子。

00:35:12 - 00:35:14
我舉個例子來講好了。

00:35:14 - 00:35:14
來，我跟大家。

00:35:15 - 00:35:18
2018年的時候，當時臺灣有發起十個公投嘛

00:35:19 - 00:35:22
你覺得那十個公投做出來的結果，你覺得正不正確

00:35:24 - 00:35:25
我先跟大家講喔

00:35:26 - 00:35:30
假設十個公投是非題的話，我這張考卷我拿幾分呢

00:35:30 - 00:35:31
大家知道嗎

00:35:31 - 00:35:31
我拿零分

00:35:32 - 00:35:33
我覺得我很對啊

00:35:33 - 00:35:37
對啊，好歹我也是一個律師補習班老師，我應該知識能力算不錯了吧

00:35:37 - 00:35:39
臺灣人的意見都跟我不一樣，對不對

00:35:39 - 00:35:40
那他們錯嗎

00:35:42 - 00:35:43
我當然內心一定是這樣想，對不對？

00:35:43 - 00:35:44
但是不一定，我們需要好好討論。

00:35:45 - 00:35:48
所以選舉跟這件事情或公投，必然會這件事情是多數不一定正確。

00:35:50 - 00:35:53
所以我們需要制度來彌平這個風險。

00:35:54 - 00:35:55
不然我問大家一件事情。

00:35:55 - 00:35:55
我還發起一個公投

00:35:56 - 00:35:59
這個公投叫做把郭臺銘的家產分給2300萬人好不好

00:36:00 - 00:36:01
你覺得好不好？

00:36:01 - 00:36:01
你覺得好不好？

00:36:02 - 00:36:03
幹你看！

00:36:03 - 00:36:04
多數暴力又出現了，

00:36:04 - 00:36:04
對不對？

00:36:05 - 00:36:05
這分，

00:36:05 - 00:36:06
我也支持啦，

00:36:06 - 00:36:07
我也支持。

00:36:07 - 00:36:08
可是這就有個風險啊。

00:36:09 - 00:36:11
郭臺銘的家產分給2300萬人,

00:36:11 - 00:36:12
幹大家一定超開心。

00:36:13 - 00:36:13
幹他超級有錢，

00:36:14 - 00:36:14
對不對？

00:36:14 - 00:36:15
可是問題又來了。

00:36:16 - 00:36:17
郭臺銘是不是中華民國的國民？

00:36:18 - 00:36:18
是嘛，

00:36:18 - 00:36:20
他每天把中華民國的帽子戴在頭上，

00:36:20 - 00:36:20
幹很糗。

00:36:20 - 00:36:21
可是他喜歡一直戴這樣,

00:36:21 - 00:36:21
OK。

00:36:22 - 00:36:22
那重點來了,

00:36:23 - 00:36:24
他是中華民國的國民,

00:36:24 - 00:36:25
那憲法第15條保障他什麼權？

00:36:26 - 00:36:27
財產權啊。

00:36:27 - 00:36:31
那我們可以輕易地透過公投去剝奪一個人的財產權嗎？

00:36:31 - 00:36:33
哪怕是2300萬人都支持的可不可以？

00:36:34 - 00:36:34
不行。

00:36:35 - 00:36:36
所以我們這樣就有感了。

00:36:36 - 00:36:40
有一些東西是不能透過多數決去剝奪的。

00:36:40 - 00:36:41
這東西叫做什麼？

00:36:41 - 00:36:42
人權,

00:36:42 - 00:36:43
基本權。

00:36:44 - 00:36:47
我們可以透過多數的方式對某一個人來進行限制,

00:36:47 - 00:36:47
這是可以的,

00:36:48 - 00:36:48
例如我們有刑法,

00:36:49 - 00:36:50
會可以限制一個人人生自由。

00:36:51 - 00:36:54
但是有些情況底下的限制可能不合理。

00:36:55 - 00:36:58
這個不合理可能建立在多數人都支持這個不合理的時候。

00:36:58 - 00:37:01
我們需要少數人來做這個天平的弭平,

00:37:01 - 00:37:02
要畫一個底線。

00:37:02 - 00:37:03
而這就是誰在做的事情？

00:37:04 - 00:37:05
司法體系在做的事情。

00:37:05 - 00:37:06
這東西不管是誰在做,

00:37:06 - 00:37:07
法官、檢察官，

00:37:08 - 00:37:08
亦或是大法官。

00:37:09 - 00:37:11
所以為什麼我們這個國家需要有人來抗衡多數的困境？

00:37:12 - 00:37:14
為什麼這個國家需要有人來做這件事情？

00:37:14 - 00:37:16
就是因為多數人的決定可能會錯。

00:37:16 - 00:37:18
可是就算是少數人來做出這個決定,

00:37:18 - 00:37:19
我們還是要有一定什麼?

00:37:20 - 00:37:20
限制嘛,

00:37:20 - 00:37:21
對不對?

00:37:22 - 00:37:24
15個大法官已經夠少人了,

00:37:24 - 00:37:25
你不能15個都不出席,

00:37:26 - 00:37:28
或是你只有三個人出席來做這個決定。

00:37:28 - 00:37:29
所以在我們憲法訴訟法第30條,

00:37:30 - 00:37:32
以前的版本是規定二分之一出席,

00:37:32 - 00:37:33
二分之一同意,

00:37:33 - 00:37:35
基本上我們就可以做出一個決定。

00:37:35 - 00:37:36
我們舉個例子來講,

00:37:36 - 00:37:38
他今天15個大法官都出席了。

00:37:38 - 00:37:40
請問幾個人就可以做出這個決定?

00:37:40 - 00:37:41
八個人。

00:37:41 - 00:37:43
或是八個人可以做出這個決定。

00:37:43 - 00:37:45
但在現況底下的版本就不一樣了。

00:37:45 - 00:37:47
15個大法官出席是沒問題的。

00:37:48 - 00:37:49
但要幾個人才能做出這個決定?

00:37:49 - 00:37:51
如果是違憲的話一定要變什麼?

00:37:51 - 00:37:52
九個人。

00:37:52 - 00:37:55
這跟過去是有一個不一樣的狀況,

00:37:56 - 00:37:57
那我們之後可能會慢慢來跟大家講,

00:37:58 - 00:37:59
為什麼去做這樣子的一個調整,

00:37:59 - 00:38:00
而這樣的調整

00:38:00 - 00:38:00
是一個好還是不好,其實有非常非常多的一個爭議,那麼最後再跟大家簡單介紹,只是跟大家說從以前變到現在這個樣子,而且目前這個規定是在申請大法官的憲法判決當中,剛受理,但是目前因為大法官還不能開會,所以還沒有辦法討論這件事情是對還是錯,但是你要把它放在心上,至少這兩年,你一定會看到這個憲法的判決出來,這個是很重要的一件事情。

00:38:23 - 00:38:24
好,那來,有幫我看到第三頁,我們開始慢慢講說,那這個國家到底誰可以申請釋憲?

00:38:32 - 00:38:33
到底是誰？

00:38:33 - 00:38:39
剛剛大家都講，人民，因為權益受損，人民不爽，所以可以申請釋憲。

00:38:39 - 00:38:41
可是問大家，只有人民能不爽嗎？

00:38:42 - 00:38:43
其實還有誰可以不爽？

00:38:43 - 00:38:45
然後我們來思考這件事情喔。

00:38:46 - 00:38:56
你幫我仔細去看一下，這個講義裡面這個表格，你看這個主體的部分，我們現在就要來學一件事情，到底是誰可以不爽，到底誰可以不爽？

00:38:56 - 00:39:00
第一個看到誰，誰是國家最高機關，誰表示國家最高機關是誰？

00:39:00 - 00:39:00
可以不爽的喔。

00:39:01 - 00:39:04
好，我們來，我們先來定義一下誰是國家最高機關。

00:39:05 - 00:39:06
來，誰是國家最高機關？

00:39:07 - 00:39:07
誰？

00:39:08 - 00:39:09
五院，好，還有誰？

00:39:12 - 00:39:14
好，你講到一個很大的重點，總統府。

00:39:15 - 00:39:17
我們思考一下，有總統府這個單位嗎？

00:39:17 - 00:39:18
沒有，非常好，憲法只有講說什麼？

00:39:20 - 00:39:21
總統。

00:39:21 - 00:39:22
所以賴清德這個人是不是一個單位？

00:39:23 - 00:39:25
其實是，他這個肉身，他就是一個單位喔。

00:39:26 - 00:39:27
懂懂意思嗎?

00:39:27 - 00:39:28
行政院不是一個單位，總統不是一個單位。

00:39:30 - 00:39:31
行政院是個單位。

00:39:31 - 00:39:33
但賴清德這個人還走出來一個單位，就是總統。

00:39:33 - 00:39:35
因為憲法是規定總統，所以誰是國家最高機關，非常好。

00:39:37 - 00:39:39
五院跟總統，這要記清楚喔，國家最高機關，五院跟總統。

00:39:44 - 00:39:44
所以他們可以不爽。

00:39:45 - 00:39:46
他們可以不爽，他們在某些條件下的不爽，是可以去找憲法判決的。

00:39:50 - 00:39:52
好，什麼情況底下可以不爽，我們舉個例子。

00:39:53 - 00:39:54
賴清德去年有沒有不爽？

00:39:55 - 00:39:56
他怎麼不爽，來看你知不知道什麼？

00:40:02 - 00:40:04
他看起來都沒有不爽啊，因為他這個人就是

00:40:04 - 00:40:07
他上一次不爽好像是當立法委員的時候

00:40:07 - 00:40:10
好像是一個跟國民黨有紛爭，然後這個預算

00:40:10 - 00:40:13
然後他就大喊說國家被你們搞垮了，他那時候很兇

00:40:13 - 00:40:16
但他現在[redacted]　是講話都很溫溫的,如果大家想要知道他怎麼講話

00:40:18 - 00:40:20
可以去看郭子乾怎麼模仿賴清德

00:40:21 - 00:40:22
我覺得他模仿得非常厲害

00:40:22 - 00:40:24
真的,賴清德不好模仿

00:40:25 - 00:40:26
陳水扁很好模仿

00:40:26 - 00:40:27
那賴清德不好模仿

00:40:27 - 00:40:29
幹你就郭子乾模仿的超像,超厲害

00:40:29 - 00:40:29
好

00:40:30 - 00:40:32
那我幫你爭取要點時間,來,他去年不爽什麼

00:40:33 - 00:40:35
非常好,正確答案

00:40:35 - 00:40:40
他不開心嘛，為什麼？因為立法院規定一件事情是總統要到立法院進行國情報告。

00:40:40 - 00:40:42
憲法其實有沒有規定國情報告？

00:40:43 - 00:40:43
有。

00:40:43 - 00:40:45
可是問題來了，我們現在要學習一件事情喔。

00:40:45 - 00:40:49
憲法真臺灣規定總統可以到立法院進行國情報告？

00:40:49 - 00:40:50
但是我們講那句話要說什麼

00:40:51 - 00:40:54
憲法永遠的一句話要說什麼，聽君一席話，如聽一席話

00:40:54 - 00:40:56
所以總統等於到立法院進行國情諮詢

00:40:56 - 00:41:00
不代表立法院針對總統到立法院進行

00:41:00 - 00:41:02
國情諮詢的內容可以隨便亂規定

00:41:02 - 00:41:06
但當時賴清德就覺得立法院邀請我到國會進行國情報告

00:41:06 - 00:41:08
這個條文內容有問題

00:41:09 - 00:41:11
所以他最後就怎麼樣,申請釋憲

00:41:11 - 00:41:12
好,所以總統可以不爽,對

00:41:12 - 00:41:16
所以像大家知道了,總統是可以不爽來申請釋憲的,對不對

00:41:16 - 00:41:17
好

00:41:17 - 00:41:18
這個先擺擺旁邊

00:41:18 - 00:41:18
再來

00:41:20 - 00:41:20
人民呢

00:41:21 - 00:41:22
人民當然可以不爽嘛

00:41:22 - 00:41:24
人民是最典型可以不爽的人嘛,對不對

00:41:24 - 00:41:26
因為他的權力受損了,好

00:41:27 - 00:41:27
好

00:41:28 - 00:41:30
所以到這邊我們先停一下,人民

00:41:30 - 00:41:32
申請釋憲,這大家應該就很有感嘛

00:41:32 - 00:41:33
對，權力受損嘛

00:41:33 - 00:41:34
對，就申請釋憲，可是我問大家

00:41:35 - 00:41:37
我我們跟大家討論一件事情，人民的不爽跟賴清德不爽會是一樣嗎

00:41:41 - 00:41:43
人民的不爽跟賴清德的不爽會一樣嗎

00:41:44 - 00:41:45
不太一樣，我問大家來

00:41:45 - 00:41:47
你幫我看一下，在人民的不爽

00:41:48 - 00:41:52
他/她是來自於他什麼東西的受損，所以他會不爽

00:41:53 - 00:41:54
權利非常好

00:41:54 - 00:41:55
英文怎麼講

00:41:56 - 00:41:56
Right

00:41:56 - 00:41:58
他的right受損,他的權力受損

00:42:00 - 00:42:03
可是如果是國家最高機關申請釋憲的話，它是什麼狀況？

00:42:04 - 00:42:06
它的power，它覺得受損，也是叫，也是叫什麼？

00:42:07 - 00:42:08
權力，

00:42:08 - 00:42:11
可是來，這兩個東西，會不太一樣。

00:42:11 - 00:42:14
一個叫，一個叫做權力，

00:42:15 - 00:42:19
好，

00:42:19 - 00:42:20
這兩個會不會太一樣？

00:42:20 - 00:42:24
所以至少我們學了法律之後一定要知道，權力跟權利是完全不一樣的東西。

00:42:25 - 00:42:26
來，

00:42:26 - 00:42:28
很簡單哦，權力可以限制這個權利，

00:42:29 - 00:42:31
那這個權利同時也可以抵抗這個權力，

00:42:32 - 00:42:36
好，所以right可以抵抗power，那power也可以對right進行一定的限制，

00:42:36 - 00:42:38
所以學習憲法要學習什麼事情？

00:42:38 - 00:42:45
學習憲法就在學習這個power對這個right的限制是否合理的，

00:42:45 - 00:42:47
其實我們就要學習這件事情。

00:42:47 - 00:42:48
好，我問大家，

00:42:49 - 00:42:51
我們很常會聽到有人會常講一句話，要說什麼？

00:42:52 - 00:42:53
我也有人權嘛。

00:42:54 - 00:42:55
對不對？

00:42:55 - 00:42:57
這句話叫做什麼？

00:42:57 - 00:42:58
聽君一席話，如聽一席話。

00:42:58 - 00:42:59
誰沒有人權？

00:42:59 - 00:42:59
對，幹誰沒有人權？

00:42:59 - 00:43:00
做人，

00:43:00 - 00:43:01
中國人，

00:43:01 - 00:43:02
或北韓，他們可能比較沒有。

00:43:02 - 00:43:04
但臺灣是個自由民主的國家，我們有人權啊，

00:43:04 - 00:43:06
對不對，可人權可不可以受到限制？

00:43:07 - 00:43:08
權利可不可以受到限制？

00:43:09 - 00:43:10
你紅燈右轉會罰多少錢？

00:43:11 - 00:43:13
來你騎摩托車的，

00:43:13 - 00:43:14
安全帽是你的嗎？

00:43:14 - 00:43:15
你騎摩托車有沒有紅燈右轉過？

00:43:16 - 00:43:17
怎麼可能？

00:43:18 - 00:43:19
幹，那你曾違規過什麼事情？

00:43:22 - 00:43:23
紅線停車啊，

00:43:23 - 00:43:24
這個，

00:43:24 - 00:43:26
這個我很有感啊，

00:43:26 - 00:43:26
好，

00:43:26 - 00:43:27
我跟大家講，

00:43:28 - 00:43:30
保成旁邊之前我的車停在那邊，

00:43:30 - 00:43:31
下大雨，

00:43:31 - 00:43:33
我沒有辦法騎，我沒有辦法騎回家，你知道嗎？

00:43:34 - 00:43:36
然後我一個禮拜可能來這邊上課一次而已，

00:43:37 - 00:43:38
所以就把車子放在那邊，

00:43:38 - 00:43:42
然後下禮拜上課的時候，我再來這個再拿這樣子喔。

00:43:43 - 00:43:45
媽的，你知道後來怎麼樣，你知道嗎？

00:43:46 - 00:43:48
幹我停在那邊，然後有人把車子移出去，

00:43:48 - 00:43:49
然後移到紅線。

00:43:49 - 00:43:50
然後就被罰了。

00:43:50 - 00:43:51
我操靠北的！

00:43:51 - 00:43:54
我原本停在停車位哦，然後有人把我移出去。

00:43:55 - 00:43:56
幹，這是超不爽。

00:43:56 - 00:43:58
而且後來好像還被拖走，我都忘記了，反正這件事情就搞得我超級麻煩。

00:44:00 - 00:44:00
好像被拖走，幹好不爽喔，越想越不爽喔。

00:44:04 - 00:44:06
幹，媽的靠北，好，你看喔。

00:44:08 - 00:44:09
這個限制就很不合理啊。

00:44:09 - 00:44:12
這個國家應該要把那個人拿，那個人找出來啊。

00:44:12 - 00:44:14
對不對，我原本停得好好的，我停在停。

00:44:15 - 00:44:18
停車我現在跟大家講，停在停車格，你要停裡面一點。

00:44:18 - 00:44:20
我可能停在外面你就會被移走，幹超不爽。

00:44:20 - 00:44:21
好，我要講的事情是什麼。

00:44:22 - 00:44:24
國家權力可不可以限制你，可以啊。

00:44:24 - 00:44:25
限制要合理嘛，對不對。

00:44:26 - 00:44:28
他們說你剛停紅線,對。

00:44:28 - 00:44:30
你是原本就停紅線嘛,還是你是被移。

00:44:30 - 00:44:33
你這樣子就不對了嘛,對不對,那邊不應該停,對不對。

00:44:33 - 00:44:38
所以國家有沒有跟你講一個規則叫做依照道路交通處罰條例,其實你不可以停紅線。

00:44:39 - 00:44:41
那你停紅線就被罰多少錢。

00:44:42 - 00:44:42
600。

00:44:42 - 00:44:45
聽起來好像還可以，還可以接受，好，好。

00:44:46 - 00:44:48
罰這600是不是權力限制？

00:44:48 - 00:44:49
是啊。

00:44:49 - 00:44:49
那你覺得合不合理？

00:44:50 - 00:44:51
還，你覺得不合理。

00:44:52 - 00:44:54
但我那個才叫不合理吧。

00:44:54 - 00:44:56
幹，那個我現在越想越不爽，你知道嗎。

00:44:56 - 00:44:57
我一定要把那個人找出來，媽的。

00:44:58 - 00:44:59
混八蛋，幹移我的車。

00:45:01 - 00:45:03
但本來，本來是沒有紅線的，好。

00:45:04 - 00:45:05
所以你發現一件事情。

00:45:05 - 00:45:08
國家其實處罰你在一定狀況底下其實沒有不行。

00:45:09 - 00:45:11
對不對，你你你這個你停在紅線。

00:45:11 - 00:45:13
罰你600，你可能還可以接受。

00:45:13 - 00:45:15
闖紅燈罰個1000多，可能還可以接受。

00:45:16 - 00:45:18
所以權力本來就可以限制這個權利。

00:45:18 - 00:45:19
Power本來就可以限制這個right。

00:45:19 - 00:45:22
只是這個限制必須要在合情合理狀況底下才可以。

00:45:22 - 00:45:24
這是我們要知道的一件事情。

00:45:24 - 00:45:26
所以啊，人民申請釋憲一直說什麼。

00:45:27 - 00:45:28
他的這個right。

00:45:28 - 00:45:30
被這個power限制的時候。

00:45:30 - 00:45:32
他認為這個限制是不合理的。

00:45:33 - 00:45:34
他就會去挑戰。

00:45:34 - 00:45:35
這人民釋憲。

00:45:36 - 00:45:36
那國家呢？

00:45:36 - 00:45:37
國家是...

00:45:37 - 00:45:39
國家最高機關是它這個power來。

00:45:41 - 00:45:43
它這個power會展現在一件事情，叫做...

00:45:44 - 00:45:44
法規範。

00:45:47 - 00:45:48
好。

00:45:48 - 00:45:52
所以這個法規範可能會對人民權利產生限制。

00:45:53 - 00:45:58
所以人民就會說什麼，因為我權利被這個權力限制了，而且他這個權力的產品叫做法規範。

00:45:59 - 00:46:00
所以我人民申請。

00:46:00 - 00:46:05
釋憲就是為了捍衛我的權利，我去挑戰這個法規，到底是合憲還是違憲的。

00:46:06 - 00:46:11
而如果是國家最高機關代表說什麼，這個法規也可能會限制這個權利啊。

00:46:12 - 00:46:14
對不對，這叫權力分立的概念嘛。

00:46:14 - 00:46:17
在民主國家，請問賴清德什麼事情都可以做嗎？

00:46:18 - 00:46:20
像我們在滑Thread的時候好像覺得他什麼都可以做嘛。

00:46:20 - 00:46:23
對不對，我們就講賴清德什麼清德宗。

00:46:23 - 00:46:24
這個蠻有創意的。

00:46:24 - 00:46:28
我想這民主國家就是可以對各種政策賦予各種綽號。

00:46:28 - 00:46:30
這是最棒的一件事。

00:46:30 - 00:46:36
我從來沒有想過我敬愛的撲馬老師，現在保存在這個臺上，變成立法委員，可以有這麼多不同的這個綽號。

00:46:36 - 00:46:40
他髮型都可以這樣取綽號,所以我跟大家講當政治人物是很冒風險。

00:46:42 - 00:46:46
我還沒當政治人物,我看網路上大家對我容貌的批評,我就已經快受不了了。

00:46:47 - 00:46:48
幹哪來死亡頭。

00:46:48 - 00:46:49
我想幹,頭錯了嗎?

00:46:50 - 00:46:50
對不對,好。

00:46:51 - 00:46:52
所以跟我沒有要講什麼。

00:46:53 - 00:46:54
我已經說什麼，國家最高機關。

00:46:54 - 00:46:58
其實就是一群執行國家公權力的人，這個法規可能也會限制什麼。

00:47:00 - 00:47:01
這個權力，那他可能會覺得這個限制我這個權力是不合理的狀況啊。

00:47:04 - 00:47:07
那他就可以申請，他可能會申請釋憲。

00:47:07 - 00:47:11
所以第40，所以我們看到這個憲法書第47條跟人民第59條就，就不太一樣喔。

00:47:11 - 00:47:16
一個是針對power進行限制，我不開心，我可以申請釋憲，一個是對人民的right進行限制，我不開心，我可以申請釋憲。

00:47:20 - 00:47:21
這兩個這個差別，好。

00:47:22 - 00:47:23
那再來第三個，來。

00:47:24 - 00:47:27
我現在跟大家講，因為他們那個保成說線上錄課的關係。

00:47:27 - 00:47:33
所以我們上課的規則會是大概上個50幾分鐘，我們會下課休息10分鐘，然後我們再上50幾分鐘，然後再下課休息10分鐘。

00:47:34 - 00:47:35
然後再結束，上到9點半。

00:47:36 - 00:47:37
然後跟大家講。

00:47:37 - 00:47:40
因為我是一個精打細算的人，我絕對不會超時加課。

00:47:40 - 00:47:42
因為超時加課我不會有比較多的錢。

00:47:43 - 00:47:44
好，如果有的話我考慮，但是沒有。

00:47:44 - 00:47:47
所以我不會，我絕對，我絕對9點半放大家，放大家走。

00:47:47 - 00:47:48
不用擔心這件事情，因為我以前在當學生的時候。

00:47:48 - 00:47:51
最討厭補習班老師加課，幹超煩，而且我以前在高點的時候。

00:47:55 - 00:47:58
以前因為以前沒有線上錄課這種東西，所以他都要一定要現場上課。

00:47:58 - 00:47:59
所以呢。

00:48:00 - 00:48:00
就很多,然後如果坐在那個裡面

00:48:02 - 00:48:05
幹,上到9點半我想走還走不了,你知道嗎?

00:48:05 - 00:48:11
好,以前高點有些老師上到10點半,上到11點,我想走走不了,我好痛苦這樣,所以我不會做這樣的事情。

00:48:12 - 00:48:14
我不是批評高點,我現在不是批評高點。

00:48:14 - 00:48:17
高點惠我良多，我是靠高點的資本長大的。

00:48:17 - 00:48:20
但是我長大之後靠保成的滋潤才賺錢的。

00:48:20 - 00:48:23
好，所以我絕對不會浪費大家時間，9點半一定下課。

00:48:23 - 00:48:26
所以大家不用擔心，我們就會稍微跟大家講一下這樣子。

00:48:26 - 00:48:26
好，來。

00:48:27 - 00:48:28
立法委員。

00:48:28 - 00:48:29
立法委員可以釋憲。

00:48:30 - 00:48:31
立法委員可以生氣。

00:48:31 - 00:48:33
幹，這件事情有點怪啊。

00:48:33 - 00:48:35
來問大家，我們模擬一個場景。

00:48:36 - 00:48:38
立法委員跑去跟大法官說什麼？

00:48:38 - 00:48:40
哎，大法官，幹，這個法律違憲。

00:48:42 - 00:48:44
你把它宣告違憲，好不好？

00:48:45 - 00:48:46
大法官，你覺得大法官心裡會怎麼想？

00:48:48 - 00:48:49
你覺得大法官心裡會怎麼想？

00:48:50 - 00:48:54
立法委員跑去跟大法官說，這個法律違憲，你幫我修，你幫我宣告他違憲一下，好不好？

00:48:55 - 00:48:56
你覺得大法官怎麼想這件事情？

00:48:58 - 00:48:59
你想想看，如果你是大法官。

00:49:43 - 00:49:44
對，非常好。

00:49:44 - 00:49:46
你講的非常完整，如果是大法官說，你不會自己修。

00:49:46 - 00:49:47
對不對？對啊。

00:49:47 - 00:49:48
你不會自己修喔。

00:49:49 - 00:49:52
你他媽的這個法律違憲，你們找我，你自己修啊。

00:49:52 - 00:49:53
欸，幫我看一下法條怎麼講。

00:49:54 - 00:49:55
法條說什麼？

00:49:56 - 00:49:57
幾分之幾的立法委員？

00:49:59 - 00:50:00
四分之一，所以有沒有一點答案了？

00:50:00 - 00:50:05
我這個每一個主題啊，講是這樣講是比較抽象讓大家比較好記，但它旁邊那個法條大家都要讀熟喔。

00:50:06 - 00:50:10
這幾個憲法訴訟法的法條，你基本上一定要讀熟。

00:50:11 - 00:50:13
我這邊先岔開一下，來。

00:50:13 - 00:50:16
我我想第一堂課先跟大家分享這件事情。

00:50:16 - 00:50:18
大家知道念法律要怎麼念，你知道嗎？

00:50:18 - 00:50:21
我覺得我以前犯了這個錯，我很不想大家再犯這個錯。

00:50:22 - 00:50:24
就是書要怎麼念得熟，大家知道嗎？

00:50:26 - 00:50:28
好，我先跟大家講，記住這個結論。

00:50:29 - 00:50:32
你要很快地看完，看很多遍。

00:50:33 - 00:50:37
因為我以前犯了一個錯，就是我會慢慢看，想說把它看懂再看到下一頁，沒有，你不可能看得懂。

00:50:39 - 00:50:40
因為你不是天才。

00:50:41 - 00:50:42
對不對，你不是陳水扁。

00:50:42 - 00:50:43
你一定看不懂。

00:50:43 - 00:50:45
所以怎樣才可以看得懂，大家知道嗎？

00:50:45 - 00:50:46
看很多遍。

00:50:47 - 00:50:48
就是看很多遍。

00:50:48 - 00:50:48
我舉個例子。

00:50:49 - 00:50:53
我一開始在，不好意思，我一開始在保成教書的時候。

00:50:53 - 00:50:55
我要負責很多的釋字講座。

00:50:56 - 00:51:01
那很常就是今天禮拜五釋字講稿出來，我下禮拜二可能就要講解。

00:51:02 - 00:51:03
那我該怎麼把這個釋字講稿讀熟？

00:51:03 - 00:51:04
很簡單就是反覆一直看。

00:51:05 - 00:51:08
我看一遍、兩遍、三遍、四遍、五遍、六遍，你就熟了。

00:51:09 - 00:51:13
所以你要做的事情是快快的看，看很多遍。

00:51:13 - 00:51:15
你要記住這件事情，讀書一定要這樣讀。

00:51:15 - 00:51:17
不要慢慢看看一遍，這是沒有用的。

00:51:19 - 00:51:20
快快看看很多遍，我舉個例子喔。

00:51:22 - 00:51:23
一天要讀幾頁書？

00:51:23 - 00:51:24
100頁。

00:51:25 - 00:51:26
100頁怎麼可能,不管。

00:51:27 - 00:51:30
因為你重點不是你看這100頁要讀。

00:51:30 - 00:51:31
不用不用。

00:51:31 - 00:51:33
你一天看100頁目的是什麼？

00:51:33 - 00:51:35
要讓你有機會看第二遍,第三遍。

00:51:36 - 00:51:39
我跟大家講，我不知道以前有沒有聽過，大家的這個學校老師有講過。

00:51:40 - 00:51:41
一本書看幾遍一定熟，有講過嗎？

00:51:43 - 00:51:45
我們以前學校老師是這樣講說看七遍。

00:51:47 - 00:51:48
我我我我完全相信。

00:51:48 - 00:51:50
因為我考律師那一年的時候。

00:51:50 - 00:51:52
每一本書都沒有看到七遍。

00:51:53 - 00:51:55
但是至少都看三遍以上。

00:51:56 - 00:51:57
那真的會熟。

00:51:57 - 00:52:00
看三遍以上真的會就是你。

00:52:00 - 00:52:00
你會覺得,

00:52:01 - 00:52:01
哇,

00:52:01 - 00:52:03
我好像大致上都知道他在幹嘛。

00:52:04 - 00:52:05
我記得那時候,

00:52:05 - 00:52:06
我講完這個就先下,

00:52:06 - 00:52:07
那就先下課

00:52:07 - 00:52:07
就是

00:52:07 - 00:52:09
我記得我那時候考選

00:52:09 - 00:52:09
考那個

00:52:10 - 00:52:10
考律師的時候

00:52:11 - 00:52:11
我考選考

00:52:11 - 00:52:12
我是考勞社

00:52:13 - 00:52:13
勞動

00:52:13 - 00:52:15
勞動基準法跟那個社會法。

00:52:16 - 00:52:16
那時候

00:52:17 - 00:52:19
因為勞社法的那個講義,

00:52:19 - 00:52:21
這個解題書很薄,

00:52:21 - 00:52:24
所以我真的就是快速的從8月到10月這兩個月,

00:52:24 - 00:52:25
我看了七遍。

00:52:26 - 00:52:27
我真的就看了七遍。

00:52:28 - 00:52:28
那就是看很快,

00:52:29 - 00:52:29
然後看第二遍,

00:52:29 - 00:52:30
第三遍。

00:52:30 - 00:52:30
我跟大家講,

00:52:31 - 00:52:32
你有沒有那種同樣作品看很多遍？

00:52:33 - 00:52:33
有沒有？

00:52:34 - 00:52:36
電影或是書有沒有看很多遍這種經驗？

00:52:36 - 00:52:36
有沒有？

00:52:37 - 00:52:38
讓子彈飛有看過嗎？

00:52:40 - 00:52:40
幹！

00:52:40 - 00:52:41
我們有這麼大的代溝

00:52:42 - 00:52:42
沒有吧？

00:52:42 - 00:52:42
幹

00:52:43 - 00:52:43
我還算年輕的

00:52:43 - 00:52:44
我幹

00:52:44 - 00:52:45
我跟其他老師比起來，

00:52:45 - 00:52:46
我算年輕的。

00:52:47 - 00:52:48
其他科老師都比我老啊，

00:52:49 - 00:52:50
你們現在有上哪一科的？

00:52:51 - 00:52:52
陳介中比我老啊。

00:52:53 - 00:52:53
大學學長啊,

00:52:54 - 00:52:54
還有誰？

00:52:55 - 00:52:57
陳介中他上課一直拿我當例子,

00:52:57 - 00:52:58
媽的靠北,

00:52:58 - 00:53:00
幹你講我十足不色樣。

00:53:00 - 00:53:01
他媽的,

00:53:01 - 00:53:01
好,

00:53:01 - 00:53:02
你們還有上誰的課？

00:53:03 - 00:53:04
我現在上陳介中

00:53:04 - 00:53:05
他比我老

00:53:05 - 00:53:06
我跟你講袁翟比我老，

00:53:06 - 00:53:06
伊谷也比我老。

00:53:06 - 00:53:07
好，

00:53:07 - 00:53:07
好，

00:53:07 - 00:53:08
我要講什麼？

00:53:09 - 00:53:10
所以你們有沒有一個作品看很多遍,

00:53:10 - 00:53:11
看很多遍你就怎樣,

00:53:11 - 00:53:12
你就會,

00:53:12 - 00:53:14
你就會完全記得他在幹嘛。

00:53:14 - 00:53:15
所以讀書就是要,

00:53:15 - 00:53:16
我覺得就是要這樣讀,

00:53:16 - 00:53:17
就是你要一直看,

00:53:17 - 00:53:18
反覆看,

00:53:18 - 00:53:18
然後看,

00:53:18 - 00:53:20
我記得那時候看到七遍的時候,

00:53:20 - 00:53:21
我印象非常深刻喔,

00:53:21 - 00:53:23
我要寫勞動基準法考那一科的時候啊,

00:53:24 - 00:53:25
我考完當下就覺得,

00:53:25 - 00:53:27
就是我寫完到最後一個字的時候,

00:53:27 - 00:53:28
環顧四周就覺得,

00:53:29 - 00:53:29
幹，

00:53:30 - 00:53:31
這一科我應該考最好，

00:53:31 - 00:53:32
就是要你有這種自信。

00:53:32 - 00:53:33
然後後來那一科怎樣？

00:53:33 - 00:53:34
考得不怎麼好。

00:53:34 - 00:53:35
但好險最後還是考上律師啦,

00:53:35 - 00:53:36
但是你要有這種自信,

00:53:36 - 00:53:36
就覺得幹,

00:53:37 - 00:53:37
會寫,

00:53:37 - 00:53:38
完全會寫。

00:53:38 - 00:53:40
所以書一定要看很多遍,

00:53:40 - 00:53:41
一定要看很多遍,

00:53:41 - 00:53:42
但我的講義不一定要,

00:53:42 - 00:53:43
不一定要看很多遍。

00:53:43 - 00:53:45
因為我沒有覺得我講義特別優秀,

00:53:45 - 00:53:46
但是你可以看你平常

00:53:46 - 00:53:48
比如說你憲法買其他教科書

00:53:48 - 00:53:49
參考書或者是解題書

00:53:50 - 00:53:51
你可以看很多遍沒關係

00:53:51 - 00:53:52
所以重點也要看很多遍。

00:53:52 - 00:53:53
好,

00:53:53 - 00:53:53
好,

00:53:53 - 00:53:54
那我們先休息10分鐘,

00:53:54 - 00:53:56
我們接下來把其他的這個釋憲主體講完之後,

00:53:57 - 00:53:57
我們就要講課題,

00:53:58 - 00:54:00
讓大家知道到底大致上是什麼

00:54:00 - 00:54:00
釋憲這樣子,

00:54:00 - 00:54:02
好，我們休息10分鐘。

00:54:05 - 00:54:07
好，那我們到第四頁，

00:54:07 - 00:54:08
我們剛才講的國家最高機關

00:54:08 - 00:54:09
我們也講人民,

00:54:09 - 00:54:13
我們也講了這個地方立法委員為什麼釋憲,

00:54:13 - 00:54:18
分別不同的理由之外，我們要講法官為什麼可以申請釋憲,

00:54:18 - 00:54:19
然後這邊先講一下我剛才這邊講錯,

00:54:20 - 00:54:23
這兩個是顛倒的，應該是這個是現在，這個是以前。

00:54:24 - 00:54:26
我畫一個東西就知道相反過來

00:54:26 - 00:54:27
拍我剛才講錯

00:54:27 - 00:54:27
好

00:54:28 - 00:54:31
來，所以線上的同學跟錄影的同學這邊要稍微注意一下

00:54:31 - 00:54:32
這邊我這邊講錯

00:54:33 - 00:54:34
我這邊要講，我這邊講錯，這是相反的。

00:54:34 - 00:54:36
那你應該要自己抓出來啦。

00:54:36 - 00:54:38
因為如果認真看法條就知道我講錯。

00:54:38 - 00:54:39
好，我們看第四頁。

00:54:40 - 00:54:41
來，法官為什麼可以申請釋憲？

00:54:42 - 00:54:44
我們來想一下，法官為什麼可以申請釋憲？

00:54:44 - 00:54:45
來，我們思考這件事情喔。

00:54:45 - 00:54:46
來，

00:54:46 - 00:54:50
你覺得法官在什麼條件跟情況底下，他會想要申請釋憲？

00:54:51 - 00:54:51
你想想看。

00:54:52 - 00:54:54
他什麼情況底下法官才會

00:54:55 - 00:54:56
我們這樣想喔

00:54:56 - 00:54:58
你覺得法官申請釋憲是幫自己找麻煩？

00:54:59 - 00:55:01
算不算？是啊

00:55:01 - 00:55:03
幹，原本結案了，對不對？

00:55:03 - 00:55:04
我原本寫個判決,

00:55:05 - 00:55:07
我現在還要寫個釋憲申請書。

00:55:08 - 00:55:09
你覺得他為什麼要申請釋憲?

00:55:10 - 00:55:11
你覺得最大原因是什麼?

00:55:12 - 00:55:13
你想想看。

00:55:14 - 00:55:15
就是看不下去,非常好,正確答案

00:55:15 - 00:55:16
就是判不下去

00:55:16 - 00:55:17
良心不安嘛

00:55:17 - 00:55:19
我們隨便舉例,我們隨便舉個例子

00:55:19 - 00:55:23
幹他真的有通姦,但是我們假設在通姦罪還沒有除罪的狀況底下

00:55:24 - 00:55:26
這當事人真的有被告，真的有通姦

00:55:27 - 00:55:31
但我身為一個法官，我真的覺得通姦罪真的要違憲啊

00:55:31 - 00:55:33
好，我們之後有跟大家講通姦罪這件事情

00:55:33 - 00:55:34
像我的立場

00:55:34 - 00:55:37
我在大學的時候就覺得通姦罪絕對是違憲的一件事情

00:55:37 - 00:55:40
因為這個事情不需要到判刑,

00:55:40 - 00:55:42
就是你在婚姻當中跟別人做愛，哇好像很渣,

00:55:43 - 00:55:45
渣要到判刑嗎？

00:55:46 - 00:55:47
這是兩回事吧。

00:55:47 - 00:55:49
臺灣人很喜歡就是，喔不對的事情就要判刑。

00:55:50 - 00:55:52
幹，監獄哪有那麼多，對不對？

00:55:52 - 00:55:55
你在婚姻當中跟別人做愛要去坐牢？

00:55:56 - 00:55:57
幹，你不是很瞎嗎？

00:55:57 - 00:55:59
你不覺得你現在講起來不會覺得很瞎嗎？

00:55:59 - 00:56:00
然後

00:56:00 - 00:56:03
你看你進去做牢，然後大家說你犯什麼罪？我殺人。

00:56:03 - 00:56:04
我砍人。

00:56:04 - 00:56:06
我我我我販毒，你...

00:56:06 - 00:56:08
我在...我跟別人做愛。

00:56:08 - 00:56:10
幹，這超怪的，媽，這什麼毛病？

00:56:11 - 00:56:13
這種道德立法超級白痴的,

00:56:13 - 00:56:17
其實,我講我講真的,大法官是791號解釋,

00:56:17 - 00:56:21
講白一點就是他覺得婚姻當中跟別人做愛要把它關起來,幹超級奇怪,

00:56:22 - 00:56:23
其實這背後還有嚴肅的性別問題,

00:56:24 - 00:56:26
就是其實通姦罪到最後是處罰女性,

00:56:26 - 00:56:28
這個之後我們在平等權的時候會講,

00:56:28 - 00:56:30
先講通姦罪其實是處罰女性,

00:56:31 - 00:56:35
所以那時候很多的，我覺得很多的老一輩女性有跳出來說,

00:56:35 - 00:56:36
這樣以後我老公外遇怎麼辦?

00:56:36 - 00:56:39
你老公外遇這個很明顯這跟法律無關你知道嗎,

00:56:39 - 00:56:43
也不會因為今天沒有通姦罪你老公就，你老公就立刻，喔沒有通姦罪了，我要去外遇了。

00:56:43 - 00:56:45
外遇這個有一個很重要的前提叫什麼？

00:56:45 - 00:56:46
你有能力外遇。

00:56:47 - 00:56:51
你不會因為今天沒有通姦罪，你突然能力這樣打電動這樣加二這樣子。

00:56:51 - 00:56:51
不會。

00:56:52 - 00:56:57
你沒有外遇的魅力，也不會因為今天沒有通姦罪，你突然變得很有魅力了。

00:56:58 - 00:56:59
對，是，我覺得是這樣，他不是我爸。

00:56:59 - 00:57:02
我我覺得我爸看起來不太會外遇的感覺。

00:57:02 - 00:57:03
感覺啦。

00:57:03 - 00:57:03
誰知道。

00:57:04 - 00:57:08
如果假設，假設我爸其實有，我我我會覺得我爸很酷喔這樣。

00:57:08 - 00:57:12
但我我的想像是今天沒有通姦罪，我不會覺得我爸瞬間魅力加二，他就會去外遇。

00:57:12 - 00:57:13
不會。

00:57:13 - 00:57:18
所以，這這這，我要跟大家講通姦罪其實有背後很嚴肅的性別議題。

00:57:18 - 00:57:21
其實它最後最終處罰是女性，以統計上來講。

00:57:21 - 00:57:24
所以你看法官來講，他覺得通姦罪不應該存在，

00:57:25 - 00:57:28
那他如果判不下去，他唯一能做的事情就是什麼？

00:57:28 - 00:57:29
不要判了。

00:57:29 - 00:57:30
那不要判了怎麼辦？

00:57:31 - 00:57:33
你就會違法，因為法官依法判決啊。

00:57:33 - 00:57:37
所以有一個轉換的管道，就是好，那你停止審判，我讓你申請釋憲。

00:57:38 - 00:57:40
依照釋憲的結果，你來進行判決。

00:57:40 - 00:57:43
如果釋憲方案通過的話，那你就按照你的良心判決。

00:57:44 - 00:57:47
但如果沒有通過代表說，你的想法大法官不接受。

00:57:47 - 00:57:50
好，所以法官申請釋憲，你會發現又跟前面不太一樣。

00:57:50 - 00:57:51
他是良心不安判不下去

00:57:51 - 00:57:52
OK

00:57:52 - 00:57:53
好，再來還有什麼

00:57:53 - 00:57:55
地方自治團體

00:57:55 - 00:57:57
這邊就會比較複雜了

00:57:57 - 00:58:00
這就比較複雜，我們到後面再把它講清楚一點。

00:58:00 - 00:58:04
但地方自治團體就會比較複雜，因為它有兩個釋憲的方式。

00:58:04 - 00:58:05
這就有點複雜了。

00:58:05 - 00:58:07
我現在不贅述，因為再講下去會有點麻煩。

00:58:08 - 00:58:10
但是你幫我記住兩件事情。

00:58:11 - 00:58:15
地方自治團體在憲法訴訟法第82條的釋憲。

00:58:16 - 00:58:18
比較像是國家最高機關的視線。

00:58:19 - 00:58:20
就那個邏輯是差不多的。

00:58:21 - 00:58:22
我們現在先不細談。

00:58:22 - 00:58:25
我們到時候講到那個地方的時候會再細談。

00:58:25 - 00:58:27
但是現在先讓大家有觀念。

00:58:27 - 00:58:29
82條跟47條有一點像。

00:58:32 - 00:58:33
你就先記住這個概念。

00:58:33 - 00:58:37
好，就是憲法，這個地方自治團體申請釋憲的時候，82條跟47條有點像。

00:58:38 - 00:58:40
那83條跟誰很像？

00:58:41 - 00:58:43
83條跟59條人民釋憲很像。

00:58:43 - 00:58:45
好，所以他們是有點姊妹關係喔。

00:58:45 - 00:58:48
就是82條跟47條很像。

00:58:49 - 00:58:53
然後83條跟59條的人民釋憲是有點像。

** 註解:這裡要說明82,47,83,59這幾條釋憲

00:58:53 - 00:58:54
你先知道這件事情就好。

00:58:55 - 00:58:57
好，你到最後我再幫你喚起這個記憶，看起來就會比較

00:58:58 - 00:58:59
就會比較輕鬆了。

00:58:59 - 00:59:00
好。

00:59:00 - 00:59:00
好。

00:59:01 - 00:59:02
我先講到這。

00:59:03 - 00:59:05
然後你幫我看一下這個下面兩個，下面兩個其實就是二試比較不會考，一試比較會考的。

00:59:09 - 00:59:11
我們先看憲訴法第77條。

00:59:11 - 00:59:16
他說政黨目的或行為危害中華民國之存在或自由民主憲政之序，主管機關得申請法庭為違憲宣告之判決。

00:59:19 - 00:59:21
來，這個在概念上，我們可以幫我補上旁邊，這叫防衛性民主。

** 備註：這裡提到77條以及一試比較會考，要說明這條以及防衛性民主 **

00:59:22 - 00:59:25
什麼叫做防衛性民主？

00:59:25 - 00:59:27
這個概念怎麼來的？

00:59:27 - 00:59:28
來，我問大家，民主

00:59:29 - 00:59:32
有沒有可能會可逆？

00:59:33 - 00:59:34
什麼意思？

00:59:34 - 00:59:39
你要我們從人類的歷史上，你會覺得民主好像是一個線性式的發展。

00:59:39 - 00:59:41
以前就是什麼國王跟皇帝。

00:59:41 - 00:59:43
然後慢慢的我們走向民主。

00:59:43 - 00:59:44
對不對，大家都越變越好。

00:59:45 - 00:59:46
但真的是這個樣子嗎？

00:59:46 - 00:59:49
有沒有國家走到民主，然後又後退成獨裁威權的？

00:59:50 - 00:59:52
你當然如果你滑坡的話，你會覺得幹臺灣

00:59:53 - 00:59:56
的你你你你你會覺得臺灣就要民主之後一直在後退。

00:59:57 - 00:59:59
就是我都不知道那什麼時候前進過這樣子，好。

01:00:00 - 01:00:01
我先講臺灣絕對不是。

01:00:02 - 01:00:05
因為說真的，自不自由這件事情真的是，

01:00:05 - 01:00:07
我覺得最最典型的樣態就是言論自由嘛。

01:00:08 - 01:00:09
對不對，就是，

01:00:10 - 01:00:12
就是以臺灣來講，它絕對是自由的狀態。

01:00:12 - 01:00:14
好,這樣講的時候有點過頭,

01:00:14 - 01:00:14
我直接舉個例子。

01:00:15 - 01:00:16
你知道大家知道阿富汗?

01:00:18 - 01:00:21
阿富汗現在因為塔利班,不是塔綠班,塔利班政權的關係,

01:00:22 - 01:00:24
你有看到他們國家的女生都要把自己包得,

01:00:24 - 01:00:26
但是你去看1970年代的阿富汗

01:00:27 - 01:00:28
他們女生不需要包起來。

01:00:29 - 01:00:35
這就是阿富汗這個國家其實是曾經有自由民主過，後來因為發生一些事情慢慢倒退的。

01:00:35 - 01:00:36
所以我先講一件事情

01:00:37 - 01:00:39
自由民主是可逆的。

01:00:40 - 01:00:41
好，我們再看憲訴法第77條，

01:00:42 - 01:00:45
所以這個防衛性民主想要保障的事情是什麼？

01:00:45 - 01:00:50
是保障我們的國家必須得民主。

01:00:50 - 01:00:51
我覺得其實邏輯是這樣子。

01:00:52 - 01:00:55
那來問大家，那你知道，好，阿富汗可能並不是一個很精確的案例。

01:00:56 - 01:01:10
你知道哪一個國家

01:01:10 - 01:01:27
從自由民主這件事情

01:01:27 - 01:01:42
變成不自由民主?

01:01:43 - 01:01:45
大家知道有沒有這樣的國家?

01:01:46 - 01:01:48
有一個國，阿富汗那個可能並不是那麼精確。

01:01:48 - 01:01:49
好。

01:01:49 - 01:01:53
有沒有國家是從自由民主可以選舉，啊？

01:01:54 - 01:01:56
你說中國嗎？

01:01:58 - 01:02:00
你覺得中國什麼時候自由過？

01:02:00 - 01:02:00
他比較

01:02:00 - 01:02:01
你知道

01:02:01 - 01:02:02
他比較不是說

01:02:02 - 01:02:04
這個民主在這邊已經施行了,

01:02:05 - 01:02:07
然後突然瞬間利用這個制度變成不民主。

01:02:08 - 01:02:09
他比較像是施行了兩年,

01:02:09 - 01:02:10
這就一下子不見了,

01:02:10 - 01:02:12
就突然換另外一個政權了。

01:02:12 - 01:02:14
就像蔣中正就跑到臺灣來了嘛,

01:02:14 - 01:02:14
對不對?

01:02:15 - 01:02:17
所以這個案例不太怎麼精確。

01:02:17 - 01:02:18
我想更精確一點,

01:02:18 - 01:02:19
有沒有什麼案例是,

01:02:19 - 01:02:20
這個國家本來是民主,

01:02:20 - 01:02:23
結果他們透過民主的方式變得不民主。

01:02:24 - 01:02:24
好,

01:02:24 - 01:02:26
我們現在在講義的第四頁,

01:02:26 - 01:02:29
主體是內政部的地方。

01:02:29 - 01:02:31
我們在講憲法訴訟法第77條的概念,

01:02:31 - 01:02:33
講義第四頁的地方。

01:02:33 - 01:02:33
來,

01:02:34 - 01:02:36
有沒有，有沒有國家是這個樣子？

01:02:37 - 01:02:37
那我跟大家跟大家講,

01:02:38 - 01:02:38
德國。

01:02:39 - 01:02:40
納粹，

01:02:40 - 01:02:41
納粹大家知道吧？

01:02:42 - 01:02:43
應該沒有人不知道，

01:02:43 - 01:02:43
對不對？

01:02:44 - 01:02:45
希特勒大家都知道吧？

01:02:45 - 01:02:46
對,

01:02:46 - 01:02:47
希特勒是一個什麼樣的人？

01:02:47 - 01:02:49
是一個曾經是畫家被退學

01:02:50 - 01:02:52
如果現在大家看到任何的畫家被退學要小心。

01:02:53 - 01:02:53
對不對？

01:02:54 - 01:02:55
就是你就讓他當畫家就好,

01:02:55 - 01:02:56
對不對？

01:02:56 - 01:02:56
你看,

01:02:57 - 01:02:58
一壓退學他變獨裁者。

01:02:58 - 01:02:59
來,

01:02:59 - 01:03:01
希特勒就是透過民主的方式上臺的。

01:03:01 - 01:03:02
當希特勒在的時候,

01:03:02 - 01:03:04
他前身是威瑪共和國,

01:03:04 - 01:03:06
所以其實在德國曾經是一個民主國家,

01:03:06 - 01:03:08
可在民主國家體制狀況底下,

01:03:08 - 01:03:12
最後納粹是用德國民主的方式上臺,

01:03:12 - 01:03:13
然後最後用非民主的方式,

01:03:14 - 01:03:16
用納粹的方式摧毀德國的民主制度。

01:03:17 - 01:03:18
所以憲法訴訟法第77條,

01:03:19 - 01:03:20
其實它的原生

01:03:20 - 01:03:23
是在我們在中華民國憲法增修條文第五條第五項,

01:03:23 - 01:03:25
它其實有講到所謂的防衛性民主。

01:03:25 - 01:03:26
也就是說什麼?

01:03:26 - 01:03:27
它預設了一件事情。

01:03:28 - 01:03:30
在我們國家的所有的政黨，

01:03:30 - 01:03:32
理論上應該都有兩件事情，

01:03:33 - 01:03:33
第一，

01:03:34 - 01:03:36
你要支持自由民主憲政秩序。

01:03:36 - 01:03:37
第二，

01:03:37 - 01:03:39
你不能危害中華民國之存在。

01:03:40 - 01:03:40
好，

01:03:40 - 01:03:41
所以也就是說什麼？

01:03:41 - 01:03:43
在臺灣至少我們的政黨有這個底線喔。

01:03:44 - 01:03:45
所以我跟大家講，

01:03:45 - 01:03:46
所謂的自由民主是無限上綱的嗎？

01:03:47 - 01:03:47
其實不是喔。

01:03:48 - 01:03:48
其實這是有，

01:03:49 - 01:03:49
也就是說，

01:03:50 - 01:03:51
大家如果我們對自由民主的理解就是，

01:03:51 - 01:03:52
啊，

01:03:52 - 01:03:53
大家都有不同的想法啦，

01:03:54 - 01:03:55
其實不一定正確。

01:03:55 - 01:03:57
有些人在有些特定條件底下，

01:03:58 - 01:03:59
那種作為可能

01:04:00 - 01:04:01
可能不是正確的，

01:04:01 - 01:04:02
我們的憲法預設這件事情。

01:04:02 - 01:04:05
第二個是牴觸自由民主憲政秩序，

01:04:05 - 01:04:06
這個等一下我們會講。

01:04:06 - 01:04:08
這個是危害中華民國之存在。

01:04:09 - 01:04:12
但是跟大家講，危害中華民國之存在，這句話其實就很尷尬，為什麼？

01:04:13 - 01:04:17
危害中華民國之存在的前提叫做，你知道什麼是中華民國。

01:04:18 - 01:04:18
好，

01:04:19 - 01:04:21
這個地方大家就會在Dcard上開始批評我了。

01:04:22 - 01:04:23
老師上課講政治,

01:04:23 - 01:04:27
可是不是我的錯啊,憲法講中華民國,不是我們在學中華民國憲法,

01:04:27 - 01:04:28
對不對?

01:04:28 - 01:04:32
在中華民國憲法對於中華民國的言說,其實是不太清楚的。

01:04:33 - 01:04:35
好,所以這一條會有它的尷尬,

01:04:35 - 01:04:37
來，我所以問大家，臺灣目前有沒有任何政黨被解散過？

01:04:38 - 01:04:38
有嗎？

01:04:39 - 01:04:40
沒有喔。

01:04:40 - 01:04:43
最近內政部想要解散，解散統促黨。

01:04:44 - 01:04:45
好，就是中華統一促進黨。

01:04:46 - 01:04:48
大家知道中華統一促進黨的老大是誰，你知道嗎？

01:04:48 - 01:04:49
白狼

01:04:49 - 01:04:51
白狼名為是白的，但他其實是黑道。

01:04:52 - 01:04:55
好，然後為什麼想要解散它，因為他們發現那個政黨裡面太多人犯罪了。

01:04:56 - 01:04:59
就是都是組織犯罪，裡面真的都是一些犯罪者這樣子。

01:04:59 - 01:05:01
OK，那這裡我覺得這兩件事情啦，

01:05:02 - 01:05:05
德國跟韓國其實都有發生過這件事情。

01:05:05 - 01:05:08
德國在2018年的時候，他們想要解散一個政黨叫另類選擇黨，

01:05:08 - 01:05:14
因為他們覺得這個政黨是，就是他們就是要復興這個所謂的極端右派主義，

01:05:14 - 01:05:18
要極右派，然後想要復興，有點像復興納粹的。

01:05:18 - 01:05:20
可是後來沒有解散，沒有解散。

01:05:21 - 01:05:26
然後反正這個AFD就是另類選擇黨，後來在德國現在目前變成是他們國家第二大黨。

01:05:26 - 01:05:26
好。

01:05:27 - 01:05:33
那韓國在前幾年曾經解散過一個親北，就是親這個北韓路線的一個政黨。

01:05:33 - 01:05:34
叫做什麼什麼，我也忘記了。

01:05:35 - 01:05:35
反正他有被解散

01:05:36 - 01:05:41
但他解散之後他又另外立了一個新的黨，然後立場也有點接近，但是比較沒那麼激進

01:05:41 - 01:05:41
好

01:05:42 - 01:05:45
所以這東西，這個，我們不要跟大家講那麼細緻，因為它還是學術上的討論

01:05:46 - 01:05:47
只跟大家說會有這個狀況

01:05:47 - 01:05:49
這一試比較會考，一試比較不會考。

01:05:49 - 01:05:50
好。

01:05:50 - 01:05:51
最後一個，憲法第68條，

01:05:52 - 01:05:54
來，總統副總統彈劾，

01:05:54 - 01:05:54
好。

01:05:55 - 01:05:56
什麼情況底下會彈劾？

01:05:57 - 01:06:00
就是立法院對總統副總統提

01:06:00 - 01:06:00
出彈劾案，

01:06:01 - 01:06:07
然後提出之後為什麼要走憲法判決，因為要有憲法法庭來宣告總統副總統有沒有需要被彈劾過關。

01:06:07 - 01:06:08
好，這個是很重要的事情。

01:06:08 - 01:06:13
來，所以在我們國家要把總統副總統趕下臺有兩種方式，

01:06:13 - 01:06:15
一種叫做彈劾，透過憲法法庭的判決。

01:06:16 - 01:06:18
另外一種叫做什麼？

01:06:18 - 01:06:19
罷免，基本上就這兩件事情。

01:06:19 - 01:06:21
在臺灣目前都沒有發生過。

01:06:21 - 01:06:23
好，最近一次發生在國家在哪裡？

01:06:24 - 01:06:25
韓國，非常好。

01:06:25 - 01:06:28
因為韓國的梨泰院在去年的什麼？

01:06:28 - 01:06:29
不要幾月，

01:06:29 - 01:06:31
12月的時候突然發生，突然要做什麼？

01:06:31 - 01:06:32
戒嚴。

01:06:32 - 01:06:34
我當天印象深刻，你知道嗎？

01:06:34 - 01:06:35
我心想幹啥小。

01:06:35 - 01:06:37
我看到的第一時間就是幹啥小，

01:06:37 - 01:06:37
為什麼？

01:06:37 - 01:06:39
就韓國有發生什麼事嗎?

01:06:39 - 01:06:41
就後來證明我的幹啥小的反應是對的,

01:06:41 - 01:06:43
因為真的沒有發生什麼事。

01:06:43 - 01:06:47
好,所以當時他們後來就戒嚴就一下就取消嘛。

01:06:47 - 01:06:48
我現在跟大家講,

01:06:48 - 01:06:49
這個有點題外話。

01:06:50 - 01:06:50
嗯，

01:06:51 - 01:06:57
我一直都覺得就是這個，以前學法律沒什麼感覺，

01:06:57 - 01:07:00
但是我看到韓國這個案子、這個狀況之後，

01:07:00 - 01:07:02
我就覺得所謂自由民主啊，

01:07:02 - 01:07:04
或是法治這個概念啊，其實來自於什麼，你知道嗎？

01:07:05 - 01:07:07
其實它有時候來自於猶豫。

01:07:08 - 01:07:11
大家知道那時候韓國為什麼戒嚴沒辦法成功的關鍵是什麼？

01:07:12 - 01:07:16
因為戒嚴理論上是個樣子，你總統實施戒嚴之後要經過立法院追認，

01:07:17 - 01:07:19
大致上各個民主國家都這樣子。

01:07:19 - 01:07:21
所以尹錫悅那天打的如意算盤是什麼，你知道嗎？

01:07:21 - 01:07:25
他立刻宣佈戒嚴之後，他找軍警包圍立法院，

01:07:25 - 01:07:27
不讓那些立法委員到裡面。

01:07:28 - 01:07:34
因為如果立法委員到裡面之後，因為他們當時的這個國會的最大勢力跟尹錫悅是不同派、不同政黨的。

01:07:34 - 01:07:36
所以他擔心一件事情是，

01:07:36 - 01:07:37
好啊,

01:07:37 - 01:07:39
我現在戒嚴，立法院一定會立刻取消。

01:07:39 - 01:07:41
所以他要找軍警要包圍這個立法院。

01:07:42 - 01:07:44
結果那時候他一宣佈要戒嚴的時候，所有立法委員怎麼樣？

01:07:45 - 01:07:47
半夜突然看到這件事情，幹！衝啊！

01:07:47 - 01:07:48
好,

01:07:48 - 01:07:48
用衝的,

01:07:48 - 01:07:52
當現在這個總統李在明當時還是國會議員，他邊開直播邊衝，你知道嗎？

01:07:53 - 01:07:53
他邊開直播,

01:07:53 - 01:07:57
我不知道用IG還是臉書直播，就邊開直播，然後邊衝，然後翻牆這樣子。

01:07:57 - 01:07:59
人民看得很感動。

01:07:59 - 01:08:00
但是你知道嗎？

01:08:00 - 01:08:01
關鍵是什麼你知道嗎？

01:08:01 - 01:08:02
那個軍警，

01:08:02 - 01:08:05
因為被下令怎麼樣，不準讓國會議員進去立法院嘛。

01:08:05 - 01:08:08
你知道軍警得到這個指令的時候，他第一個想法是什麼你知道嗎？

01:08:08 - 01:08:09
幹啥小。

01:08:10 - 01:08:12
你知道，心中想幹啥小，

01:08:13 - 01:08:15
所以很誇張，他不一定這樣想，

01:08:15 - 01:08:16
他們可能講西巴。

01:08:16 - 01:08:16
好。

01:08:17 - 01:08:19
這個幹嘛，啥小這三個字,

01:08:19 - 01:08:20
就是自由民主啊,

01:08:20 - 01:08:20
為什麼?

01:08:20 - 01:08:21
就是,

01:08:21 - 01:08:21
為什麼啊？

01:08:22 - 01:08:23
為什麼要聽總統的話？

01:08:23 - 01:08:24
現在有發生什麼事嗎？

01:08:25 - 01:08:27
就如果今天是進入到戰爭時期的時候，

01:08:27 - 01:08:27
我們可以理解這種狀態。

01:08:28 - 01:08:29
但為什麼現在要這樣做？

01:08:30 - 01:08:30
所以那時候大家說，

01:08:31 - 01:08:32
根據記者的拍攝現場經驗，

01:08:32 - 01:08:34
就是那個報導叫做，

01:08:34 - 01:08:38
那些軍警要拉那些國會議員的時候，拉得力不從心。

01:08:39 - 01:08:39
也就是,

01:08:39 - 01:08:41
我現在到底在幹嘛？

01:08:41 - 01:08:43
所以最後所有人都跑進去啊。

01:08:43 - 01:08:44
對不對？

01:08:44 - 01:08:44
甚至那個有議員,

01:08:45 - 01:08:46
而且你看,

01:08:46 - 01:08:47
他在下令戒嚴的時候,

01:08:47 - 01:08:50
我記得有這個國會議員直接對這個軍警罵,

01:08:50 - 01:08:52
說你有種現在對我開槍。

01:08:52 - 01:08:53
然後那些軍警就是,

01:08:53 - 01:08:54
他也不敢開啊。

01:08:55 - 01:08:55
所以你看，

01:08:55 - 01:08:56
那個猶豫，

01:08:56 - 01:08:58
你不覺得他就是自由民主的力量嗎？

01:08:59 - 01:09:02
因為自由民主意味著所有的人民不管你是什麼位階，

01:09:02 - 01:09:04
你不管誰下令你都會去思考,

01:09:04 - 01:09:05
幹這樣對嗎?

01:09:06 - 01:09:07
只有在威權的國家,

01:09:07 - 01:09:08
我們才不會去思考。

01:09:09 - 01:09:11
好比說以前的這個,

01:09:11 - 01:09:12
我們以前臺灣的社會,

01:09:12 - 01:09:14
或者說現在的中國或北韓。

01:09:15 - 01:09:15
可是你看自由,

01:09:15 - 01:09:18
在自由民主的社會，他有一個最大的問題就是風險的配置嘛。

01:09:18 - 01:09:20
就這個國家進入到自由民主之後,

01:09:20 - 01:09:22
你要做任何的事情都沒那麼簡單。

01:09:23 - 01:09:25
不管你是國家的哪一個力量，

01:09:25 - 01:09:26
你要做好事沒那麼簡單，

01:09:26 - 01:09:28
你要做壞事也沒那麼簡單。

01:09:28 - 01:09:29
其實這就是自由民主的力量。

01:09:29 - 01:09:31
所以我看到那一剎那的時候就，啊，

01:09:31 - 01:09:31
懂了，

01:09:31 - 01:09:32
其實就那個感覺。

01:09:32 - 01:09:33
那個猶豫，

01:09:34 - 01:09:35
那個猶豫不決。

01:09:35 - 01:09:38
就代表說自由民主這個種子是在大家心中是有萌芽的。

01:09:39 - 01:09:39
如果，

01:09:40 - 01:09:40
如果，

01:09:40 - 01:09:42
如果我是一個韓國的軍警，

01:09:42 - 01:09:43
他們一來我全部開槍。

01:09:43 - 01:09:44
代表說我沒救，沒救了。

01:09:45 - 01:09:46
自由民主的補習，

01:09:46 - 01:09:46
他根本沒有，

01:09:46 - 01:09:47
他根本沒有上，

01:09:47 - 01:09:48
好。

01:09:48 - 01:09:48
好,

01:09:48 - 01:09:49
所以我覺得大概是這樣子的概念,

01:09:49 - 01:09:50
OK,

01:09:50 - 01:09:50
好,

01:09:50 - 01:09:52
我們現在大概已經把四五頁已經把什麼

01:09:52 - 01:09:53
主題講完了。

01:09:53 - 01:09:54
好,

01:09:54 - 01:09:55
所以其實主題多不多?

01:09:55 - 01:09:56
能實現主題多不多?

01:09:57 - 01:09:57
其實沒有很多,對不對?

01:09:58 - 01:09:59
所以考試你就要知道，其實就這幾個嘛。

01:10:00 - 01:10:01
我們現在可以背，

01:10:01 - 01:10:03
內政部跟立法院最後這兩個不用背，

01:10:04 - 01:10:04
就背幾個？

01:10:05 - 01:10:05
五個啊。

01:10:06 - 01:10:06
哪五個？

01:10:07 - 01:10:08
國家最高機關

01:10:08 - 01:10:09
人民

01:10:09 - 01:10:10
立法委員

01:10:10 - 01:10:10
法官

01:10:11 - 01:10:11
地方自治團體

01:10:12 - 01:10:12
就這五個。

01:10:13 - 01:10:16
所以考試如果看到說，來請問釋憲性，腦袋第一個跑出來什麼？

01:10:16 - 01:10:17
就這五個。

01:10:17 - 01:10:18
你現在在問誰？

01:10:19 - 01:10:19
所以你看喔，

01:10:19 - 01:10:20
所以我這樣問大家一件事情，

01:10:21 - 01:10:23
在臺灣，比中指代表說他心情怎麼樣？

01:10:24 - 01:10:24
不爽。

01:10:25 - 01:10:26
有誰可以不爽？

01:10:26 - 01:10:27
就這五個

01:10:27 - 01:10:29
就這五個主體是可以不爽的

01:10:29 - 01:10:29
OK?

01:10:30 - 01:10:30
好

01:10:30 - 01:10:31
我們現在知道誰不爽了嘛

01:10:32 - 01:10:33
那我們現在要知道什麼？

01:10:33 - 01:10:35
他在不爽誰啊？

01:10:35 - 01:10:35
對不對？

01:10:36 - 01:10:38
有人不爽，你總知道他在不爽誰嘛，

01:10:38 - 01:10:39
對不對？

01:10:39 - 01:10:40
你不爽的對象可能是誰？

01:10:40 - 01:10:41
可能你爸你媽，

01:10:41 - 01:10:42
可能你男女朋友，

01:10:42 - 01:10:43
可能是你同學，

01:10:43 - 01:10:44
你得知道不爽誰。

01:10:44 - 01:10:47
因為不爽誰的敘事方式一定是有差的嘛,

01:10:48 - 01:10:50
我如果不爽我爸媽跟我如果不爽我女朋友,

01:10:50 - 01:10:50
跟我如果不爽我朋友,

01:10:51 - 01:10:52
我講出來的話會是一樣的嗎?

01:10:53 - 01:10:54
一定不一樣嘛,

01:10:55 - 01:10:56
對誰會最兇？

01:10:57 - 01:10:58
我想一下,

01:11:00 - 01:11:01
我好像都還好,

01:11:02 - 01:11:03
好像我爸媽會稍微兇一點點,

01:11:04 - 01:11:07
但其實我本人比較不是一個兇的人。

01:11:07 - 01:11:08
所以應該都還好,

01:11:08 - 01:11:12
我只有在公共場合比較，好像看起來比較兇而已,

01:11:12 - 01:11:13
但其實我不兇,

01:11:13 - 01:11:13
好,

01:11:14 - 01:11:15
但是至少回到不一樣,

01:11:15 - 01:11:16
所以我們現在就要學一件事情,

01:11:17 - 01:11:18
來，釋憲的客體是什麼？

01:11:19 - 01:11:21
主體申請釋憲因為他不爽,

01:11:21 - 01:11:23
他現在要找，幹，誰讓我我不爽,

01:11:24 - 01:11:25
那找誰讓我我不爽目的是什麼？

01:11:26 - 01:11:27
我要把它抓起來找誰告狀？

01:11:28 - 01:11:29
大法官啊,

01:11:30 - 01:11:31
所以大法官要審查的客體,

01:11:32 - 01:11:33
就是我主體不爽的對象,

01:11:34 - 01:11:35
那我們現在接下來就要記,

01:11:35 - 01:11:40
有哪些人、有哪些東西是可以被不爽的？

01:11:40 - 01:11:41
因為這很重要喔！

01:11:41 - 01:11:41
來，

01:11:42 - 01:11:43
記住一件事情喔！

01:11:43 - 01:11:46
不是每一個主體都可以不爽每一個客體。

01:11:47 - 01:11:48
這是有排列組合的,

01:11:49 - 01:11:51
有些主體只能不爽這些客體,

01:11:51 - 01:11:52
記住這件事情喔,

01:11:52 - 01:11:54
所以我們先把所有客體學完,

01:11:54 - 01:11:55
你就會慢慢知道,

01:11:55 - 01:11:56
來,第一個,

01:11:56 - 01:11:57
憲法,

01:11:58 - 01:12:00
第一個這個組合就很

01:12:00 - 01:12:00
怪啊,

01:12:01 - 01:12:02
憲法可以成為釋憲客體,

01:12:03 - 01:12:04
白話的翻譯叫做什麼？

01:12:04 - 01:12:06
憲法會違憲。

01:12:07 - 01:12:08
幹，這句話超怪的。

01:12:08 - 01:12:09
憲法可以違憲。

01:12:10 - 01:12:15
憲法可以違憲這個概念有點像是我在幼稚園的時候，我媽跟我講說老師可能會講錯。

01:12:15 - 01:12:19
你在幼稚園的時候你會覺得不可能，老師不可能講錯，老師絕對正確。

01:12:20 - 01:12:22
對，可是你到國中就發現沒有，老師是絕對的錯誤。

01:12:22 - 01:12:23
對不對？

01:12:23 - 01:12:23
好，

01:12:24 - 01:12:25
憲法會違憲，意味著什麼？

01:12:26 - 01:12:27
憲法會錯。

01:12:28 - 01:12:30
那如果憲法會錯的話，他憑什麼可以說別人違憲？

01:12:31 - 01:12:31
對不對？

01:12:32 - 01:12:35
你看法律違憲，法律會違憲意味著什麼？憲法是對的，法律是錯的，

01:12:36 - 01:12:36
所以法律會違憲。

01:12:37 - 01:12:39
那如果憲法會違憲的話，那法律還會違憲嗎？

01:12:40 - 01:12:40
好,

01:12:40 - 01:12:41
這個問題就會有很多紛爭。

01:12:42 - 01:12:43
好，我們這時候先講一個故事。

01:12:44 - 01:12:47
我們之後會再講更清楚一點，但這時候你先聽我講這個故事。

01:12:47 - 01:12:48
你用聽的就好。

01:12:48 - 01:12:49
事情是這個樣子的。

01:12:50 - 01:12:52
來，臺灣有經過幾次修憲？

01:12:53 - 01:12:53
大家記不記得？

01:12:53 - 01:12:55
好，我問這個，我這個問法有問題。

01:12:56 - 01:12:57
中華民國經過幾次修憲？

01:12:58 - 01:12:59
七次，非常好。

01:13:00 - 01:13:02
那七次每一次都，

01:13:02 - 01:13:03
就是修完就過了嗎？

01:13:04 - 01:13:04
其實沒有。

01:13:04 - 01:13:05
有一次，

01:13:05 - 01:13:06
就發現一件事，

01:13:06 - 01:13:06
就發生一個狀況，

01:13:07 - 01:13:07
這狀況怎麼樣？

01:13:07 - 01:13:08
來，事情是這個樣子的。

01:13:09 - 01:13:09
那一次呢,

01:13:09 - 01:13:10
這個,

01:13:10 - 01:13:12
呃，以前的修憲機關叫什麼？

01:13:14 - 01:13:15
國大,

01:13:15 - 01:13:15
國,

01:13:15 - 01:13:16
國民大會嘛,

01:13:16 - 01:13:16
對不對?

01:13:16 - 01:13:18
講這個詞很什麼？很老叩叩嘛,

01:13:19 - 01:13:19
對不對?

01:13:20 - 01:13:21
這老叩叩也很老叩叩,

01:13:22 - 01:13:22
好,

01:13:23 - 01:13:25
來，國民大會代表是2005年就不見的東西,

01:13:25 - 01:13:26
國民大會代表以前是負責修憲的,

01:13:27 - 01:13:27
好,

01:13:27 - 01:13:28
所以知道一件事情,

01:13:28 - 01:13:28
現在修

01:13:28 - 01:13:29
現在誰負責修憲？

01:13:29 - 01:13:33
現在如果要修憲的話，要誰是最後一關？人民。

01:13:33 - 01:13:34
來

01:13:34 - 01:13:35
兩年前有沒有投？

01:13:35 - 01:13:36
三年前有沒有投過票？

01:13:36 - 01:13:37
修憲

01:13:37 - 01:13:38
修憲公投有沒有投過？

01:13:39 - 01:13:39
大家不一定

01:13:39 - 01:13:40
因為大家可能沒有20歲。

01:13:41 - 01:13:46
三年前的修憲公投是投什麼？我們國家的選舉年齡要不要下修成18歲？

01:13:46 - 01:13:47
還記不記得？

01:13:48 - 01:13:48
就，

01:13:48 - 01:13:52
就臺灣人民做出一個史上最愚蠢的選擇，

01:13:52 - 01:13:53
叫做不行。

01:13:54 - 01:13:55
我到現在還是非常不滿意這件事情。

01:13:56 - 01:13:57
幹差兩歲是有差喔。

01:13:58 - 01:13:59
所有人的

01:14:00 - 01:14:00
預設一件事情就說小朋友不懂事

01:14:00 - 01:14:02
幹20歲就懂事嗎

01:14:03 - 01:14:04
那你60歲就懂事嗎

01:14:05 - 01:14:06
你選出韓國瑜對不起

01:14:07 - 01:14:10
這就是就是就是我覺得不能預設這件事情

01:14:10 - 01:14:12
就我覺得18歲跟20歲根本不是重點

01:14:12 - 01:14:13
重點是什麼

01:14:13 - 01:14:15
這個國家要不要整齊劃一嘛

01:14:16 - 01:14:17
我問大家18歲是不是成人

01:14:18 - 01:14:19
那18歲很成熟喔

01:14:20 - 01:14:21
你把18歲想得很成熟喔

01:14:22 - 01:14:28
而且大家知道腦袋那個神經啊是到幾歲才會開始慢慢就是不太變化

01:14:28 - 01:14:31
就是我們會講說所謂的腦袋成熟是幾歲你知道嗎

01:14:31 - 01:14:31
25歲

01:14:32 - 01:14:35
所以重點又來了，重點就更不是18跟20

01:14:35 - 01:14:39
重點是如果要20就通通20，如果要18就通通18

01:14:39 - 01:14:41
所以你看我們國家有一個狀況喔

01:14:41 - 01:14:42
16歲可以做愛

01:14:43 - 01:14:44
18歲不能投票

01:14:44 - 01:14:46
20歲才能抽菸

01:14:47 - 01:14:49
投票做愛抽菸

01:14:49 - 01:14:50
哪一件事情你覺得最不重要

01:14:52 - 01:14:53
我覺得抽菸最不重要

01:14:53 - 01:14:55
因為抽菸就是你要死就自己死啊

01:14:55 - 01:14:57
但是投票跟做愛是影響到其他人的

01:14:58 - 01:15:00
理論上這個應該要比較嚴謹的

01:15:00 - 01:15:00
一件事情

01:15:01 - 01:15:03
結果我們16歲可以發生性關係

01:15:03 - 01:15:05
18歲不能投票,20歲才投票,20歲才抽菸

01:15:05 - 01:15:06
這是一個很奇怪的一件事情

01:15:06 - 01:15:08
我就是在我們國家很奇怪的事情

01:15:08 - 01:15:10
所以那時候我真的超不爽的,我那時候就是公投的時候我就覺得太不爽了

01:15:12 - 01:15:13
很多人就說小朋友不懂事啊

01:15:14 - 01:15:17
不是如果18歲不懂事,20歲也不會懂事到哪裡去

01:15:18 - 01:15:19
這個真的不是重點

01:15:19 - 01:15:21
重點就是要整齊劃一,就是如果18歲是成人

01:15:21 - 01:15:26
18歲民法上成人,18歲刑法上成人,18歲要繳稅,18歲要當兵

01:15:26 - 01:15:28
那就18歲就應該可以投票

01:15:28 - 01:15:29
這是一個整齊劃一的事情

01:15:30 - 01:15:32
如果你覺得20歲才比較適合

01:15:32 - 01:15:33
那就通通都20歲

01:15:33 - 01:15:33
反正我覺得那時候

01:15:34 - 01:15:35
我就覺得

01:15:35 - 01:15:37
很不爽這件事情,好,但這不是重點,重點是什麼

01:15:39 - 01:15:41
那這是那時候我們的，這是後來我們的修憲程序

01:15:41 - 01:15:43
但那以前是國大代表要修憲

01:15:44 - 01:15:45
國大代表修憲的時候就發生過一件事情

01:15:45 - 01:15:46
來問大家

01:15:46 - 01:15:50
理論上你覺得民意代表投票要不要採記名原則

01:15:51 - 01:15:51
要不要

01:15:53 - 01:15:54
我不是說你投票喔

01:15:54 - 01:15:54
我是說

01:15:55 - 01:15:58
民意代表在投法案的時候要不要採記名原則？

01:16:00 - 01:16:01
覺得這件事情該要。

01:16:01 - 01:16:01
為什麼？

01:16:02 - 01:16:05
因為我投出來的立法委員，他今天對這個議題的立場，我要知道啊。

01:16:06 - 01:16:08
不然我怎麼知道他下次投票要不要投給他？

01:16:08 - 01:16:11
所以他對同性婚之後他投支持還反對，我要知道啊。

01:16:11 - 01:16:14
他投反對，幹我一定臭幹他啊。

01:16:14 - 01:16:15
對不對？好，

01:16:15 - 01:16:17
所以那時候修憲就發生一件事情，

01:16:17 - 01:16:21
國大代表在修憲過程當中理論上採記名程序，他們自己把它改成無記名。

01:16:22 - 01:16:23
他把它改成無記名

01:16:23 - 01:16:25
他把它改成無記名來進行修憲

01:16:26 - 01:16:29
然後修憲的時候把憲法的這個版本修得有點怎麼樣？

01:16:30 - 01:16:30
有點亂。

01:16:31 - 01:16:32
我們先講一個最簡單的，例如什麼？

01:16:33 - 01:16:33
延長他的任期

01:16:34 - 01:16:35
這個以前高中課本就會學到嘛，對不對？

01:16:36 - 01:16:37
其實我覺得這不是最誇張

01:16:37 - 01:16:38
最誇張的是什麼你知道嗎？

01:16:39 - 01:16:43
他們那時候立了一個最誇張的憲法是，修憲之後他變成是

01:16:43 - 01:16:45
國大代表以前要人民來選舉,

01:16:46 - 01:16:47
他說以後國大代表怎麼決定？

01:16:48 - 01:16:49
立法院先選舉,

01:16:50 - 01:16:55
立法院選完的，選完的政黨比例，直接複製貼上到國大代表。

01:16:57 - 01:16:57
我們選完，

01:16:58 - 01:17:09
藍綠比、

01:17:09 - 01:17:23
藍綠白比，

01:17:23 - 01:17:42
6比5比4比1

01:17:43 - 01:17:45
那就國大代表就叫6比5比4比1。

01:17:45 - 01:17:46
可是這很怪啊，為什麼？

01:17:47 - 01:17:49
你覺得選舉是可以複製貼上的嗎？

01:17:49 - 01:17:55
立法委員要立法，按照憲法第63條，他可能針對我們的法律、預算、條約等等來進行審議。

01:17:55 - 01:18:00
但是國大代表做兩件事情，以前啦，以前做兩件事情，就修憲跟選總統。

01:18:00 - 01:18:02
能立出法律的只有立法院，對還是不對？

01:18:04 - 01:18:05
好，大家說不對，那請問誰還可以立法？

01:18:08 - 01:18:08
你想一下。

01:18:10 - 01:18:11
好，你有發現一件事情。

01:18:12 - 01:18:14
太快搖頭點頭都不一定是對的。

01:18:14 - 01:18:16
有時候猶豫一點是好事，但是我喜歡大家給我feedback，錯也沒關係，你才會印象深刻。

01:18:19 - 01:18:23
來想剛在臺灣除了立法院除了可以立法之外，還有哪個單位可以立法？

01:18:25 - 01:18:27
好，有同學說沒有了吧。

01:18:27 - 01:18:29
對不對？好，正確答案。

01:18:29 - 01:18:31
其實只有立法院可以立法。

01:18:31 - 01:18:33
剩下的人知道什麼？

01:18:34 - 01:18:37
來，我問大家除了立法院可以立法之外，還有哪個單位比較像是立法院？

01:18:39 - 01:18:40
市議會嘛，縣市議會。

01:18:40 - 01:18:41
縣市議會立出來要幹什麼？

01:18:42 - 01:18:44
地方自治條例。

01:18:44 - 01:18:46
地方自治條例是什麼？

01:18:47 - 01:18:48
就是地方自治條例，它根本不是法律，就這樣。

01:18:50 - 01:18:51
所以它不是法律喔，記住喔，法律位階一定比較大喔。

01:18:53 - 01:18:55
對不對，地方自治條例不是法律喔。

01:18:55 - 01:18:56
好，所以

01:18:57 - 01:18:58
要記住這件事情，我們的法律只有立法

01:19:00 - 01:19:01
委員可以立。

01:19:01 - 01:19:05
除了你不是立法委員，你不是立法院是不能立法的，這一定要記得非常清楚。

01:19:07 - 01:19:08
好，重點來了。

01:19:08 - 01:19:09
第三個，我們通常會講什麼？

01:19:10 - 01:19:11
命令對不對？

01:19:12 - 01:19:13
可是問大家一件事情，來，命令就是講行政命令。

01:19:15 - 01:19:16
可行政命令還有什麼？

01:19:16 - 01:19:18
行政規則。

01:19:18 - 01:19:19
對不對？

01:19:20 - 01:19:20
好，如果是

01:19:20 - 01:19:21
到地方的話，地方的行政機關

01:19:25 - 01:19:29
依照上級法律所規定的法規範或法律，地方的行政機關是可以立出什麼？

01:19:32 - 01:19:33
自治規則。

01:19:34 - 01:19:37
所以臺北市政府可以制定自治規則，臺北市議會可以制定什麼？

01:19:40 - 01:19:40
自治條例。

01:19:42 - 01:19:42
好，所以

01:19:42 - 01:19:43
問題來了，你看，行政命令、行政規則、自治條例、自治規則。

01:19:48 - 01:19:49
請問他們要怎麼擺？

01:19:50 - 01:19:51
所以我跟大家講，用我的版本我覺得比較好記。

01:19:53 - 01:19:54
憲法、法律跟其他。

01:19:58 - 01:19:59
這樣比較好記。

01:20:00 - 01:20:00
憲法

01:20:00 - 01:20:02
就是大家所學的這件事情，法律就立法院立的，剩下都第三層。

01:20:05 - 01:20:06
剩下都第三層，你先這樣記，這樣比較好記。

01:20:08 - 01:20:09
因為不只有命令。

01:20:09 - 01:20:13
但是你說命令跟自治規則跟自治條例誰比較大，我覺得不能這樣比。

01:20:14 - 01:20:17
每一個個案可能都不太一樣，都有一點不太一樣。

01:20:18 - 01:20:19
但是你這樣記會比較好。

01:20:20 - 01:20:22
這我自己的版本啦，這我自己的版本，這樣大家會比較好記。

01:20:23 - 01:20:25
好，那我要接回剛剛的故事喔。

01:20:25 - 01:20:27
大法官就碰到一個難題嘛。

01:20:27 - 01:20:32
因為後來立法委員看不下去，他就覺得國大代表在亂搞啊。

01:20:32 - 01:20:33
他亂搞怎麼辦？

01:20:33 - 01:20:41
他要主張事情叫做立這些國大代表所立的憲法是違憲的。

01:20:42 - 01:20:44
大法官碰到這個問題就覺得怎麼樣？

01:20:44 - 01:20:45
靠北喔。

01:20:46 - 01:20:50
對不對，憲法違憲，那那那怎麼辦，憲法還是憲法嗎？

01:20:51 - 01:20:52
對不對，憲法應該是絕對正確的啊。

01:20:53 - 01:20:55
可是大法官都是一群怎麼樣、很有智慧的人。

01:20:55 - 01:20:57
所以不要擔心，他們就會想辦法。

01:20:57 - 01:20:58
好，他們做了一件事情。

01:20:59 - 01:21:00
他說來仔細唸。

01:21:00 - 01:21:02
他有治理我們國家的狀態嗎？

01:21:02 - 01:21:05
但是在憲法裡面有一個很怎麼樣，更上位的概念。

01:21:05 - 01:21:08
他是憲法的什麼核心價值？

01:21:10 - 01:21:11
什麼意思？

01:21:11 - 01:21:12
他講了一件事情喔。

01:21:12 - 01:21:15
他說憲法這個核心，大家知道什麼是核心價值嗎？

01:21:17 - 01:21:21
核心價值就是，如果你沒有這個東西，你就不是這個東西了。

01:21:22 - 01:21:23
這樣聽起來還要很。

01:21:23 - 01:21:23
我在公哈小對不對？

01:21:23 - 01:21:25
就是我意思說憲法的核心價值。

01:21:25 - 01:21:27
就是它一定有個價值在，如果憲法沒有滿足這個核心價值。

01:21:30 - 01:21:32
那那個憲法就不應該是憲法。

01:21:32 - 01:21:34
就是憲法一定是要滿足某些價值的。

01:21:35 - 01:21:37
大法官把這個價值定義為什麼？

01:21:37 - 01:21:38
來，這四個字。

01:21:39 - 01:21:41
考試怎樣可以拿出來炫技一下。

01:21:41 - 01:21:43
如果你現在需要考試，你就把這八個字寫出來。

01:21:43 - 01:21:44
老師覺得喔，你懂喔，來這八個字叫做什麼？

01:21:47 - 01:21:48
自由，民主。

01:21:50 - 01:21:51
憲政秩序。

01:21:58 - 01:22:00
好，大法官講自由民主憲政秩序。

** 註解:筆記重點，自由民主憲政秩序 **

01:22:00 - 01:22:00
自由民主憲政秩序是我們憲法的核心價值。

01:22:02 - 01:22:07
所以憲法做任何事情都不能抵觸自由民主憲政秩序。

01:22:07 - 01:22:14
一旦憲法抵觸自由民主憲政秩序，那那個憲法就不應該是憲法，它也不應該存在。

01:22:14 - 01:22:18
好，所以我們要理解一個憲法最主要目的是什麼？

01:22:18 - 01:22:20
來問大家，你覺得憲法主要目的是什麼？

01:22:22 - 01:22:25
就一個一個國家他要一個憲法，你覺得他最主要原因、最主要邏輯是什麼？

01:22:26 - 01:22:29
大家想想看你覺得，就到底為什麼國家要憲法存在？

01:22:32 - 01:22:33
你覺得？

01:22:37 - 01:22:38
要個界線，很好。

01:22:38 - 01:22:39
講得很好啊。

01:22:39 - 01:22:40
要給誰界線？

01:22:42 - 01:22:42
啊？

01:22:43 - 01:22:44
要給立法界線，只有立法嗎？

01:22:45 - 01:22:47
賴清德不用界線嗎？

01:22:47 - 01:22:48
對不對？

01:22:48 - 01:22:51
賴清德這清德宗，賴皇。

01:22:51 - 01:22:53
對不對？啊這個好聽。

01:22:53 - 01:22:54
這個蔡英文叫蔡皇，馬英九叫馬皇。

01:22:55 - 01:22:58
這陳水扁好像沒有人講他叫陳皇。

01:22:59 - 01:23:01
所以陳水扁恐怕比較不像。

01:23:01 - 01:23:03
那時候是一個比較弱勢的一個總統這樣子，OK。

01:23:04 - 01:23:06
其實賴清德也算是弱勢的總統，但是

01:23:07 - 01:23:08
大家就叫賴皇，沒關係。

01:23:09 - 01:23:10
賴清德要不要設界線？

01:23:11 - 01:23:12
要啊。

01:23:12 - 01:23:12
為什麼賴？

01:23:12 - 01:23:15
憲法只有一件事情要做嘛。

01:23:16 - 01:23:17
就是遊戲規則。

01:23:17 - 01:23:18
來，問大家。

01:23:18 - 01:23:19
大家有沒有看過籃球比賽？

01:23:20 - 01:23:20
籃球比賽喔。

01:23:21 - 01:23:22
籃球比賽可以帶球走步嗎？

01:23:23 - 01:23:27
如果有一個人帶球走步，就一把將所有人都撞開，然後拿球像橄欖球一樣一直往前跑，然後灌籃說我得分了，大家會覺得怎麼樣？幹智障喔。

01:23:30 - 01:23:31
對不對？

01:23:31 - 01:23:32
你在玩籃球嗎？所以你發現一件事情喔。

01:23:33 - 01:23:37
違反籃球規則的人，其實就不是在玩籃球啊。

01:23:37 - 01:23:39
所以籃球的價值是用什麼東西堆疊起來的？

01:23:39 - 01:23:40
籃球規則啊。

01:23:41 - 01:23:42
籃球為什麼好看？因為你不能帶球走步。

01:23:43 - 01:23:44
所以你必須要很會運球，像Curry一樣。

01:23:47 - 01:23:52
對不對?你你你一定要這個你拿起球要投來的時候,你就不能,你就不能再運球了,你要趕快投來。

01:23:52 - 01:23:56
所以你要訓練出什麼,我拿起球就要立刻投,跟Curry一樣。

01:23:57 - 01:23:57
對不對?

01:23:57 - 01:24:00
所以籃球比賽會好看是因為你們

01:24:00 - 01:24:01
規則的關係,同樣的,

01:24:01 - 01:24:02
那我們就要思考一件事情，

01:24:03 - 01:24:05
那憲法它想要塑造出的事情是什麼？

01:24:05 - 01:24:06
很簡單，

01:24:07 - 01:24:07
就是不要獨裁。

01:24:08 - 01:24:11
因為世界各國的運作狀況已經非常非常清楚了嘛。

01:24:12 - 01:24:13
遊戲規則沒有講清楚,

01:24:14 - 01:24:15
就有人會獨裁嘛。

01:24:16 - 01:24:18
所以憲法最主要的目的就是要告訴大嘛,告訴大家說什麼?

01:24:19 - 01:24:20
你可以當高官,你可以擁有權力,

01:24:21 - 01:24:21
但抱歉,

01:24:22 - 01:24:24
但抱歉，你只有一部分的權力。

01:24:24 - 01:24:26
你即使是國家權力最高的人，

01:24:26 - 01:24:28
叫賴清德，你也沒有辦法為所欲為。

01:24:28 - 01:24:30
你是賴清德，你也沒有辦法立法。

01:24:30 - 01:24:32
你是賴清德，你也沒有辦法參與判決。

01:24:33 - 01:24:36
所以自由民主憲政秩序講到非常重要的一個核心價值,

01:24:36 - 01:24:42
就是要確保憲法一定要守護自由民主憲政秩序,

01:24:42 - 01:24:46
也就是說憲法一定是要想辦法讓這個國家變成自由民主的國家。

01:24:46 - 01:24:50
所以如果憲法的目的沒有辦法讓那個國家變成自由民主,

01:24:50 - 01:24:52
那憲法就不是憲法。

01:24:53 - 01:24:54
大法官講了這個非常嗆的話喔。

01:24:55 - 01:24:57
對不對？他講完這句話誰很尷尬你知道嗎？

01:24:57 - 01:24:59
中華人民共和國。

01:24:59 - 01:25:26
因為中華人民共和國的憲法

01:25:26 - 01:25:42
其實寫得還不錯

01:25:42 - 01:25:45
但是怎麼樣？猶如空殼一樣。

01:25:45 - 01:25:48
猶如很華麗的外表,但裡面是非常腐敗的,

01:25:48 - 01:25:49
對不對?

01:25:49 - 01:25:49
好。

01:25:50 - 01:25:50
來,

01:25:51 - 01:25:54
我們接下來上課一定會很大量的拿中國做比較,

01:25:54 - 01:25:58
好，這是沒有辦法的一件事情，因為憲法的核心精神就是自由民主。

01:25:58 - 01:25:59
那我，什麼是自由民主？

01:26:00 - 01:26:00
恐怕還是打上一個問號吧，對不對？世界各國都不太承認我們，所以這是個問題。好，假設在我們自由的版本裡面，中華民國算不算一個民主共和國？其實算，我們之後跟大家講什麼叫民主共和，那我先簡單跟大家講，民主其實有非常非常多的意涵在裡面，我們這邊先不多說，那我先講共和，什麼是共和，共和就是決定這個國家是透過選舉的方式來決定我們國家的最高領導者，這就是共和的概念。

01:26:24 - 01:26:28
好，所以先跟大家講一個邏輯喔，是共和是不是一定是民主國？

01:26:29 - 01:26:32
不一定，但是民主是不是一定通常是共和國，其實也不一定，為什麼？

01:26:33 - 01:26:35
你看喔，哪個國家是民主國，但不是共和國？

01:26:37 - 01:26:40
哪個國家是民主，但他們國家最高領導者不是選舉出來的？

01:26:42 - 01:26:43
來什麼？

01:26:43 - 01:26:44
你剛要講啊。

01:26:45 - 01:26:45
英國非常好。

01:26:45 - 01:26:48
那英國現在國家最高領導者是誰?

01:26:50 - 01:26:51
不要回到女王，女王去世了。

01:26:51 - 01:26:53
國王，他的兒子，國王，他兒子

01:26:54 - 01:26:59
他兒子是史上待位最久的那個，那叫什麼?

01:26:59 - 01:27:01
一個太子，儲君嗎?

01:27:03 - 01:27:06
對王儲，因為他媽實在是活太久了。

01:27:06 - 01:27:08
因為他很想當國王，你知道嗎？

01:27:08 - 01:27:14
他非常想當國王，就現在英國國王來說，他是一個在年輕的時候就想參與政治的人。

01:27:14 - 01:27:17
但他覺得他雖然很想把他媽媽取代，但他媽實在是活得太久，真的活很久。

01:27:21 - 01:27:24
這個有興趣的話，Netflix有一個影集叫做王冠。

01:27:25 - 01:27:27
我覺得非常非常好看,那時候我看完對英國政治

01:27:28 - 01:27:30
身為一個憲法專家看完之後,

01:27:30 - 01:27:34
我第一件事情就是去買英國政治的書,去買了一本教科書來看這樣子。

01:27:34 - 01:27:34
好。

01:27:35 - 01:27:37
所以英國就是一個民主國,但它並不是共和國。

01:27:38 - 01:27:39
所以這個不衝突的喔。

01:27:39 - 01:27:40
這其實是不衝突的，OK。

** 註解：我會想多知道一點關於英國就是一個民主國,但它並不是共和國 **

01:27:41 - 01:27:44
第一個，所以憲法一定要是民主，我們國家的憲法一定要民主共和國原則。

01:27:44 - 01:27:47
也就是說國家最高領導者一定要通過民主的方式來決定。

01:27:48 - 01:27:49
第二是國民主權，什麼是國民主權？

01:27:50 - 01:27:51
來誰是國家的主人？

01:27:52 - 01:27:53
人民，非常好。

01:27:53 - 01:27:54
因為是我們，我們才是國家的主人。

01:27:54 - 01:27:57
所以我們所有的法律的設計一定要以國民主權為主，來什麼東西可以是典型的國民主權的案例？

01:28:00 - 01:28:01
很簡單。

01:28:01 - 01:28:01
投票。

01:28:01 - 01:28:02
來問大家，

01:28:02 - 01:28:04
外國人可不可以在臺灣投票？

01:28:05 - 01:28:06
歐巴馬如果很喜歡臺灣，

01:28:06 - 01:28:07
可不可以來臺灣投票？

01:28:07 - 01:28:07
不行,

01:28:07 - 01:28:08
因為他不是臺灣人。

01:28:08 - 01:28:10
臺灣人來決定臺灣人的事情,

01:28:10 - 01:28:11
這就是國民主權。

01:28:11 - 01:28:12
第三，基本權。

01:28:12 - 01:28:13
什麼是基本權？

01:28:14 - 01:28:15
我們接下來會上，

01:28:15 - 01:28:16
但我先舉個例子。

01:28:16 - 01:28:18
曾經在2018年，

01:28:18 - 01:28:19
這個公投投...

01:28:19 - 01:28:19
不好意思,

01:28:19 - 01:28:21
2019年，我們立法院通過,

01:28:22 - 01:28:25
在5月24號那天通過釋字748施行法,

01:28:25 - 01:28:27
確立了臺灣是個同性婚姻的國家。

01:28:28 - 01:28:29
這時候那一天,

01:28:29 - 01:28:31
護家盟的一個代表,

01:28:31 - 01:28:33
叫做張守一。

01:28:34 - 01:28:34
對。

01:28:35 - 01:28:36
他名為護家,

01:28:36 - 01:28:37
但後來外遇了。

01:28:37 - 01:28:40
這個蠻諷刺的哦。

01:28:40 - 01:28:41
他說,

01:28:41 - 01:28:43
接下來要發起制憲、修憲公投,

01:28:43 - 01:28:45
要把臺灣改成一夫一妻。

01:28:46 - 01:28:47
來,我先問大家一件事情。

01:28:48 - 01:28:52
大法官在釋字748講了一個婚姻很重要的概念，親密性、永久性跟排他性。

01:28:53 - 01:28:54
所以表示說什麼？

01:28:54 - 01:28:56
只要婚姻滿足親密、永久、排他，

01:28:56 - 01:28:58
不限於一夫一妻。

01:28:58 - 01:29:22
所以如果你要修憲

01:29:22 - 01:29:40
改成一夫一妻

01:29:40 - 01:29:47
這會不會違反釋字748裡面所講的婚姻自由這個概念，而婚姻自由已經被大法官放到憲法第22條的概括基本權。

01:29:48 - 01:29:48
就會違憲。

01:29:49 - 01:29:49
所以記住喔,

01:29:49 - 01:29:51
你那個修憲就會違憲，會違反基本權。

01:29:52 - 01:29:53
最後就是權力分立。

01:29:53 - 01:29:54
什麼是權力分立？

01:29:54 - 01:29:57
就是我們國家的power一定要切成很多等份。

01:29:57 - 01:29:58
大家都不…

01:29:58 - 01:30:00
他說像我們國家基本上就切成六等份嘛。

01:30:00 - 01:30:01
所以記住這些事情。

01:30:01 - 01:30:03
來,讓你,來我們來做一個是非題的演練。

01:30:04 - 01:30:05
憲法可不可以釋憲?

01:30:06 - 01:30:06
可以。

01:30:07 - 01:30:08
憲法會不會違憲?

01:30:08 - 01:30:09
會。

01:30:09 - 01:30:10
修憲有沒有界限？

01:30:10 - 01:30:10
有。

01:30:11 - 01:30:13
那個界限叫做自由民主憲政秩序。

01:30:13 - 01:30:14
考試非常愛考。

01:30:15 - 01:30:19
非常愛考，研究所啊，這個，或律師司法官都非常愛考這個概念。

01:30:19 - 01:30:21
就是修憲有界限，所以記住這件事情。

01:30:21 - 01:30:24
那我稍微舉這個案例是釋字721號解釋。

01:30:25 - 01:30:29
那我簡單講一個表面的，表層的事件程序。

01:30:29 - 01:30:33
就是，大家知道我們現在投票，立法委員投票制度。

01:30:34 - 01:30:35
來我們複習一下。

01:30:35 - 01:30:40
你現在如果，假設今天台灣要投這個立法委員選舉，你走進投開票所，

01:30:40 - 01:30:43
請問你針對立法委員選舉你會拿到幾張選票？

01:30:44 - 01:30:45
兩張。

01:30:45 - 01:30:46
哪兩張？

01:30:47 - 01:30:50
政黨票、不分區跟分區。

01:30:50 - 01:30:57
那如果你是原住民的話，你就會拿到不分區跟山地原住民或平地原住民的選票。

01:30:57 - 01:30:58
這東西是誰規定的？

01:30:59 - 01:31:00
憲法規定的。

01:31:00 - 01:31:06
所以在2005年我們修憲之後到2008年的時候，那時候第一次進行我們修憲之後的立法委員選舉，

01:31:06 - 01:31:07
小黨全軍覆沒。

01:31:08 - 01:31:12
所以這一群小黨，就是綠黨加上制憲聯盟，制憲聯盟現在已經不在了。

01:31:12 - 01:31:17
綠黨跟制憲聯盟一起申請這個打選舉訴訟，之後申請釋憲。

01:31:17 - 01:31:21
釋憲的標的就是什麼？中華民國憲法增修條文第四條。

01:31:21 - 01:31:25
規範我們分區不分區並立制的這個選舉制度。

01:31:25 - 01:31:27
所以他主張的事情是什麼？憲法違憲。

01:31:28 - 01:31:29
當然大法官最後說合憲。

01:31:29 - 01:31:31
但是我們再再次複習一件事情。

01:31:31 - 01:31:33
所以憲法會不會違憲？

01:31:33 - 01:31:34
會喔。

01:31:34 - 01:31:36
那記住這件事情，所以憲法的核心價值是什麼？

01:31:36 - 01:31:38
自由民主憲政秩序，再幫我記住。

01:31:38 - 01:31:41
這就是憲法最最根基，最基底的核心價值。

01:31:42 - 01:31:44
任何事情都不能抵觸這八個字。

01:31:45 - 01:31:47
任何事情都不能抵觸這個核心價值，OK？

01:31:48 - 01:31:48
好。

01:31:49 - 01:31:53
那這個是第一個最難的東西，我們已經度過了。

01:31:53 - 01:31:55
來，接下來我們來看一下法律。

01:31:55 - 01:31:57
法律當然可以申請，因為我們，

01:31:57 - 01:31:59
我們要幫大家複習，我們現在要教什麼？

01:31:59 - 01:32:00
我們現在要教

01:32:00 - 01:32:00
叫什麼？

01:32:01 - 01:32:02
就是不爽誰嘛。

01:32:02 - 01:32:03
我們剛剛上節課在教什麼？

01:32:04 - 01:32:05
誰可以不爽？

01:32:05 - 01:32:06
現在教他不爽誰。

01:32:07 - 01:32:07
對不對？

01:32:07 - 01:32:08
所以在教釋憲客體，

01:32:08 - 01:32:09
他不爽法規嘛，

01:32:09 - 01:32:11
所以法規是可以被申請釋憲的，

01:32:11 - 01:32:12
OK？

01:32:12 - 01:32:13
但要記住一件事情喔，

01:32:13 - 01:32:15
法律是有效力就可以申請釋憲，

01:32:16 - 01:32:18
所以有些法律被刪除之後可不可以申請釋憲?

01:32:18 - 01:32:19
還是可以喔，

01:32:19 - 01:32:21
因為我可能是被刪除之前影響的，

01:32:21 - 01:32:23
那我還是可以申請釋憲，

01:32:23 - 01:32:24
即便它現在不在了，

01:32:24 - 01:32:25
所以這個很簡單，

01:32:26 - 01:32:27
命令呢？

01:32:27 - 01:32:29
命令可不可以申請釋憲？

01:32:30 - 01:32:31
可以啊，

01:32:31 - 01:32:34
因為命令會不會對人民的權利產生影響？

01:32:34 - 01:32:35
還是會啊，

01:32:35 - 01:32:40
我們其實大部分很多的事情都是透過命令來對我們人民進行處罰的，

01:32:40 - 01:32:42
很多很多事情都是這個樣子，

01:32:42 - 01:32:45
所以這個命令是可以申請釋憲的

01:32:45 - 01:32:46
好。

01:32:47 - 01:32:49
那這邊要稍微補充一下

01:32:50 - 01:32:52
誰不可以針對命令申請釋憲？

01:32:53 - 01:32:54
好

01:32:55 - 01:32:56
來喔,

01:32:56 - 01:32:57
我們幫我翻到前面。

01:32:58 - 01:33:15
我們先看一下

01:33:15 - 01:33:40
憲法訴訟法第49條

01:33:41 - 01:33:42
你幫我看第三頁最下面,

01:33:42 - 01:33:43
我們看49條。

01:33:45 - 01:33:45
來,

01:33:45 - 01:33:46
你看我看到49條，他講什麼,

01:33:47 - 01:33:47
我們念一次喔,

01:33:48 - 01:33:50
立法委員現有總額四分之一以上,

01:33:51 - 01:33:54
就行使職權，認為法律位階法規範抵觸憲法者,

01:33:54 - 01:33:56
得申請憲法法庭釋憲宣告之判決。

01:33:57 - 01:34:00
所以立法委員可不可以針對命令申請釋憲?

01:34:00 - 01:34:00
法規範,他意思說什麼?

01:34:02 - 01:34:06
你看,這整包東西叫法規範,但是只有什麼,法律位階以上才能申請釋憲。

01:34:07 - 01:34:07
為什麼?

01:34:08 - 01:34:10
因為立法院不會制定行政命令啊。

01:34:10 - 01:34:12
我剛才講的嘛，立法委員申請釋憲是什麼？

01:34:14 - 01:34:16
記住立法委員申請釋憲是什麼？

01:34:17 - 01:34:18
好，這樣記我覺得有點難記。

01:34:18 - 01:34:20
我們換個方式，他不爽另外一陣黨。

01:34:21 - 01:34:24
一定是這樣嘛，你看民進黨現在不爽藍白，所以一直申請釋憲嘛。

01:34:24 - 01:34:27
對不對，他總不會說，我其實蠻喜歡藍白，我想申請釋憲，不會。

01:34:27 - 01:34:29
一定是怎麼幹翻對方，所以要申請釋憲。

01:34:29 - 01:34:33
所以記住一件事情喔，立法委員申請釋憲意思是不爽另外一個政黨亂立法。

01:34:33 - 01:34:34
一定是這個樣子。

01:34:35 - 01:34:36
所以他不會到命令。

01:34:36 - 01:34:39
所以你看49條講一件事情啊，法律位階以上。

01:34:39 - 01:34:42
所以你看開始有，開始有這個差異了，我剛才不講，我們剛才，我們剛才在學誰可以，誰不爽嘛。

01:34:45 - 01:34:49
現在講他不爽誰，這是立法委員這個主體，他就不能不爽行政命令，因為他不會有不爽行政命令的時候。

01:34:52 - 01:34:54
他只會有不爽法律的時候，基本上是這個樣子。

01:34:55 - 01:34:57
好，那我們來講一個很重、很大的重點，這考試就很愛考。

01:34:59 - 01:35:00
來，你告訴我。

01:35:00 - 01:35:02
法官，他依什麼判決？

01:35:03 - 01:35:03
依法。

01:35:03 - 01:35:04
大家都學依法，可是這個法是什麼法？

01:35:06 - 01:35:06
來,這就有趣喔。

01:35:07 - 01:35:09
這個法是法律的法,還是法規範的法?

01:35:10 - 01:35:11
這就有差了嘛。

01:35:11 - 01:35:13
法,法官依法判決,這個法,如果是依法規範的話,就是全部。

01:35:16 - 01:35:18
可是依法的話,要說他是法律位階以上。

01:35:19 - 01:35:20
來，你覺得呢？

01:35:21 - 01:35:22
然後我現在跟大家講。

01:35:23 - 01:35:26
根據我們大法官解釋是137跟216號解釋。

01:35:27 - 01:35:29
這個我們後面，我都有放，我先跟大家講。

01:35:30 - 01:35:33
法官依法判決的法是法律的法。

01:35:34 - 01:35:39
所以行政命令會不會拘束法院判決，不會。

01:35:40 - 01:35:40
所以問題來了。

01:35:41 - 01:35:43
所以法官可不可以宣告行政命令違憲？

01:35:44 - 01:35:44
可以。

01:35:45 - 01:35:47
但那個效力是個案效果，也就是說什麼？

01:35:48 - 01:35:52
我是一審的法院，我說幹這行政命令垃圾，我宣告它違憲。

01:35:53 - 01:35:55
他上訴二審這行政命令還在不在，還在喔。

01:35:56 - 01:35:59
但如果大法官說這行政命令違憲，我宣告它失效，這行政命令就立刻。

01:35:59 - 01:35:59
歸零。

01:36:00 - 01:36:00
怎麼樣，再也不見。

01:36:01 - 01:36:02
很常會這樣喔，為什麼？

01:36:03 - 01:36:04
我跟大家講這很正常，因為

01:36:05 - 01:36:09
你不要小看行政命令，行政機關除了行政命令之外，預算是等級比較高的。

01:36:09 - 01:36:11
行政機關最常用的效率叫做什麼，你知道嗎？

01:36:11 - 01:36:15
行政機關最常做的事情，讓他有效率叫做行政的函釋。

01:36:16 - 01:36:18
很多函釋只是亂寫。

01:36:18 - 01:36:20
我們接下來，到後面課程，你

01:36:20 - 01:36:21
你就會發現，哇喔。

01:36:22 - 01:36:27
幹，一、兩百年前，三、四十年前的函釋，真的是寫得跟垃圾一樣。

01:36:27 - 01:36:29
我們會學這些事情。

01:36:29 - 01:36:32
就我跟大家講，大法官解釋有時候好玩的地方在哪裡？

01:36:32 - 01:36:34
你就會發現，哇哦，你回頭看過往，你就會發現

01:36:35 - 01:36:38
幹，當年這種東西會存在喔，有這種東西在喔。

01:36:38 - 01:36:40
你就覺得很，很像在考古一樣會

01:36:41 - 01:36:43
我覺得學起來很，很刺激。

01:36:43 - 01:36:47
就我以前在學憲法的時候，就是在看這些東西的時候，就會覺得幹這種東西竟然存在，然後你就覺得很有趣，OK，好。

01:36:48 - 01:36:51
所以，所以不好意思，這邊其他可以加一些東西嗎？

01:36:51 - 01:36:53
行政命令、行政規則、行政函釋。

01:36:53 - 01:36:55
這是條例，這是規則，他都會擺在這個地方。

01:36:56 - 01:36:57
所以記住一件事情。

01:36:57 - 01:36:57
來，記住。

01:36:58 - 01:36:59
所以問題來了。

01:36:59 - 01:37:00
法官

01:37:00 - 01:37:00
來喔，重點來了喔。

01:37:01 - 01:37:06
法官如果可以針對行政命令跟行政函釋宣告違憲，個案上不予適用。

01:37:07 - 01:37:10
那法官可不可以針對行政命令或行政函釋申請釋憲?

01:37:12 - 01:37:14
來,我們剛才講很重要前提。

01:37:14 - 01:37:17
所有人申請釋憲都是要什麼狀況?

01:37:17 - 01:37:18
不得已。

01:37:18 - 01:37:23
所以法官如果可以不用這個行政命令,可以宣告函釋違憲。

01:37:24 - 01:37:25
那他對這兩個東西有沒有不得已的狀況？

01:37:26 - 01:37:26
沒有。

01:37:26 - 01:37:28
所以法官不可以針對，來記住。

01:37:29 - 01:37:30
法官

01:37:30 - 01:37:32
不可以針對其他申請事項。

01:37:33 - 01:37:35
因為他自己可以怎麼樣,處理掉。

01:37:35 - 01:37:37
跟你講白話一點就是什麼？

01:37:37 - 01:37:39
大法官會跟你，會跟法官說什麼，你自己可以處理，找我幹嘛？

01:37:39 - 01:37:40
就這樣。

01:37:40 - 01:37:42
你自己可以處理，不要來找我，OK。

01:37:42 - 01:37:43
這就是法官申請釋憲。

01:37:45 - 01:37:46
後面的兩個東西。

01:37:49 - 01:37:50
哦，不好意思。

01:37:50 - 01:37:52
那所以，所以你幫我看一下第四頁的地方。

01:37:52 - 01:37:53
來，我們看一下法官申請釋憲。

01:37:53 - 01:37:55
第55條，你幫我看到第4頁最上面。

01:37:55 - 01:37:57
先把書翻到第55條

01:37:59 - 01:38:00
跟

01:38:00 - 01:38:05
各法院就其審理案件，對於裁判上所應適用的法律位階法規範，這樣就懂了吼。

01:38:07 - 01:38:10
先把說法已經設定了，對法律位階的法規範，就會在這邊。

01:38:10 - 01:38:15
這邊以上，以下的他就怎麼樣，他就可以自己處理，就可以自己處理。

01:38:17 - 01:38:18
好。

01:38:18 - 01:38:18
來。

01:38:19 - 01:38:20
判例跟決議。

01:38:23 - 01:38:24
判例跟決議，這邊就有一點，呃

01:38:25 - 01:38:26
我先跟大家講。

01:38:28 - 01:38:29
因為現在我們已經修法了。

01:38:30 - 01:38:33
所以現在臺灣其實基本上不太算有判例跟決議的狀態。

01:38:33 - 01:38:36
以前我在那個，我跟大家分享以前大學的時候。

01:38:37 - 01:38:38
因為大家不是都很喜歡背字號碼。

01:38:40 - 01:38:41
我跟大家講字號重不重要。

01:38:43 - 01:38:46
你剛剛看到我上課，你剛剛看我上課現在不是狂念各種字號嗎。

01:38:47 - 01:38:48
來請問大家這些字號要不要背。

01:38:49 - 01:38:50
考試要不要緊。

01:38:50 - 01:38:52
我講結論，考試一點都不重要。

01:38:53 - 01:38:56
重點是那個字號裡面的內容，不是那個字號。

01:38:57 - 01:38:58
我背字號只有一個原因是要怎麼樣？

01:38:59 - 01:39:00
讓大家覺得我好像很厲害。

01:39:01 - 01:39:04
對，如果我在這邊講字號，我翻譯一下這樣子。

01:39:04 - 01:39:06
你就會覺得幹這個爛老師啊，沒頭髮就算了，還這麼爛。

01:39:06 - 01:39:09
我當然是要念字號念得很順，讓你覺得哇很強啊，我講這麼多年已經背得起來。

01:39:09 - 01:39:11
所以字號不重要，我講個結論喔，我考律詩那一年的時候。

01:39:15 - 01:39:17
我是字號都背得很清楚。

01:39:18 - 01:39:20
我甚至連決議判例的字號都背得很清楚。

01:39:20 - 01:39:23
其實都是我興趣，我就是覺得背出來很帥，我喜歡這種感覺。

01:39:23 - 01:39:24
非常膚淺，你不要學我，所以我的公法，我那時候200分，我拿了120分還118分。

01:39:30 - 01:39:32
其實是非常高的分數。

01:39:32 - 01:39:34
然後我有一個朋友，是他所有字號都背不起來的人。

01:39:35 - 01:39:36
他拿了116分。

01:39:37 - 01:39:38
是代表說什麼？

01:39:38 - 01:39:40
我他媽背這麼辛苦，比他多兩分到四分，這樣時候有沒有意義？沒有意義。

01:39:41 - 01:39:42
所以不要背。

01:39:43 - 01:39:46
那以前如果決議，我都把那個決議全部弄著，我會弄，我會拿一個那個。

01:39:49 - 01:39:51
像是這種小小的東西可以一直翻的。

01:39:51 - 01:39:52
然後全部寫在上面，然後我就一直就是不管怎樣就。

01:39:54 - 01:39:57
搭車、大便，我通通都在看，一直狂背那樣子，就想要變成我們需要背這個最熟的人。

01:40:00 - 01:40:02
我覺得我當時也是真的需要背最少的人，我覺得那時候公發處沒有人，

01:40:03 - 01:40:05
可能還有另外一個人，

01:40:05 - 01:40:06
然後我們兩個可能是最強的，

01:40:06 - 01:40:07
但是反正也沒有太大的意義。

01:40:07 - 01:40:10
但是現在大家有個好處是，因為決議跟判例已經走入歷史了，

01:40:10 - 01:40:12
來，我先跟大家講什麼概念，

01:40:12 - 01:40:13
判例跟決議不是法律，

01:40:14 - 01:40:16
判例跟決議是誰弄出來的，

01:40:16 - 01:40:17
其實是司法體系弄出來的，

01:40:17 - 01:40:18
判例是什麼，

01:40:18 - 01:40:24
判例就像我是最高法院，然後我們今天開會，針對這個議題啊，我們找了20個判決，

01:40:25 - 01:40:26
20個判決判得不錯，

01:40:26 - 01:40:28
我們想一下哪幾個，

01:40:28 - 01:40:28
好我們挑五個好了。

01:40:28 - 01:40:30
這五個或這三個，

01:40:30 - 01:40:31
成為判例，

01:40:31 - 01:40:32
那這有什麼意義？

01:40:32 - 01:40:38
如果一審或二審針對某一個議題，沒有引用這個判例，

01:40:39 - 01:40:43
來當作判決的依據，上述可能會因為你沒有引用這個判例而被撤銷發回。

01:40:44 - 01:40:45
所以這就會產生一個問題喔，

01:40:45 - 01:40:47
這會有權力分立的問題，

01:40:47 - 01:40:50
我剛剛講了法官依什麼判決，

01:40:50 - 01:40:51
依法律啊，

01:40:51 - 01:40:52
請問判例是法律嗎？

01:40:53 - 01:40:54
請問決議是法律嗎？

01:40:55 - 01:40:57
可是你看我們法院運作就有這個陋習喔。

01:40:58 - 01:40:59
依法律判決，

01:40:59 - 01:41:03
但是你沒有引用判例，跟決議這個不是法律的東西是會被撤銷發回的。

01:41:04 - 01:41:06
所以其實超多人的不爽這件事情。

01:41:06 - 01:41:07
誰最不爽，許宗力很不爽，

01:41:08 - 01:41:11
許宗力當年在寫大法官意見書的時候就狂幹這件事情，

01:41:11 - 01:41:12
好，那後來，

01:41:13 - 01:41:16
他再任大法官之後就把這件事情處理掉了，

01:41:16 - 01:41:19
所以我們現在就不用記這個判例跟決議。

01:41:19 - 01:41:20
所以以這個結論來講，

01:41:20 - 01:41:20
來，

01:41:20 - 01:41:24
請問以前人民可不可以針對判例跟決議申請釋憲？

01:41:25 - 01:41:25
可以，

01:41:26 - 01:41:26
法官可不可以？

01:41:27 - 01:41:28
法官不行，

01:41:28 - 01:41:29
因為判例跟決議不是法律，

01:41:30 - 01:41:30
有沒有覺得矛盾？

01:41:31 - 01:41:33
當我判決的時候沒引用，要被撤銷發回，

01:41:33 - 01:41:35
但是我想釋憲的時候又不能申請釋憲。

01:41:35 - 01:41:39
判決沒贏的時候你跟我講說，那是判例很重要，如同法律，

01:41:39 - 01:41:42
但我要申請釋憲的時候說，那不是法律，你不能申請釋憲，

01:41:42 - 01:41:44
所以其實很多法官也很不爽這件事情，

01:41:44 - 01:41:46
是，但這件事情暫時解決了，

01:41:46 - 01:41:48
我早期在教課的時候還要稍微跟大家講，

01:41:48 - 01:41:50
但現在就慢慢走入歷史，

01:41:50 - 01:41:52
這重要性就基本上算是下降了，

01:41:52 - 01:41:55
所以我就覺得不太需要理它這樣子，

01:41:55 - 01:41:57
所以我們看一下大法官解釋，

01:41:57 - 01:41:58
你幫我看釋字374號解釋，

01:41:59 - 01:42:00
來，這個374，

01:42:00 - 01:42:05
一次怎麼講，他講說自因，自因以與命令相當，他講的是什麼。

01:42:07 - 01:42:10
是決議，他講的是決議。

01:42:11 - 01:42:13
詼。

01:42:13 - 01:42:15
我看一下，哦對對，決議決議，決議，他是決議哦。

01:42:15 - 01:42:23
那154就是判例，最高法院及行政法院判例在未更迭必要之前有其拘束力，可為各級法院裁判之依據。

01:42:23 - 01:42:25
所以你看，你不覺得這很矛盾嗎？

01:42:25 - 01:42:27
他有其效力，但大法官又...

01:42:27 - 01:42:30
但是這個，但是...

01:42:30 - 01:42:35
我應該這樣講，這會有一個很矛盾的地方，這是我以前一個老師，他是法官，他跟我講的。

01:42:35 - 01:42:36
他說什麼你知道嗎？

01:42:36 - 01:42:45
因為以這個結果來講，以結論來講，不好意思，以這個整個概念來講，法官他所受其拘束應該是法律位階以上嘛，對不對？

01:42:46 - 01:42:52
可是你看哦，他，所以他理論上可以針對什麼，判例跟決議在個案當中怎麼樣？

01:42:53 - 01:42:55
宣告違憲，而不予適用。

01:42:55 - 01:42:56
就跟行政命令一樣嘛。

01:42:56 - 01:42:59
因為他都是什麼，再講一次，這邊其他又包含什麼判例跟決議了。

01:43:00 - 01:43:01
它可以不予適用嗎？

01:43:01 - 01:43:04
可是問題來了，我在一審宣告這個判例違憲，我不予適用。

01:43:05 - 01:43:11
上訴可以怎麼樣？上訴審不認為這個判例違憲啊，認為說你該用沒用，你還宣告他違憲再撤銷發回。

01:43:12 - 01:43:15
所以就會變成很多法官會被這個判例跟決議卡在那邊。

01:43:15 - 01:43:17
所以其實以前有蠻多法官其實不開心這件事情的。

** 註解：我會想知道這一段會是考點嗎? 聽得很亂 **

01:43:18 - 01:43:18
OK。

01:43:19 - 01:43:21
好，來，那我們要進入重頭戲了。

01:43:22 - 01:43:22
第五點。

01:43:22 - 01:43:26
好，我們，我們現在已經學到大家會不爽誰很機車了嗎，對不對？

01:43:26 - 01:43:28
現在大家可能會不爽憲法。

01:43:28 - 01:43:29
不爽法律、不爽命令。

01:43:30 - 01:43:32
不爽判例跟決議，但是問題來了。

01:43:33 - 01:43:36
2022年之前，憲法訴訟法是不存在的。

01:43:36 - 01:43:39
在2022年之前，我們所適用的法律叫做司法院大法官審理案件法。

01:43:40 - 01:43:42
後來改名為憲法訴訟法。

01:43:43 - 01:43:44
我們要思考一件事情。

01:43:44 - 01:43:45
為什麼改名叫訴訟？

01:43:47 - 01:43:47
為什麼叫訴訟？

01:43:47 - 01:43:49
以前不叫訴訟啊。

01:43:49 - 01:43:51
以前在還沒訴訟之前,你看哦。

01:43:51 - 01:43:52
現在因為叫訴訟,所以我們現在大法官所做出來的東西叫做什麼？

01:43:53 - 01:43:56
憲法判決,所以我們變成113年憲判字第幾號判決。

01:44:00 - 01:44:02
但是在2022年之前我們做叫什麼?

01:44:02 - 01:44:03
大法官解釋，

01:44:04 - 01:44:06
這個差異到底是什麼？

01:44:06 - 01:44:08
為什麼以前不叫判決，

01:44:08 - 01:44:09
現在叫做判決？

01:44:10 - 01:44:12
這到底產生什麼樣子的一個大差異？

01:44:13 - 01:44:14
來，我先講一個結論。

01:44:14 - 01:44:15
然後我們先下課休息。

01:44:15 - 01:44:18
我們等一下下一節課再把這故事講完。

01:44:19 - 01:44:20
事情是這樣子，

01:44:20 - 01:44:20
你看喔！

01:44:20 - 01:44:22
我們現在學到現在,

01:44:22 - 01:44:23
你開始脈絡清楚了嗎,

01:44:23 - 01:44:29
憲法、法律、命令、判例、決議、自治條例、自治規則,

01:44:29 - 01:44:31
這些都是我們的法規範,

01:44:31 - 01:44:32
我們都可以實現。

01:44:33 - 01:44:34
但是問題就來了，

01:44:34 - 01:44:37
人民通常最不爽的事情是什麼？

01:44:38 - 01:44:39
我們仔細想一下，

01:44:40 - 01:44:42
人民看到法律的時候，

01:44:42 - 01:44:44
通常在下面留言都在罵誰？

01:44:46 - 01:44:48
他他他怎麼罵？

01:44:49 - 01:44:50
幹！刑法239條垃圾！

01:44:51 - 01:44:53
哇！如果講出這樣子的人民一定是什麼？

01:44:53 - 01:44:54
很有水準的。

01:44:54 - 01:44:55
他通常會怎麼講？

01:44:56 - 01:44:57
幹恐龍法官。

01:44:58 - 01:44:58
對不對？

01:44:58 - 01:44:59
幹恐龍法官去死，

01:44:59 - 01:45:02
臺灣最垃圾就是恐龍法官。

01:45:03 - 01:45:03
所以我跟大家講，

01:45:03 - 01:45:04
當檢察官,

01:45:04 - 01:45:05
檢察官比較不會被罵,

01:45:06 - 01:45:07
法官天天被罵,

01:45:07 - 01:45:08
檢察官真的比較少被罵。

01:45:09 - 01:45:10
但最近因為柯文哲案的關係,

01:45:10 - 01:45:11
就是檢察官被

01:45:11 - 01:45:13
幹，那個其實我覺得有點可怕

01:45:13 - 01:45:13
你知道

01:45:13 - 01:45:14
因為裡面有我認識的人。

01:45:15 - 01:45:17
就是那個檢察官之前不是有被人家抓出來說

01:45:17 - 01:45:19
啊這是辦柯文哲檢察官

01:45:19 - 01:45:20
怎麼樣之類的。

01:45:21 - 01:45:22
我先跟大家講

01:45:22 - 01:45:25
就是我覺得這個真的是其實我看到是有點難過的

01:45:25 - 01:45:26
因為我就覺得

01:45:27 - 01:45:31
我那裡面有認識一兩個檢察官。

01:45:32 - 01:45:33
就我對他們的接觸，

01:45:34 - 01:45:35
就不是那個感覺，

01:45:36 - 01:45:41
就是我不會說辦綠或辦藍或辦白的檢察官是壞人什麼的，

01:45:41 - 01:45:43
我覺得不要這樣子預設。

01:45:44 - 01:45:45
大家都是法律人,

01:45:45 - 01:45:47
你從這個成長過程當中，你就會知道，

01:45:48 - 01:45:49
當到某個位置的時候，

01:45:50 - 01:45:51
那個東西其實有時候跟政治，

01:45:52 - 01:45:53
它可近可遠。

01:45:53 - 01:45:56
但是如果我們一律都認為他可信的話,

01:45:56 - 01:45:58
我覺得對司法會很大的傷害,

01:45:58 - 01:46:00
我覺得那會是一件很...

01:46:00 - 01:46:01
怕了一件事情,

01:46:01 - 01:46:02
所以你看,

01:46:02 - 01:46:03
但是我要講一件事情是，

01:46:03 - 01:46:05
那你要辦政治人物，你當檢察官才會被罵。

01:46:06 - 01:46:07
一般都是法官被罵，

01:46:07 - 01:46:08
對不對？

01:46:08 - 01:46:09
法官白痴。

01:46:09 - 01:46:10
奶嘴

01:46:10 - 01:46:11
巨嬰

01:46:11 - 01:46:12
大家就很常這樣罵

01:46:12 - 01:46:14
法官此詞最不適，你知道嗎？

01:46:14 - 01:46:15
好。

01:46:15 - 01:46:17
那，但我不知道要講什麼。

01:46:17 - 01:46:17
喔。

01:46:17 - 01:46:18
好。

01:46:18 - 01:46:18
我要講，

01:46:18 - 01:46:19
重點來了。

01:46:19 - 01:46:21
所以大家不爽的不是法規範,

01:46:22 - 01:46:27
大家通常不爽的事情叫做判決。

01:46:28 - 01:46:29
那我就要問一件事情,

01:46:30 - 01:46:32
人民釋憲可以挑戰這些東西,

01:46:33 - 01:46:35
但人民釋憲可以挑戰法院的判決嗎?

01:46:36 - 01:46:37
我們可以宣告法律違憲,

01:46:38 - 01:46:39
我們可以宣告命令違憲,

01:46:39 - 01:46:42
但我們可以宣告判決違憲嗎?

01:46:42 - 01:46:43
先下一個結論,

01:46:44 - 01:46:50
憲法訴訟法就是為了要讓大家可以針對判決來申請釋憲。

01:46:51 - 01:46:54
所以2022年之前為什麼叫大法官解釋，因為判決不會違憲。

01:46:55 - 01:46:56
但是為什麼現在叫判決？

01:46:56 - 01:46:58
因為現在判決可以變成釋憲的標的。

01:46:59 - 01:47:02
甚至現在大法官在做的事情就真的是跟判決很像。

01:47:03 - 01:47:04
那這一路的歷史是怎麼發展的？

01:47:05 - 01:47:06
為什麼以前可以,現在不行？

01:47:06 - 01:47:09
到底發生什麼事情，使得我們必須要做這樣子的改變？

01:47:10 - 01:47:12
等一下我們休息10分鐘之後再講。

01:47:12 - 01:47:14
這是一個非常精彩的故事。

01:47:14 - 01:47:15
好，那我們先下課休息。

01:47:19 - 01:47:20
好,

01:47:20 - 01:47:20
來,

01:47:22 - 01:47:23
那我們回到第六頁的地方,

01:47:24 - 01:47:32
我們今天要講這個，最後要講，就是第五個就是判決，就是跟剛剛最後是講到說,

01:47:32 - 01:47:36
憲法訴訟，它之所以會叫憲法訴訟,

01:47:36 - 01:47:39
就是因為我們過往沒有辦法做訴訟。

01:47:40 - 01:47:42
那訴訟的性質是什麼？

01:47:42 - 01:47:45
以及為什麼我們大法官要突然做這件事情？

01:47:45 - 01:47:47
這是我們接下來要講的一個非常重要的概念。

01:47:48 - 01:47:48
好。

01:47:48 - 01:47:49
我先問大家，

01:47:49 - 01:47:51
你覺得訴訟最重要的事情是什麼？

01:50:22 - 01:50:23
重點來囉。

01:50:23 - 01:50:24
這真的是精彩喔。

01:50:25 - 01:50:28
這個接下來講的事情就是為什麼到底要憲法訴訟。

01:50:28 - 01:50:30
我們來幫大家補充這個背景。

01:50:31 - 01:50:33
就到底為什麼要進行憲法訴訟。

01:50:33 - 01:50:36
我跟大家講，一個制度會有興起，一定原因是什麼？

01:50:36 - 01:50:39
一定是本來不能這樣做，是個問題。

01:50:39 - 01:50:41
所以我們現在要這樣做，就是要處理這個問題。

01:50:41 - 01:50:43
這是最主要的一個核心的概念嘛。

01:50:43 - 01:50:47
所以要說什麼，本來沒有憲法訴訟，它是一個問題。

01:50:47 - 01:50:49
所以我們需要憲法訴訟。

01:50:49 - 01:50:50
所以我們先理解一件事情。

01:50:50 - 01:50:52
我們不要就直接說就憲法訴訟。

01:50:52 - 01:50:53
一定要先理解一件事情。

01:50:53 - 01:50:56
以前沒有憲法訴訟，產生的問題。

01:50:56 - 01:50:58
我們要解決這個問題，所以我們要憲法訴訟。

01:50:58 - 01:50:58
OK。

01:50:59 - 01:50:59
那我們講一個故事。

01:51:00 - 01:51:01
好，這故事就，很精彩。

01:51:01 - 01:51:02
好，來。

01:51:06 - 01:51:07
好，大家知道我在畫什麼嗎？

01:51:08 - 01:51:09
知道喔。

01:51:09 - 01:51:10
這就是什麼？

01:51:10 - 01:51:12
中國，這是臺灣，好，但一面爭議。

01:51:14 - 01:51:15
臺澎金馬，好，先幫大家弄清楚。

01:51:17 - 01:51:20
先跟大家講這個臺澎金馬是個政治實體。

01:51:20 - 01:51:22
臺灣澎湖金門跟馬祖，但是他其實。

01:51:23 - 01:51:26
我覺得在這個意義上其實差別非常非常大。

01:51:27 - 01:51:29
在座各位有金門馬祖人嗎？

01:51:30 - 01:51:32
我跟你講，我們很常會忽略金門跟馬祖人的視角。

01:51:33 - 01:51:36
金門跟馬祖是沒有經，沒有經歷過日治時期哦。

01:51:37 - 01:51:38
你看我們才忘記這件事情。

01:51:38 - 01:51:39
金門馬祖是沒有經過日治時期哦。

01:51:40 - 01:51:42
他們戒嚴時間比我們長哦。

01:51:42 - 01:51:43
甚至來，馬祖。

01:51:44 - 01:51:45
馬祖其實什麼叫馬祖要什麼？

01:51:47 - 01:51:47
連江。

01:51:47 - 01:51:48
你知道什麼叫連江嗎？

01:51:49 - 01:51:52
為什麼馬祖要叫馬祖，為什麼還要叫，原本叫什麼，為什麼他要叫連江縣？

01:51:53 - 01:51:55
因為中華人民共和國也有連江縣。

01:51:57 - 01:52:00
所以中華人民共和國的連江縣是因為中華民

01:52:00 - 01:52:04
國退到臺澎金馬之後，連江縣被一分為二。

01:52:04 - 01:52:07
所以馬祖這個新的東西才是突然誕生的。

01:52:08 - 01:52:11
所以馬祖跟金門又不太一樣，金門是一直以來都是金門。

01:52:12 - 01:52:17
馬祖是偶然變成馬祖，就是突然從連江變成馬祖。

01:52:18 - 01:52:22
這個概念有點像是，有點像是假設臺灣真的發生一個動盪，突然天母獨立這種感覺。

01:52:23 - 01:52:25
因為天母不存在，天母是士林嘛。

01:52:25 - 01:52:29
對有一天，天母跟士林一分為二，他們叫，他們就叫天母，但大家說沒有，你就是士林。

01:52:30 - 01:52:31
就就就那種感覺。

01:52:32 - 01:52:34
好,那不管怎麼樣,我要講的故事是這樣子。

01:52:35 - 01:52:41
在1930年代的時候,我們就先簡稱有一個人叫做A先生。

01:52:41 - 01:52:47
A先生在1930年代的時候,他碰到一個女生,跟他怎麼樣,就是約會。

01:52:48 - 01:52:52
因為當年當時候嘛,不要講當時候現在,大家通常約會的目的都是什麼。

01:52:54 - 01:52:56
要在一起,要走入婚姻嘛。

01:52:56 - 01:52:58
好，聽起來毫不吸引人的路徑。

01:52:59 - 01:53:02
因為我一直會覺得婚姻不是愛情的句點。

01:53:03 - 01:53:05
就我覺得談戀愛不是要走入婚姻的。

01:53:05 - 01:53:07
我覺得如果談戀愛為了要走入婚姻對人很不公平。

01:53:07 - 01:53:09
就談戀愛應該是要

01:53:10 - 01:53:14
好煩喔，每次講這件事情很煩，是因為我戀情被公開了，然後我覺得很煩，好像都會特定被拿出來。

01:53:15 - 01:53:17
好，反正我就說談戀愛不一定要走入婚姻。

01:53:17 - 01:53:20
但是以前人都會這樣想，就覺得談戀愛一定要走入婚姻這樣子，我覺得很煩這樣子。

01:53:20 - 01:53:22
好，那怎麼樣呢，他就碰到一個B，OK，他們就怎麼樣。

01:53:26 - 01:53:27
談戀愛。

01:53:27 - 01:53:28
哦，非常開心這樣子。

01:53:28 - 01:53:32
然後他們做什麼事情，然後我就辦婚禮吧。

01:53:32 - 01:53:34
喜開30桌，然後就結婚了。

01:53:34 - 01:53:37
然後後來就生了兩個小孩這樣子，就生活很開心這樣子了。

01:53:39 - 01:53:40
結果發現什麼事情？

01:53:41 - 01:53:44
在1940年代發生所謂的國共內戰。

01:53:44 - 01:53:49
所以呢，這個A先生就被中國國民黨抓去當兵，我先把這個國民黨會被國民黨。

01:53:52 - 01:53:53
國共內戰。

01:53:53 - 01:53:55
抓去當兵。

01:53:55 - 01:53:57
結果怎麼樣，國民黨後來怎麼樣，打輸中共嘛。

01:53:58 - 01:53:58
對不對。

01:53:58 - 01:54:00
所以原本

01:54:00 - 01:54:01
整個大中國，

01:54:02 - 01:54:03
上市的這個大中國，

01:54:04 - 01:54:05
這國民黨敗逃到什麼？

01:54:06 - 01:54:07
臺澎金馬。

01:54:07 - 01:54:07
好。

01:54:08 - 01:54:10
所以這個A先生呢,

01:54:10 - 01:54:11
就跟著國民黨一起怎麼樣?

01:54:12 - 01:54:13
來到臺澎金馬。

01:54:13 - 01:54:14
他就在這邊了。

01:54:15 - 01:54:16
那大家知道一件事情，

01:54:16 - 01:54:18
1949中華民國來到臺灣的時候，

01:54:18 - 01:54:19
一開始的目標叫什麼？

01:54:20 - 01:54:21
他做什麼事情？

01:54:22 - 01:54:23
反攻大陸嘛,

01:54:23 - 01:54:24
對不對？

01:54:25 - 01:54:26
現在講出來可能都會想笑的話,

01:54:26 - 01:54:27
對不對？

01:54:27 - 01:54:27
反攻大陸。

01:54:27 - 01:54:28
對不對？

01:54:28 - 01:54:30
三年準備五年反攻。

01:54:30 - 01:54:32
這當時這個A先生來到臺灣心裡怎麼樣？

01:54:32 - 01:54:33
覺得沒關係，

01:54:34 - 01:54:35
總有一天怎麼樣？

01:54:35 - 01:54:36
回得去。

01:54:36 - 01:54:38
因為他現在被迫到人生一個非常痛苦的階段，

01:54:38 - 01:54:39
怎麼樣？

01:54:39 - 01:54:40
異地戀嘛。

01:54:40 - 01:54:41
對不對？

01:54:41 - 01:54:42
甚至是不能戀愛,

01:54:42 - 01:54:42
因為他們不能通信,

01:54:42 - 01:54:43
對不對?

01:54:43 - 01:54:44
他們甚至沒有LINE。

01:54:44 - 01:54:48
所以他們根本就是完全的跟原本既有的伴侶直接被拔除,來到臺灣。

01:54:49 - 01:54:50
對不對？

01:54:50 - 01:54:51
三年過去了，

01:54:51 - 01:54:52
五年過去了，

01:54:53 - 01:54:53
怎麼樣？

01:54:54 - 01:54:54
沒有反攻。

01:54:55 - 01:54:56
絕望了嗎？

01:54:56 - 01:54:56
對不對？

01:54:57 - 01:54:59
我跟你講那時候其實蠻多中國人就是真的是這樣蠻可憐的，

01:54:59 - 01:55:01
就是他們一直在歷經戰爭，

01:55:02 - 01:55:04
他比如說對日抗戰，然後國共內戰要來到臺灣這樣子。

01:55:05 - 01:55:05
好。

01:55:06 - 01:55:07
那A先生來到臺灣之後,

01:55:08 - 01:55:08
他就很痛苦啊,

01:55:08 - 01:55:09
為什麼?

01:55:09 - 01:55:11
因為曾經最愛的人怎麼樣?

01:55:11 - 01:55:11
離我遠去，

01:55:12 - 01:55:12
對不對？

01:55:12 - 01:55:14
我沒有辦法跟他通信，

01:55:14 - 01:55:15
我也不知道他現在過得好不好，

01:55:16 - 01:55:17
我也不知道他還在不在。

01:55:17 - 01:55:18
所以這時候他決定做一件事情。

01:55:18 - 01:55:19
做什麼事情？

01:55:20 - 01:55:21
來，我們來，我們來問大家。

01:55:22 - 01:55:23
假設你跟，

01:55:23 - 01:55:24
假設你是A先生，

01:55:25 - 01:55:25
你來到臺灣，

01:55:26 - 01:55:27
你覺得你接下來要做什麼事情？

01:55:29 - 01:55:30
來，我給大家選項。

01:55:31 - 01:55:32
等待他，

01:55:32 - 01:55:33
或

01:55:33 - 01:55:35
找別人談戀愛。

01:55:36 - 01:55:37
來，你會選前者舉手。

01:55:38 - 01:55:38
好，

01:55:38 - 01:55:39
為什麼你要等待？

01:55:41 - 01:55:42
你喜歡他，

01:55:42 - 01:55:43
哦,

01:55:43 - 01:55:44
這個,

01:55:44 - 01:55:48
這個忠貞不渝的愛情可以讓你堅持多久你覺得?

01:55:49 - 01:55:50
等待八年等不等?

01:55:52 - 01:55:52
八年可以。

01:55:53 - 01:55:55
等待18年呢？

01:55:56 - 01:55:57
你看你動搖了。

01:55:57 - 01:55:58
你也沒那麼忠貞嘛，

01:55:58 - 01:55:59
對不對？

01:55:59 - 01:55:59
好。

01:56:00 - 01:56:02
我先抓一個大概已經18年

01:56:02 - 01:56:02
來

01:56:03 - 01:56:03
選後者舉手。

01:56:06 - 01:56:11
你會想要就是很有開啟一個新的戀情，因為你覺得舊的可能回不去了嘛，對不對？

01:56:12 - 01:56:13
非常務實的選擇。

01:56:13 - 01:56:15
這位A先生就選了這個務實的選擇。

01:56:16 - 01:56:18
怎麼樣，馬上跟別人談戀愛，其實也沒有馬上了。

01:56:18 - 01:56:19
好。

01:56:19 - 01:56:22
反正呢，後來呢，他就碰到了這個C。

01:56:23 - 01:56:24
好。

01:56:24 - 01:56:26
喔，馬上怎麼樣就陷入愛河，OK。

01:56:27 - 01:56:29
然後C就問他一句話：

01:56:29 - 01:56:31
啊，從中國來的。

01:56:31 - 01:56:33
你在中國有老婆吧？

01:56:34 - 01:56:34
好。

01:56:34 - 01:56:38
來，各位，第二個考驗，如果你是A，請問你會怎麼回答這個問題？

01:56:38 - 01:56:39
他非單喔。

01:56:40 - 01:56:41
他現在是個非單喔。

01:56:41 - 01:56:41
對不對？

01:56:42 - 01:56:44
他會問，他會問他這個問題，你會怎麼回答？

01:56:45 - 01:56:48
你會跟他說，抱歉，我非單身，但我還是愛你。

01:56:48 - 01:56:52
你會選擇這個，還是你會說，沒有沒有啦，我沒有老婆。

01:56:52 - 01:56:54
來，你會選擇前者的舉手。

01:56:55 - 01:56:56
你選擇後者的舉手。

01:56:57 - 01:56:58
幹，你這些渣男渣女。

01:56:58 - 01:56:59
對不對？

01:56:59 - 01:56:59
好。

01:57:00 - 01:57:01
A呢，跟各位一樣。

01:57:02 - 01:57:05
他選擇這件事情，他就騙她，我沒有老婆啦，我沒有。

01:57:05 - 01:57:07
好，那C覺得太好了。

01:57:07 - 01:57:12
就是，你看，這就代表說什麼你知道，就過往我們對於婚姻的想像，這個是比較狹隘一點。

01:57:12 - 01:57:15
對，如果我是A，我就說我有啊，沒有開放式關係啊。

01:57:15 - 01:57:18
對不對？為何不能有這個選項？

01:57:18 - 01:57:19
OK，好。

01:57:19 - 01:57:20
所以重點來了。

01:57:20 - 01:57:23
A就跟C怎麼樣,就結婚了。

01:57:24 - 01:57:25
他們就結婚了。

01:57:26 - 01:57:27
所以,重點來了。

01:57:28 - 01:57:30
A在中國有沒有結婚?

01:57:31 - 01:57:31
有喔。

01:57:32 - 01:57:33
他結婚喔。

01:57:34 - 01:57:37
他在中國有沒有結婚？

01:57:38 - 01:57:39
也有喔，他又結婚了。

01:57:40 - 01:57:40
對不對？

01:57:41 - 01:57:44
好，所以坦白講他怎麼樣，他結了兩次婚喔。

01:57:44 - 01:57:45
好。

01:57:46 - 01:57:50
他結婚之後呢,也非常開心,生了三個小孩。

01:57:51 - 01:57:54
好,然後生活過得不錯這樣子。

01:57:54 - 01:57:55
重點來了。

01:57:57 - 01:57:59
這個,原本我們兩岸是非常非常...

01:58:00 - 01:58:01
對立的狀態。

01:58:01 - 01:58:03
這件事情一直到80年代的時候稍微有點轉機,

01:58:04 - 01:58:05
我們開始開放兩岸什麼?

01:58:06 - 01:58:07
探親。

01:58:08 - 01:58:09
其實兩岸探親當時對臺灣人,

01:58:10 - 01:58:11
對很多臺灣的中國人來講,

01:58:12 - 01:58:12
其實很痛苦,

01:58:12 - 01:58:13
大家知道為什麼嗎?

01:58:14 - 01:58:15
因為你知道,

01:58:15 - 01:58:16
對他們來講,其實,

01:58:17 - 01:58:19
像因為我我的媽媽那邊是外省人,

01:58:20 - 01:58:22
探親對他們是非常非常痛苦的一件事情,

01:58:23 - 01:58:26
他們回去簡直是記憶碎掉。

01:58:26 - 01:58:27
你知道為什麼嗎?

01:58:27 - 01:58:29
因為他們原本的中國,

01:58:30 - 01:58:31
你知道你知道他們很可憐嗎？

01:58:31 - 01:58:33
他們就是中日抗戰，

01:58:34 - 01:58:34
然後又國共內戰，

01:58:35 - 01:58:36
他們一輩子都在戰亂當中，

01:58:37 - 01:58:37
然後來到臺灣。

01:58:38 - 01:58:39
然後再也回不去,

01:58:39 - 01:58:40
然後來到臺灣之後,

01:58:41 - 01:58:42
就被騙說五年反攻,

01:58:42 - 01:58:43
後來又發現再也回不去。

01:58:44 - 01:58:45
所以他一直在這個內戰當中,

01:58:45 - 01:58:47
其實是一直一直在敗逃的

01:58:47 - 01:58:49
所以其實那時候你看臺灣其實

01:58:49 - 01:58:50
現在其實很少

01:58:50 - 01:58:52
你仔細看有地方還有寫什麼同鄉會

01:58:52 - 01:58:53
那個同鄉會就是

01:58:53 - 01:58:54
你知道他不是，我是泉州來的。

01:58:55 - 01:58:55
那我就

01:58:56 - 01:58:56
這有點像什麼？

01:58:56 - 01:58:58
有點像大學的宿友會那種概念，很像啊。

01:58:59 - 01:59:01
所以但是因為現在交通太方便了。

01:59:01 - 01:59:02
所以熊友會超沒有那種感覺的,

01:59:02 - 01:59:03
對不對？

01:59:03 - 01:59:04
像以前我我是新竹人,

01:59:04 - 01:59:05
以前就參加竹友會,

01:59:05 - 01:59:05
我想說幹,

01:59:06 - 01:59:07
就離一個小時坐車的地方,

01:59:07 - 01:59:08
還要這邊竹友,

01:59:08 - 01:59:09
笑死人了。

01:59:09 - 01:59:10
對不對?

01:59:10 - 01:59:10
就這種感覺,

01:59:10 - 01:59:11
可是他們回不去

01:59:11 - 01:59:13
他們要把同鄉人找起來聚在一起

01:59:14 - 01:59:15
就是思念

01:59:15 - 01:59:16
所以以前會有很多雜誌

01:59:16 - 01:59:18
他們就在寫以前故鄉的地方這樣子。

01:59:19 - 01:59:20
結果兩岸探親的時候發生什麼問題？

01:59:21 - 01:59:22
想要回去找家人就發現什麼？

01:59:23 - 01:59:24
家人全死啊。

01:59:25 - 01:59:25
對不對？

01:59:25 - 01:59:27
他們說像我的外婆真的就這樣啊。

01:59:27 - 01:59:28
他15歲來臺灣,

01:59:28 - 01:59:29
然後再次回到中國的時候,

01:59:30 - 01:59:30
他爸媽都死了。

01:59:31 - 01:59:32
但是我問我外婆說妳什麼感覺,

01:59:32 - 01:59:33
她說她沒什麼感覺。

01:59:33 - 01:59:34
因為他真的就是跟爸媽相離太久,

01:59:34 - 01:59:35
你不覺得沒有感覺更...

01:59:36 - 01:59:38
其實我覺得更更更痛心。

01:59:38 - 01:59:39
他他他沒有辦法有感覺,

01:59:40 - 01:59:42
因為他根本跟他爸媽不熟了這樣子。

01:59:43 - 01:59:44
但是更痛心的是什麼？

01:59:44 - 01:59:45
因為當時1980年代的時候，

01:59:46 - 01:59:47
中國還比較不開發，

01:59:47 - 01:59:48
比較沒有開發。

01:59:48 - 01:59:49
所以回去之後，

01:59:50 - 01:59:50
他們會被什麼？

01:59:52 - 01:59:53
被親戚怎麼樣？

01:59:53 - 01:59:54
扒光。

01:59:55 - 01:59:57
就是回去之後會發現面目已非，

01:59:57 - 01:59:59
尤其是他們那時候經歷文化大革命。

02:00:00 - 02:00:00
面目已非

02:00:00 - 02:00:00
然後回去怎麼樣

02:00:02 - 02:00:03
就是一切都很糟糕

02:00:03 - 02:00:07
然後回來,所以他們經歷一直是在不斷的經歷各種的創傷

02:00:07 - 02:00:07
我覺得在臺灣的

02:00:08 - 02:00:10
這個外省人其實經歷蠻多創傷

02:00:10 - 02:00:12
所以你知道其實有研究,在臺灣的外省人,早期外省人自殺的比率非常的高

02:00:16 - 02:00:18
因為真的是一直不斷經歷創傷這樣子

02:00:18 - 02:00:20
而且早期其實在白色恐怖

02:00:20 - 02:00:21
就這個有點弔詭

02:00:21 - 02:00:24
白色恐怖經過統計，本省人跟外省人

02:00:24 - 02:00:29
受因為白色恐怖戒嚴而被所謂屠殺，外省人比例比較高

02:00:30 - 02:00:32
所以這其實跟我們現在理解的政治形態是有點顛倒的

02:00:32 - 02:00:33
其實外省人被

02:00:33 - 02:00:35
因為他們當時會發生什麼事情

02:00:35 - 02:00:37
外省人來臺灣想做一件事情，什麼？

02:00:37 - 02:00:39
跟中國的親戚或愛人怎麼樣聯絡啊？

02:00:40 - 02:00:40
被抓

02:00:40 - 02:00:41
就這樣被抓起來

02:00:42 - 02:00:44
大家可以看一個叫《不能送達的遺書》

02:00:44 - 02:00:47
在講轉型正義的，其實就講到類似像這樣的事情

02:00:47 - 02:00:50
或者是說《逃離中國》這本書，推薦大家去看這樣子

02:00:50 - 02:00:51
OK

02:00:51 - 02:00:52
好

02:00:52 - 02:00:53
他倆到臺灣之後

02:00:53 - 02:00:55
OK，就就就就談戀愛嘛

02:00:56 - 02:00:59
然後呢，1980年代開放兩岸直航的時候

02:00:59 - 02:01:00
這個時候

02:01:00 - 02:01:00
精彩的來了

02:01:02 - 02:01:03
這個C

02:01:03 - 02:01:06
不愧是一個典型異性戀男生，對不對？

02:01:06 - 02:01:07
他跟

02:01:07 - 02:01:09
A典型異性戀男生跟C嘛，對不對？

02:01:10 - 02:01:11
但是B不一樣喔

02:01:12 - 02:01:15
他被他仍然是那種中國的傳統婦女需要堅守婦道

02:01:16 - 02:01:18
所以他等啊等的怎麼樣

02:01:18 - 02:01:19
等了30年

02:01:19 - 02:01:20
好

02:01:20 - 02:01:21
精彩來了，兩岸直航

02:01:22 - 02:01:23
好

02:01:23 - 02:01:24
B怎麼樣

02:01:25 - 02:01:25
好

02:01:25 - 02:01:27
他就要跑到臺灣來找A了

02:01:28 - 02:01:29
對不對

02:01:29 - 02:01:30
我不知道大家應不應該

02:01:30 - 02:01:31
聽過一首歌，這首歌是

02:01:32 - 02:01:33
以前有個歌手叫娃娃金智娟，唱一首歌叫做什麼

02:01:33 - 02:01:36
漂洋過海來看你，這首歌很老

02:01:38 - 02:01:40
這首歌的歌詞非常的美

02:01:40 - 02:01:43
聽說是李宗盛在吃牛肉麵的時候寫下來的

02:01:44 - 02:01:44
你看

02:01:44 - 02:01:45
這個有才華[redacted]人,吃牛,吃牛肉麵的時候都可以寫歌

02:01:45 - 02:01:48
而且他當時身旁沒有紙,他想是把歌詞寫在衛生紙上

02:01:48 - 02:01:48
他

02:01:48 - 02:01:51
歌詞怎麼講,他說我為你我用了半年的積蓄,決定漂洋過海來看你

02:01:51 - 02:01:57
這首歌叫漂洋過海來看你，為了這次見面

02:02:00 - 02:02:04
我連，為了這次相聚，我連見面時的呼吸都反覆練習。

02:02:04 - 02:02:05
這樣正常嗎？

02:02:05 - 02:02:10
對不對，你想看，假設你有個異地戀的戀人，兩個月不見，哇，你就要跟他見面一定會怎麼樣？

02:02:10 - 02:02:13
一定會有點生澀緊張，除非你們在一起很久。

02:02:14 - 02:02:16
那你們很久，假設你們很久很久不見。

02:02:16 - 02:02:18
哇，你一定想，哇，我等下要跟他說什麼啊。

02:02:18 - 02:02:19
對不對？

02:02:19 - 02:02:20
他，他就這樣嘛。

02:02:20 - 02:02:22
啊，30年不見的老伴。

02:02:22 - 02:02:24
不知道他長得還怎麼樣。

02:02:24 - 02:02:25
不知道他還安好。

02:02:25 - 02:02:27
他在臺灣過得好嗎？

02:02:27 - 02:02:29
有吃得飽嗎？有穿得暖嗎？

02:02:29 - 02:02:29
對不對？

02:02:30 - 02:02:31
我等下看到他的時候跟他說什麼？

02:02:31 - 02:02:34
要跟他說嗨嗎？還是要說你好？

02:02:34 - 02:02:36
哎，就在鏡子前面反覆練習，對不對？連呼吸都反覆練習。

02:02:38 - 02:02:39
結果一到臺灣看到。

02:02:41 - 02:02:42
他講什麼話？

02:02:44 - 02:02:45
幹你老師啊。

02:02:46 - 02:02:48
對不對，我他媽等你等了30年。

02:02:48 - 02:02:53
對不對，然後呢，你在臺灣跟別人結婚，還生了三個小孩。

02:02:54 - 02:02:55
所以B怎麼樣？

02:02:56 - 02:02:57
B心碎，你知道嗎？

02:02:57 - 02:02:59
他徹底的心碎，我最深。

02:02:59 - 02:03:01
愛的人總是傷我最深嘛，這個是。

02:03:02 - 02:03:05
這是誰的，張惠妹跟誰的歌？

02:03:06 - 02:03:07
張雨生，張雨生。

02:03:07 - 02:03:10
對，我最深，等你等那麼久，對不對？

02:03:11 - 02:03:12
結果你竟然跟別人在一起。

02:03:12 - 02:03:14
還生了比我多一個小孩。

02:03:14 - 02:03:15
所以這時候B怎麼樣？

02:03:15 - 02:03:16
憤怒了。

02:03:17 - 02:03:19
那憤怒之後他決定做一件事情是什麼，你知道嗎？

02:03:19 - 02:03:19
來問大家。

02:03:20 - 02:03:21
結兩次婚會不會犯法？

02:03:22 - 02:03:22
有。

02:03:22 - 02:03:23
犯什麼法？

02:03:24 - 02:03:25
重婚罪嘛，對不對？

02:03:25 - 02:03:26
重婚罪可怕嗎？

02:03:28 - 02:03:29
來，我先跟大家講。

02:03:29 - 02:03:35
根據實務，如果你有實務經驗就會知道，大部分的罪，如果是，有期徒刑一年以下有期徒刑。

02:03:35 - 02:03:37
基本上這種罪會不會讓你關？

02:03:37 - 02:03:38
不會啦。

02:03:39 - 02:03:40
所以我問大家黃子佼被判八個月重不重？

02:03:41 - 02:03:43
其實是重的，我跟大家講。

02:03:44 - 02:03:48
因為他那個無正當理由持有兒少性影像，原本的量刑是一年以下有期徒刑。

02:03:49 - 02:03:51
你如果當過律師，你就會知道。

02:03:51 - 02:03:56
如果我當事人犯一個一年以下有期徒刑，法官判他六個月以上，就代表說什麼，幹我就讓你去關。

02:03:56 - 02:03:58
因為你六個月以下可以易科罰金啊。

02:03:58 - 02:04:00
我們這有個當事人就觸犯一個竊盜罪。

02:04:00 - 02:04:01
法官判他幾個月？

02:04:03 - 02:04:04
那我們傻眼啊，

02:04:04 - 02:04:08
因為七個月意思就是什麼，我其實可以不用關你，但我偏要關你怎樣？

02:04:08 - 02:04:11
所以黃子佼被判八個月其實很重。

02:04:11 - 02:04:16
因為他那個，後來我們有修法改成三年以下有徒刑，但是我覺得臺灣在算重的啦。

02:04:17 - 02:04:19
這一定有受到這個壓力什麼，

02:04:19 - 02:04:21
但我也講黃子佼做的事情當然算是惡劣，

02:04:21 - 02:04:25
如果以這個判決來講是惡劣，但是我覺得他判八個月其實算重。

02:04:25 - 02:04:28
就法官已經盡可能就是已經要把他抓去關你這樣子。

02:04:28 - 02:04:29
OK，

02:04:29 - 02:04:30
但是還在訴訟，我們還在，

02:04:30 - 02:04:31
還要等。

02:04:31 - 02:04:31
好。

02:04:31 - 02:04:33
所以重婚罪可不可怕？

02:04:33 - 02:04:34
重婚罪才不可怕，

02:04:34 - 02:04:35
誰會因為重婚被抓去關？

02:04:36 - 02:04:36
對不對？

02:04:37 - 02:04:40
重婚罪這個犯罪對社會帶來什麼負面影響嗎？

02:04:40 - 02:04:43
我就重婚罪可能有個前提是偽造文書，

02:04:43 - 02:04:44
那個比較嚴重嘛，對不對？

02:04:45 - 02:04:45
可是問題就來了，

02:04:46 - 02:04:48
他這種狀況很特別嘛，對不對？

02:04:48 - 02:04:48
好，

02:04:49 - 02:04:51
所以這個B沒有要告他重婚，他告他什麼事情？

02:04:52 - 02:04:53
那以前的規定，

02:04:54 - 02:04:55
前婚姻若合法，

02:04:56 - 02:04:57
後婚姻怎麼樣？

02:04:57 - 02:04:58
得撤銷。

02:04:58 - 02:04:59
喔喲，

02:04:59 - 02:05:00
這條就，

02:05:00 - 02:05:00
大絕了，

02:05:00 - 02:05:01
為什麼？

02:05:01 - 02:05:02
重婚沒什麼搞頭。

02:05:03 - 02:05:04
我得不到你，我就毀了你嘛，對不對？

02:05:05 - 02:05:07
來，你現在跟我這邊合法結婚，

02:05:07 - 02:05:08
你在這邊合法結婚，

02:05:08 - 02:05:09
所以我要透過什麼？

02:05:10 - 02:05:11
民法上追究這個。

02:05:12 - 02:05:13
得撤銷，

02:05:13 - 02:05:14
讓法院怎麼樣？

02:05:14 - 02:05:15
讓你沒有這個婚姻，

02:05:16 - 02:05:17
哦喲，傷害就很大了喔，

02:05:18 - 02:05:18
對不對？

02:05:18 - 02:05:19
為什麼？

02:05:19 - 02:05:21
因為他就是要毀掉他們的婚姻嘛。

02:05:21 - 02:05:22
所以跟大家講，這個C啊，

02:05:22 - 02:05:26
他其實有一個臺灣人傳統的一個概念，就是其實這個B後來住在香港，

02:05:26 - 02:05:30
然後其實他的經濟狀況不好，你知道C怎麼樣？C寄錢給他。

02:05:33 - 02:05:37
他明明是他先生的前太太，

02:05:38 - 02:05:40
他竟然還寄錢給她，

02:05:40 - 02:05:44
哇，我覺得這個節操真的是蠻感動的，

02:05:44 - 02:05:47
好，那如果我，如果我是C，我就說那我們就開放式關係啊，

02:05:47 - 02:05:47
也可以啊，

02:05:47 - 02:05:48
對不對？

02:05:48 - 02:05:50
我先生待在旁邊太久了，

02:05:50 - 02:05:50
太我覺得有點煩，

02:05:51 - 02:05:52
一半時間分給你，

02:05:52 - 02:05:53
或者你們很久不見。

02:05:54 - 02:05:55
這五分之四的時間分給你，

02:05:55 - 02:05:56
他只要陪我五分之一，

02:05:56 - 02:05:57
我是可以接受的喔，

02:05:57 - 02:05:58
好，

02:05:59 - 02:05:59
來，所以重點來了，

02:06:00 - 02:06:04
就對他進行這個的撤銷，就這個這個這個訴訟這樣子，好。

02:06:04 - 02:06:05
所以問題就來啦，為什麼？

02:06:06 - 02:06:12
來你幫我看一下這個第七頁，你幫我看一下這個呃242號解釋理由書那個上面，他這邊寫說什麼，來。

02:06:16 - 02:06:20
985規定，民法以前985條規定，有配偶者不能重婚，然後992條規定，結婚違反985條規定者，利害關係人得向法院請求撤銷之。

02:06:25 - 02:06:28
但在前婚姻消滅後不得請求撤銷。

02:06:28 - 02:06:30
所以前婚姻還沒有消滅就碰到問題了。

02:06:30 - 02:06:35
第一個問題，請問在中國結婚，在臺灣又結婚，請問要算不算算是兩個婚姻？

02:06:36 - 02:06:37
算不算？

02:06:38 - 02:06:38
算。

02:06:38 - 02:06:39
為什麼？

02:06:39 - 02:06:43
因為你之前在中國，那個叫做什麼？中華民國。

02:06:43 - 02:06:45
那你現在在臺澎金馬，也是中華民國。

02:06:47 - 02:06:49
更何況你知道這是很久以前的判決。

02:06:49 - 02:06:53
所以當時的法院的立場一定覺得整個中國都是中華民國。

02:06:53 - 02:06:56
所以你不管怎麼結婚你都在中華民國。

02:06:56 - 02:06:57
所以你是重婚。

02:06:57 - 02:07:04
按照這個992的規定，後婚姻是可以被撤銷的。

02:07:04 - 02:07:05
好。

02:07:05 - 02:07:07
那後來呢，他們就決定怎麼樣？

02:07:08 - 02:07:13
呃，最後他們就陳情這個監察院，不好意思，因為我第七頁上面有寫一個事實。

02:07:16 - 02:07:21
但是我那個ABC可能，這跟這個我的，我可能這邊是寫C，但是，沒關係你就不用管他，之後你不用管這個事實。

02:07:23 - 02:07:25
你用就是聽我現在講就好。

02:07:25 - 02:07:25
好。

02:07:25 - 02:07:27
當時這件事情其實鬧得很大。

02:07:28 - 02:07:28
為什麼？

02:07:29 - 02:07:32
你要想一件事情喔，你覺得這個整個判決對A公平嗎？

02:07:34 - 02:07:35
你覺得對A公平嗎？

02:07:37 - 02:07:38
你要想一件事情喔。

02:07:38 - 02:07:41
因為這個故事我基本上從南到北上課都講過。

02:07:41 - 02:07:44
甚至在很多場的演講也講過。

02:07:44 - 02:07:48
基本上做出會等待的人是少數中的少數中的少數。

02:07:48 - 02:07:50
大部分人,都會從重起爐灶起。

02:07:53 - 02:07:57
所以大部分其實就大家比較急著罵這個渣男渣女。

02:07:57 - 02:07:59
等到你碰到的時候你也會想說,重新來個戀情。

02:08:00 - 02:08:01
這樣子,這麼個狀況,

02:08:02 - 02:08:03
其實也是算不得已的。

02:08:04 - 02:08:07
因為他來到臺灣之後，沒有人想到不能回去中國，

02:08:07 - 02:08:12
也沒有人想到原來還可以回去中國，就是大家都是一個不確定的狀態。

02:08:13 - 02:08:18
所以他在中國原本結婚跟後來在臺灣結婚，其實後來臺灣這個結婚很多人覺得他情有可原的。

02:08:19 - 02:08:22
所以後來就很多人召開記者會幫他發聲說什麼。

02:08:22 - 02:08:26
這個法律沒有不對，但這個法院的判決是不對的。

02:08:26 - 02:08:28
可是法院判決要怎麼判？

02:08:29 - 02:08:30
這碰到一個問題啊。

02:08:30 - 02:08:30
你是不是重婚？

02:08:31 - 02:08:31
你是重婚啊。

02:08:32 - 02:08:34
對不對？因為整個土地都是什麼？中華民國啊。

02:08:34 - 02:08:38
所以你就是重婚，那你後婚姻就是得撤銷，那怎麼辦？

02:08:38 - 02:08:40
好，所以到這邊先停一下。

02:08:40 - 02:08:42
我剛剛從剛剛講到現在整個故事都是真的。

02:08:43 - 02:08:45
這就是釋字22號解釋真實的一個故事。

02:08:46 - 02:08:46
所以他碰到一個問題了。

02:08:47 - 02:08:47
來,

02:08:47 - 02:08:48
你幫我看這邊。

02:08:49 - 02:08:53
我們在講這個法規,我們在講釋憲的時候不都講法規範嗎?

02:08:53 - 02:08:54
所以這就碰到一個問題喔。

02:08:55 - 02:08:58
法規範如果有問題，大法官很簡單嘛，宣告違憲。

02:08:59 - 02:09:00
可是今天法規範有問題嗎？

02:09:01 - 02:09:04
就我們說不能重婚這件事情，

02:09:04 - 02:09:09
一定，不能重婚這件事情，看起來沒有問題嘛。

02:09:09 - 02:09:25
但今天A會重婚

02:09:25 - 02:09:42
不是因為他很壞，

02:09:42 - 02:09:54
他要重婚。

02:09:54 - 02:09:56
是不得已的一個狀況啊。

02:09:56 - 02:09:57
因為兩岸的分治,

02:09:58 - 02:10:00
這個整個國仇家恨的問題

02:10:00 - 02:10:00
有問題是事實問題呀,法律真的沒有問題啊,從

02:10:04 - 02:10:10
除非今天我們國家要改的開放式關係,比如說重婚其實可以,如果在這之前,我們國家是一個非常單偶制的國家。

02:10:11 - 02:10:13
你看四字箴言怎麼講，親密永久排他。

02:10:14 - 02:10:18
我們過了50年後，我們大法官更加具單偶這件事情。

02:10:19 - 02:10:21
就是你知道我們臺灣的關係是非常非常單偶的。

02:10:22 - 02:10:24
我也跟大家講，因為我最近有個新的體悟。

02:10:24 - 02:10:25
就以前大家不愛你的時候我跟你分手。

02:10:26 - 02:10:30
這個我想要問問題啊，我沒那麼愛你，一定要跟你分手嗎？

02:10:30 - 02:10:33
我可以愛他也可以愛你，這個事情是可以的嗎？

02:10:33 - 02:10:34
搞不好可以啊。

02:10:35 - 02:10:37
好，我就最近在反思這件事情。

02:10:37 - 02:10:40
我覺得關係的可能真的不是只有一種。

02:10:40 - 02:10:40
好。

02:10:41 - 02:10:44
但我先不管這個問題，當時一定是這樣子啦。

02:10:44 - 02:10:46
所以就碰到一個最大問題，大法官要怎麼判？

02:10:47 - 02:10:50
大法官如果緊守抽象性解釋的話，

02:10:50 - 02:10:53
抱歉，A先生你後婚姻要被撤銷欸。

02:10:54 - 02:10:57
你就是不能跟你現在愛的人結婚，就是你的婚姻是不見的。

02:10:59 - 02:11:02
雖然我不覺得婚姻不見不會怎麼樣，但是對他們來講可能會覺得這件事情很嚴重嘛。

02:11:03 - 02:11:04
所以大法官就很頭痛啊，那怎麼辦？

02:11:05 - 02:11:07
好，我們來看一下大法官怎麼處理。

02:11:07 - 02:11:08
來。

02:11:08 - 02:11:09
242號解釋。

02:11:09 - 02:11:10
你幫我看畫線的地方。

02:11:10 - 02:11:10
來。

02:11:10 - 02:11:11
大法官說,

02:11:11 - 02:11:13
而國家遭遇重大變故，在夫妻隔離，相距無期。

02:11:14 - 02:11:17
甚至音訊全無、生死未卜的情況底下發生重婚事件，有不得已的因素存在。

02:11:18 - 02:11:24
與一般重婚事件就有不同，對於此種有長期實際共同生活事實的後婚姻關係，

02:11:25 - 02:11:31
若準許上開第992條規定予以撤銷，其結果將致人民不得享有正常的生活，及正常的婚姻生活，

02:11:31 - 02:11:34
嚴重影響後婚姻當事人及其子女家庭生活的人倫關係，反足以妨礙社會秩序。

02:11:34 - 02:11:38
就此而言，與憲法第22條保障的人民自由權利有所抵觸。

02:11:39 - 02:11:44
自此情形，申請人得以本院釋字第177以及185號解釋提起再審之訴，並說明。

02:11:44 - 02:11:45
到這邊先停一下。

02:11:45 - 02:11:46
你發現大法官說什麼？

02:11:47 - 02:11:48
大法官做了一件事情，來。

02:11:49 - 02:11:50
還記不記得？

02:12:00 - 02:12:01
我剛一開始上課在跟大家講普發現金的時候，

02:12:01 - 02:12:03
我想到一個很重要的概念，

02:12:03 - 02:12:04
叫做法律，

02:12:04 - 02:12:06
法律這個東西是什麼？

02:12:06 - 02:12:08
反覆行使的長期存在。

02:12:09 - 02:12:10
所以它有個很重要的東西喔,

02:12:10 - 02:12:12
如果我今天宣告法律違憲,

02:12:12 - 02:12:13
意思就是說,

02:12:13 - 02:12:13
我不要了。

02:12:14 - 02:12:14
對,

02:12:14 - 02:12:15
它就是終止。

02:12:15 - 02:12:17
可是他今天有沒有宣告法律違憲？

02:12:17 - 02:12:18
沒有。

02:12:18 - 02:12:20
但他這號解釋是一個合憲解釋，

02:12:20 - 02:12:21
還是一個違憲解釋？

02:12:22 - 02:12:24
如果講更精確叫核心線性解釋。

02:12:24 - 02:12:26
那核心線性解釋的精神就是說什麼？

** 註解：我想多知道"核心線性解釋" **

02:12:26 - 02:12:27
其實是有不對的地方。

02:12:28 - 02:12:29
所以大法官說什麼？

02:12:29 - 02:12:30
大法官意思是說，

02:12:30 - 02:12:32
民法992條有沒有違憲？

02:12:32 - 02:12:34
我沒有把它宣告違憲。

02:12:34 - 02:12:38
但是A先生這種狀況是違憲的。

02:12:38 - 02:12:39
所以，

02:12:39 - 02:12:41
如果今天發生A先生這種狀況，

02:12:41 - 02:12:43
又符合992條的狀況

02:12:43 - 02:12:46
又被撤銷後婚姻的話

02:12:47 - 02:12:47
抱歉

02:12:47 - 02:12:48
這種事情不能發生

02:12:49 - 02:12:49
於在。

02:12:50 - 02:12:52
所以A先生這件事情最後是獲勝

02:12:52 - 02:12:54
他打贏這場訴訟。

02:12:54 - 02:12:56
就是他的這個

02:12:56 - 02:12:56
他這個

02:12:56 - 02:12:58
他這個所謂重婚這件事情

02:12:58 - 02:12:59
原本是不對的,

02:12:59 - 02:13:00
在民法上是不對的,

02:13:00 - 02:13:01
但後來被大官這樣解釋,

02:13:01 - 02:13:02
變得沒那麼不對。

02:13:02 - 02:13:03
好。

02:13:03 - 02:13:04
這就拋出了一個問題。

02:13:04 - 02:13:07
請問大法官這個是在做法律規範的解釋嗎？

02:13:08 - 02:13:09
其實不是欸。

02:13:09 - 02:13:10
他其實，

02:13:10 - 02:13:13
如果你要幫大家白話翻譯的意思叫什麼？

02:13:13 - 02:13:15
叫做表面上叫做

02:13:15 - 02:13:15
啊

02:13:15 - 02:13:18
這個992，A先生這種狀況

02:13:18 - 02:13:19
我們拿出來

02:13:19 - 02:13:21
不要這樣子判。

02:13:21 - 02:13:23
更白話的翻譯叫什麼？

02:13:23 - 02:13:24
A先生的判決違憲啊。

02:13:25 - 02:13:26
其實就這麼簡單。

02:13:26 - 02:13:27
講講，

02:13:27 - 02:13:30
就現代詞彙叫做A先生這個判決撤銷發回。

02:13:31 - 02:13:33
所以你發現242號解釋在做什麼事情？

02:13:33 - 02:13:34
242號解釋在做判決啊。

02:13:35 - 02:13:37
所以很多人批評242號解釋說什麼？

02:13:37 - 02:13:38
大法官違法。

02:13:38 - 02:13:41
因為我們過去的司法院大法官審理案件法,

02:13:41 - 02:13:44
可能在242號那時候還不是這個法律,

02:13:44 - 02:13:46
但是大意就是大法官只能進行抽象性解釋。

02:13:47 - 02:13:49
大法官的判決的標的不及於判決結果,

02:13:49 - 02:13:51
因為以前沒有這樣子規定。

02:13:52 - 02:13:54
以前就只能做出什麼?

02:13:54 - 02:13:55
法規範解釋。

02:13:55 - 02:13:56
所以，

02:13:56 - 02:13:58
請大家幫我仔細去看。

02:13:59 - 02:14:00
來幫我翻到前面。

02:14:00 - 02:14:00
我們看一下憲法訴訟法第59條。

02:14:02 - 02:14:07
你幫我找出三個字，那三個字是整個憲法訴訟法的精神核心所在，來幫我看第三頁，憲法訴訟第59條。

02:14:11 - 02:14:12
憲法訴訟法第59條說什麼？

02:14:13 - 02:14:14
人們，來我念一次，

02:14:14 - 02:14:16
然後你告訴我最重要的三個字，

02:14:16 - 02:14:20
哪三個字，人們於其憲法上所保障的權利遭受不法侵害，

02:14:20 - 02:14:21
經法定程序用盡審級，

02:14:21 - 02:14:23
就程序對於所受的不確定終局，

02:14:23 - 02:14:24
不利的確定終局裁判，

02:14:24 - 02:14:27
或該裁判及所適用的法規認為牴觸憲法者，

02:14:27 - 02:14:29
得申請憲法法庭違憲宣告之判決。

02:14:30 - 02:14:35
你告訴我哪三個字是整個憲法訴訟法的核心精神。

02:14:37 - 02:14:38
非常好，該裁判。

02:14:38 - 02:14:40
因為以前就是沒有這三個字。

02:14:40 - 02:14:44
所以在2022年之前，我們沒有辦法宣告判決違憲。

02:14:44 - 02:14:51
我們都只能很迂迴的說，這個法律下所適用的這種狀況，怎麼樣怎麼樣怎麼樣。

02:14:51 - 02:14:55
但其實白話翻譯就是本案的案件其實判決違憲。

02:14:56 - 02:14:59
所以就因為釋字第242號解釋。

02:15:00 - 02:15:03
所以我們一直都要討論一件事情，臺灣到底需不需要憲法訴訟。

02:15:04 - 02:15:05
因為憲，所以你看喔。

02:15:06 - 02:15:07
你幫我看這邊。

02:15:08 - 02:15:12
所以判決，它有一個非常重要的一個概念叫做什麼？

02:15:12 - 02:15:15
判決會等於法律的適用。

02:15:16 - 02:15:17
加上什麼？來，重點來了。

02:15:18 - 02:15:19
事實。

02:15:22 - 02:15:24
所以你看喔，本案的重點是什麼？

02:15:25 - 02:15:30
大法官在進行法規範解釋，比如說大法官在做典型的大法官解釋的時候呢。

02:15:30 - 02:15:31
有一個狀況。

02:15:31 - 02:15:33
他不需要知道事實是什麼。

02:15:33 - 02:15:35
大法官今天宣告通姦罪違憲是因為通姦不對。

02:15:35 - 02:15:38
跟這個通姦發生什麼案例，不重要。

02:15:39 - 02:15:40
可是大法官如果在做判決的話，

02:15:40 - 02:15:42
他就必須要考量到事實了。

02:15:42 - 02:15:44
本案的狀況不就是這樣子嗎？

02:15:44 - 02:15:46
本案的狀況不就是法律本身沒有問題。

02:15:46 - 02:15:49
但這個法律加上事實之後，變成有問題。

02:15:50 - 02:15:55
所以本案就是一個大法官實質上在做判決的一個號解釋。

02:15:55 - 02:15:57
釋字第242號解釋非常經典。

02:16:00 - 02:16:01
實際上非常經典的一個案例，其實當時引發社會上蠻多的討論，其實網路上蠻多的故事，有興趣的話大家可以去看這樣子。

02:16:08 - 02:16:10
好，也因為242號解釋，後來其實也發生非常非常多類似的案件。

02:16:13 - 02:16:15
大法官都拒絕受理。

02:16:16 - 02:16:18
好，因為大法官是不能進行抽象性解釋，但不知道242號解釋那時候發生什麼事情就過關了，可能社會的壓力等等之類的。

02:16:23 - 02:16:24
所以大家一直在喊一件事情。

02:16:24 - 02:16:26
難道大法官只能進行抽象性解釋嗎？

02:16:27 - 02:16:29
大法官只能宣告法律違憲與否嗎？

02:16:29 - 02:16:31
大法官應該要做判決吧。

02:16:32 - 02:16:34
這時候又發生另外一個案例，大家又覺得還是有問題的。

02:16:35 - 02:16:37
來，你幫我看一下第八頁的地方。

02:16:38 - 02:16:39
我們來看另外一件事情。

02:16:40 - 02:16:47
來，大家知不知道釋字第656號解釋，有一個非常重要的一個標的叫做登報道歉。

02:16:47 - 02:16:48
來，以前有聽過登報道歉嗎？

02:16:48 - 02:16:51
來，我先跟大家講，656號，我先講結論。

02:16:52 - 02:16:54
656號解釋說登報道歉是合憲的。

02:16:55 - 02:16:59
但是102年憲判字第二號判決，那麼101年憲判

02:16:59 - 02:17:02
字第二號判決說登報道歉是違憲的。

02:17:02 - 02:17:03
好。

02:17:03 - 02:17:04
這時候就問題來了哦。

02:17:04 - 02:17:08
這其實在656號解釋的時候，就有程序上的問題。

02:17:08 - 02:17:11
我就跟大家講喔，我們現在討論這叫程序問題喔。

02:17:11 - 02:17:15
因為如果大法官不能針對判決聲請來進行解釋的話。

02:17:15 - 02:17:22
那表示說我在以前憲法訴訟時代，我拿判決跟大法官說，大法官這個判決違憲，大法官只會做一件事情要什麼？

02:17:22 - 02:17:23
不受理。

02:17:23 - 02:17:23
如果不能這樣做。

02:17:24 - 02:17:26
我們來看一下656號解釋的狀況是什麼。

02:17:26 - 02:17:26
來，你幫我看第八頁。

02:17:27 - 02:17:27
來。

02:17:28 - 02:17:32
以前喔，你看喔，你幫我看一下，這是以前的狀況，現在已經改變了，但我們，我們還是要了解一下歷史喔。

02:17:33 - 02:17:36
來，第八頁的地方你幫我看，你只要幫我看畫線的地方就好。

02:17:36 - 02:17:44
來，是確定終局裁判本身，或確定終局裁判所適用的法律命令所表示的見解是否牴觸憲法，一不在人民申請釋憲的範圍。

02:17:44 - 02:17:47
這是以前的狀況啊，因為以前只能進行抽象解釋。

02:17:47 - 02:17:48
所以大法官說什麼？

02:17:48 - 02:17:50
法律命令都是可以申請釋憲的事情。

02:17:50 - 02:17:50
這範圍。

02:17:50 - 02:17:55
但是對於法律或命令表示的見解，不是你人民能申請釋憲的事情，因為大法官不能做。

02:17:56 - 02:17:56
OK。

02:17:56 - 02:17:58
好，你幫我看第二個畫線的地方。

02:17:58 - 02:18:00
但審查客體僅限於法律。

02:18:00 - 02:18:07
客觀的法規範，而非審查居於申請憲法、解釋憲法的案件確定終局裁判所適用的法律跟命令間接是否牴觸憲法。

02:18:07 - 02:18:10
足徵我國的違憲審查狀況底下，

02:18:10 - 02:18:12
大法官解釋憲法是權限，

02:18:12 - 02:18:14
不及於審查居於申請案件，

02:18:14 - 02:18:17
確定憲法案件之法院確定終局裁判

02:18:17 - 02:18:20
適用的法律或命令所表示的見解，

02:18:20 - 02:18:22
乃大法官解釋實務上一貫見解。

02:18:23 - 02:18:26
所以到這邊為止，以前大法官他講得很清楚，這個這個不同意見講的一件事情嘛。

02:18:27 - 02:18:30
大法官只能針對法律跟命令本身去解釋。

02:18:31 - 02:18:37
我不能針對法律或命令，一般法院針對法律或命令表示的見解，來進行解釋。

02:18:38 - 02:18:39
所以重點就來了。

02:18:39 - 02:18:43
你幫我看一下，你幫我看一下下面，不好意思，我忘記畫到線了。

02:18:43 - 02:18:47
你幫我畫第八頁最後一行，我們看到民法195條說什麼。

02:18:47 - 02:18:54
按民法195條第一項規定，不法侵害他人身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操或不法侵害人格法，情節重大。

02:18:54 - 02:19:01
被害者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額，其名譽被侵害者。

02:19:01 - 02:19:04
得請求回復名譽之適當處分，來最後一個幫我畫線。

02:19:05 - 02:19:09
其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。

02:19:10 - 02:19:11
好，這邊有個很大的重點喔。

02:19:11 - 02:19:12
所以法條怎麼講？

02:19:13 - 02:19:17
法條說，你可以做出什麼，回復名譽之適當處分。

02:19:19 - 02:19:24
重點來，回復名譽之適當處分，等不等於登報道歉？

02:19:25 - 02:19:26
不等於啊。

02:19:27 - 02:19:28
所以問題就來了。

02:19:29 - 02:19:32
釋字656號解釋，他所挑戰的事情叫做什麼？

02:19:32 - 02:19:34
就登報道歉為不違憲。

02:19:34 - 02:19:37
那法律根本沒有這樣子規定啊。

02:19:38 - 02:19:39
所以本案的問題是什麼？

02:19:39 - 02:19:40
大法官能不能受理，大法官你根本不能受理啊。

02:19:41 - 02:19:44
因為如果大法官要受理的話，我們討論的標的是什麼？

02:19:45 - 02:19:50
我們討論標的應該是其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。

02:19:51 - 02:19:52
這一條有沒有違憲。

02:19:53 - 02:19:55
但是你們在討論的事情叫做什麼？

02:19:55 - 02:19:55
登報道歉有沒有違憲。

02:19:56 - 02:19:59
而登報道歉只是回復名譽的其中一種見解。

02:19:59 - 02:20:00
他其實

02:20:00 - 02:20:00
它是什麼？

02:20:00 - 02:20:00
它就是

02:20:01 - 02:20:04
它就是民法195條的後段，加上法院基於這個事實給出來的見解，所以它其實就是一個什麼？

02:20:08 - 02:20:09
判決啊。

02:20:10 - 02:20:13
結果你一結果你本號解釋既然解釋了欸。

02:20:13 - 02:20:14
那這不就是什麼？

02:20:14 - 02:20:17
那你幫我看看第九頁中間畫線的地方。

02:20:18 - 02:20:25
法院就具體個案之審理使用民法195條第一項後段規定，並無一指先預設何種回覆名譽之方法為適當或不適當之餘地。

02:20:25 - 02:20:26
所以從什麼來，

02:20:26 - 02:20:32
我們幫我看最後，回覆名譽之上所表示見解，自非屬申請憲法法庭憲法審查之範圍。

02:20:33 - 02:20:33
所以你發現一件事情，

02:20:34 - 02:20:38
所以到底能不能針對法院所表示的見解聲請釋憲，以前是不行的。

02:20:40 - 02:20:42
所以你發現一件事情，大官其實很調皮，你知道嗎？

02:20:43 - 02:20:45
就不行，但是他又怎麼樣，欸，我又想。

02:20:46 - 02:20:47
對不對？

02:20:47 - 02:20:47
22，我想。

02:20:47 - 02:20:48
然後656，我想。

02:20:49 - 02:20:51
但是很平常，我不想說我要把它怎麼樣，不受理。

02:20:51 - 02:20:53
所以後來大家覺得什麼，幹，煩啊。

02:20:53 - 02:20:56
對不對？大法官你到底想不想，就你都你說的算。

02:20:57 - 02:21:00
對不對？然後人民都罵你，抗多數的困境，就你靠北。

02:21:00 - 02:21:03
所以大法官我們就做一件事情，就是什麼？

02:21:03 - 02:21:03
我們修憲法訴訟法。

02:21:04 - 02:21:06
所以憲法訴訟法修完之後，大法官可不可以做了？

02:21:06 - 02:21:06
可以啦。

02:21:07 - 02:21:08
所以是656登報道歉合憲。

02:21:09 - 02:21:14
但是111年憲判是第二號判決，大法官可以正大光明去解釋這個判決的危險。

02:21:14 - 02:21:16
大法官說登報道歉什麼？

02:21:16 - 02:21:17
是違憲。

02:21:17 - 02:21:21
因為登報道歉是你就是強迫人民的不表意自由怎麼樣？

02:21:21 - 02:21:24
我問大家哪一個登報道歉的人想道歉？

02:21:26 - 02:21:27
哪一個登報道歉的人想道歉？

02:21:27 - 02:21:28
沒有啊。

02:21:28 - 02:21:33
所有登報道歉的人就是幹我才不要跟你道歉，但是我輸的時候跟你道歉。

02:21:33 - 02:21:36
因為如果他真心想道歉，他可以當庭道歉，那件事情就解決了。

02:21:36 - 02:21:39
但是我當律師當到現在，雖然打案件沒有很多，但我也沒有碰過當庭道歉，沒有人想道歉。

02:21:40 - 02:21:41
沒有人想道歉。

02:21:42 - 02:21:44
跟大家講以後當律師最尷尬的事情是什麼你知道嗎？

02:21:44 - 02:21:44
你開完庭之後啊。

02:21:46 - 02:21:48
大家要走出去只有就是

02:21:48 - 02:21:53
考比說大家進到法院就是一個門進來，然後走到這邊走到這邊，然後大家就在這邊狹路相逢。

02:21:54 - 02:21:55
每次我都會有點緊張，你知道嗎？

02:21:56 - 02:21:57
因為沒有一個訴訟是很開心的，

02:21:57 - 02:21:59
但大家出去會在外面狹路相逢怎麼辦？

02:21:59 - 02:21:59
所以這時候你要

02:22:00 - 02:22:01
總律師你要察言觀色。

02:22:01 - 02:22:05
對方動作比較快，你就先壓住你當事人，讓對方先走出去。

02:22:05 - 02:22:07
對方動作比較慢，你就趕快走出去。

02:22:08 - 02:22:14
不然如果到這邊這樣子，碰到我很尷尬，對不對，到底是要客氣還是不客氣。

02:22:14 - 02:22:17
我每次碰到這種狀況都覺得哇，好尷尬。

02:22:17 - 02:22:19
是為高明的一個手段，天啊這樣子。

02:22:19 - 02:22:21
所以也就是他們就很不爽的。

02:22:21 - 02:22:26
超級要對幹對方的，但是又碰到的時候會又好像又要禮貌這樣子，這大家以後要注意的地方。

02:22:28 - 02:22:28
OK，好。

02:22:29 - 02:22:29
所以。

02:22:30 - 02:22:33
好，你到這邊你就會大概就會知道一件事情。

02:22:33 - 02:22:35
我們學到現在就會發現一件事情，來。

02:22:36 - 02:22:37
誰可以不爽？

02:22:38 - 02:22:41
五個嘛，國家最高機關、人民。

02:22:41 - 02:22:42
立法委員。

02:22:42 - 02:22:45
四分之一立法委員、法官跟地方執政者。

02:22:45 - 02:22:45
他們可以不爽誰？

02:22:46 - 02:22:50
憲法、法律，還有判決。

02:22:51 - 02:22:53
什麼時候才可以不理判決？

02:22:53 - 02:22:55
2022年之後，憲法訴訟上路之後。

02:22:55 - 02:22:56
這樣很清楚了。

02:22:56 - 02:22:57
為什麼會可以不服判決？

02:22:58 - 02:23:00
因為很有可能會發生法律本身

02:23:00 - 02:23:02
是沒問題，但加上事實之後的判決是危險的狀況。

02:23:04 - 02:23:04
OK。

02:23:04 - 02:23:06
好，你看242號就解釋就這樣嘛。

02:23:07 - 02:23:11
條文本身沒問題，但加上事實之後，侵犯人民的婚姻自由。

02:23:11 - 02:23:12
OK哦，好。

02:23:13 - 02:23:13
來。

02:23:14 - 02:23:15
這個這東西都非常非常重要。

02:23:15 - 02:23:17
也講到現在其實都非常非常重要，所以大家都要記熟。

02:23:17 - 02:23:21
這考試都是很愛考的地方，就是釋憲程序這件事情。

02:23:21 - 02:23:23
你看基本上考試邏輯大家就講，第一就是考你能不能釋憲。

02:23:25 - 02:23:27
釋憲中那個標的或判決有沒有違憲。

02:23:28 - 02:23:29
就基本上這是兩個考試兩大主軸。

02:23:30 - 02:23:33
好，第一個就是在講，第一個考你能不能實現。

02:23:34 - 02:23:34
因為。

02:23:34 - 02:23:35
好比如說假設我現在要考，你看。

02:23:37 - 02:23:39
我就題目裡面選說一個法官很不爽一個函釋。

02:23:40 - 02:23:40
然後我就問。

02:23:41 - 02:23:43
法官不爽這個函釋可不可以試算？

02:23:44 - 02:23:44
可不可以？

02:23:45 - 02:23:46
法官針對函式可不可以釋憲？

02:23:48 - 02:23:48
可不可以？

02:23:48 - 02:23:49
不行喔。

02:23:49 - 02:23:51
因為他可以，因為法官可以針對函釋，所以我第二個問題就是如果他不能釋憲。

02:23:53 - 02:23:57
那個法官可不可以針對那個函釋在個案當中宣告那個函釋違憲，可不可以？

02:23:57 - 02:23:58
可以喔，為什麼？

02:24:00 - 02:24:00
法官依法審判的法是什麼？

02:24:00 - 02:24:00
法律位階以上。

02:24:03 - 02:24:04
OK，你看這就，你看這排列組合就來了喔，剛學完馬上就有人點頭，有人搖頭，因為很，很拗對不對？

02:24:07 - 02:24:09
憲法有趣喔，其實也還好，好。

02:24:10 - 02:24:16
這就是，這就是拿出來硬要考別人的，坦白講你作為一個律師，如果碰到這個問題的時候，也不是在這邊講說這個排列組合是什麼，要先查再說啊。

02:24:18 - 02:24:24
所以我跟大家講啦，你說不要擔心，大家每次看那個解題書說，那解題書寫這麼好，我寫不到這種等級怎麼辦？

02:24:24 - 02:24:29
沒有人寫到解題書的等級啊，那些媽的那些作者都怎麼樣，在電腦前面慢慢寫的，你當下

02:24:29 - 02:24:31
考試的時候不可能寫這麼好。

02:24:32 - 02:24:34
你找湯德宗來，他也不會寫這麼好。

02:24:34 - 02:24:38
很難講，很難講，他很強，湯德宗真的很厲害，很喜歡看他的東西這樣子。

02:24:39 - 02:24:39
好。

02:24:40 - 02:24:42
那這個大概是這個樣子，好了，我們來放到第十頁。

02:24:44 - 02:24:44
裁定。

02:24:45 - 02:24:46
哎喲，什麼是裁定？

02:24:49 - 02:24:52
來，要怎麼講裁定這件事情，幫大家白話一下。

02:24:53 - 02:24:55
判決有點像是什麼？

02:24:55 - 02:25:00
來問大家，基本上能打到最高法院，原則上我們不加更審，你會拿到幾個判決？

02:25:01 - 02:25:02
三個嘛。

02:25:02 - 02:25:03
一審二審三審。

02:25:04 - 02:25:07
所以我問大家，他比如說律師他收費會用什麼收？

02:25:07 - 02:25:08
審級嘛。

02:25:09 - 02:25:10
我幫你打到一審，我收多少錢？

02:25:11 - 02:25:12
所以你就想一件事情喔，判決有點像是句號。

02:25:16 - 02:25:17
有點像句號，所以這件事情到一審結束就是畫一個句號。

02:25:20 - 02:25:22
你要開啟第二個句號，要看狀況，對不對？

02:25:23 - 02:25:25
你上訴或對方上訴，等等狀況，裁定是什麼？

02:25:27 - 02:25:28
裁定是逗號。

02:25:29 - 02:25:30
在一審之前，法官會下很多裁定啊。

02:25:31 - 02:25:33
但下完裁定這件事情解決了，沒有喔，所以裁定是逗號。

02:25:34 - 02:25:35
這樣可以理解嗎？

02:25:36 - 02:25:37
他會說，我隨便舉個例子，今天我家要被拆了。

02:25:39 - 02:25:41
可是我認為這個有問題啊，所以我要提出什麼？

02:25:42 - 02:25:44
暫時權利保護嘛。

02:25:44 - 02:25:46
所以這時候我要要求說什麼，我這個是案件在訴訟，還沒有訴訟完之前他不應該拆，對不對？

02:25:50 - 02:25:52
大法官，這時候法官下一個裁定說好，先不要拆，這就是什麼？

02:25:53 - 02:25:54
逗號，畫個逗號，裁定說先不要拆。

02:25:55 - 02:25:57
為什麼不要拆，等我判決完嘛，我判決完說可以拆，那再來。

02:26:00 - 02:26:01
畫一個句號再去拆這樣子,OK,好。

02:26:02 - 02:26:03
那裁定可不可以申請釋憲,那你幫我看一下,來第10頁。

02:26:05 - 02:26:10
我們直接講結論,111年是第八號判決說可以。

02:26:10 - 02:26:18
他說一加四把所謂的暫時處分的裁定,如已盡審級救濟,得為裁判憲法的這個課題。

02:26:18 - 02:26:18
OK,所以你看喔。

02:26:19 - 02:26:22
我們我們要找什麼叫什麼概念。

02:26:22 - 02:26:24
前面講的都是法規範。

02:26:24 - 02:26:26
對不對，我們現在講判決嘛。

02:26:26 - 02:26:29
所以前面都是法規範可以申請，可以被大家不爽，可以成為釋憲課題。

02:26:30 - 02:26:30
那現在是判決。

02:26:31 - 02:26:33
那大法官這號，這個意思是說什麼？

02:26:33 - 02:26:36
好，你幫我看一下最下面，他說：

02:26:37 - 02:26:39
呃，你幫我看倒數第四行。

02:26:39 - 02:26:47
他說又暫時處分之裁定，一經法院為之，就該裁定事項結束審級，因裁定而權利受侵害的關係人，如有不服，僅得為抗告。

02:26:48 - 02:26:49
抗告可以再抗告。

02:26:50 - 02:26:51
抗告的意思是什麼？

02:26:58 - 02:27:00
來，這個裁定。

02:27:00 - 02:27:00
哦，就是。

02:27:01 - 02:27:03
你看喔，如果今天下個裁定，我不可以不爽。

02:27:03 - 02:27:04
那我可以抗告，去哪裡？

02:27:05 - 02:27:06
上級法院嘛。

02:27:06 - 02:27:08
因為法院下裁定我不爽啊，高等法院來。

02:27:08 - 02:27:12
你你來，我抗告，抗告高等法院來審這個，地方法院做這個裁定可不可以？

02:27:13 - 02:27:15
前陣子大家可能就很熟悉，就羈押嘛,對不對,羈押。

02:27:16 - 02:27:18
這個檢察官申請羈押,法官說好。

02:27:19 - 02:27:20
我裁定羈押。

02:27:20 - 02:27:22
那當,如果當事人不爽,我抗告。

02:27:23 - 02:27:25
高等法院來決定我這個羈押到底是不是合理的,OK。

02:27:26 - 02:27:29
所以大法官意思說什麼，如有不服僅得抗告，那如果。

02:27:30 - 02:27:33
抗告都結束之後就怎麼樣，互為終局裁定。

02:27:33 - 02:27:39
如暫時處分之裁定一經審級救濟裁定，得為裁判憲法審查之客體。

02:27:40 - 02:27:41
所以你看喔，來。

02:27:41 - 02:27:44
這這就是我們的法律文字的奧妙。

02:27:44 - 02:27:47
憲法訴訟法第59條。

02:27:47 - 02:27:49
我剛剛講那最關鍵這三個字叫什麼？

02:27:49 - 02:27:52
叫做該裁判，對不對？

02:27:53 - 02:27:55
所以我們就知道一件事情啊。

02:27:55 - 02:27:57
以這個該裁判來講。

02:27:57 - 02:27:59
包含什麼，終局裁判的判決。

02:28:00 - 02:28:00
還有111年憲判字第八號的什麼？

02:28:00 - 02:28:03
裁定也算是所謂的該裁判。

02:28:06 - 02:28:10
所以判決跟裁定用盡審級都是所謂的該裁判。

02:28:11 - 02:28:13
都能成為大法官釋憲的客體。

02:28:13 - 02:28:14
這樣可理解嗎？

02:28:14 - 02:28:19
所以我不僅能不爽終局裁判，我也可以不爽終局的裁定。

02:28:20 - 02:28:24
所以111年憲判第八號判決那個案件，其實一審，他只有在第一審。

02:28:25 - 02:28:27
他還沒，甚至這個案件是沒有結束的。

02:28:28 - 02:28:29
但他的裁定結束了。

02:28:29 - 02:28:30
那聽懂我意思嗎？

02:28:30 - 02:28:33
他還，他大法官意思說什麼，所以我要理解一件事情。

02:28:34 - 02:28:37
如果一個句號已經不能再句號了。

02:28:37 - 02:28:42
就是這個案件已經定讞了，那我可以針對這個判決申請釋憲，或判決裡面的法規範。

02:28:43 - 02:28:48
但是如果這個逗號已經在這個案件裡面，他已經不能再畫像逗號，因為這個裁定已經結束了。

02:28:50 - 02:28:51
你可以針對這裁定申請釋憲。

02:28:52 - 02:28:52
OK嗎？

02:28:53 - 02:28:56
那這個我覺得比較不常考啦，只是稍微補充跟大家講。

02:28:56 - 02:28:56
好。

02:28:57 - 02:28:59
最後講這東西當然講不完。

02:28:59 - 02:28:59
因為時間已經快到了。

02:28:59 - 02:29:00
但是我們還是快速地。

02:29:01 - 02:29:02
讓大家先講一下，然後我們最後再。

02:29:03 - 02:29:05
我們下次上課再幫大家講得比較清楚。

02:29:06 - 02:29:07
就是程序問題。

02:29:08 - 02:29:08
好。

02:29:08 - 02:29:12
我先跟大家講，比如說憲法這顆，它麻煩的事情在於什麼，知道嗎？

02:29:12 - 02:29:13
你活得越久，

02:29:14 - 02:29:15
爭議會越來越多。

02:29:15 - 02:29:17
但有些爭議可以透過立法解決。

02:29:17 - 02:29:19
但有些爭議就是你活得越久，你就會看得到。

02:29:20 - 02:29:21
所以你知道就是。

02:29:21 - 02:29:23
我其實覺得教憲法這科啊。

02:29:23 - 02:29:27
他的這個薪水應該要比其他科再高一點。

02:29:29 - 02:29:30
你我教刑法。

02:29:30 - 02:29:33
假設我教刑法，雖然我教好像別的老師。

02:29:33 - 02:29:33
實在不是這意思。

02:29:33 - 02:29:35
就是我教民法我就學民法。

02:29:35 - 02:29:36
我教刑法就學習刑法。

02:29:36 - 02:29:37
不是啊，憲法這麼靠北。

02:29:37 - 02:29:39
憲法每個大法官解釋標題都不一樣。

02:29:39 - 02:29:40
我每一個法律都要念熟。

02:29:40 - 02:29:41
他後來變出是什麼樣的事情。

02:29:41 - 02:29:42
我都要，我都要念熟。

02:29:42 - 02:29:42
而且如果國家越來越亂。

02:29:42 - 02:29:44
大法官解釋越來越多，我就要讀越多東西。

02:29:46 - 02:29:49
以前這都，以前你幫我看一下，我上面講的是哪一號判決。

02:29:49 - 02:29:51
113年憲判9號判決，去年嘛。

02:29:52 - 02:29:55
那去年沒，就因為這個判決就搞死我啊。

02:29:55 - 02:29:58
我跟大家講，因為我原本的憲法課我只設定16堂。

02:29:58 - 02:30:00
那原本是10堂。

02:30:00 - 02:30:00
18堂，我還跟你們說不用教這麼多，讓大家趕快上完。

02:30:03 - 02:30:06
多了這個判決，我說今年不要加一堂課，好變成17堂。

02:30:07 - 02:30:11
你知道其實加課對我來講是，就減課對我來講是不利的，你知道嗎？

02:30:12 - 02:30:14
因為表示我可以拿18堂課的錢。

02:30:14 - 02:30:17
你要你要我要講慢點拿20堂都可以,但是我就是減。

02:30:17 - 02:30:20
然後我就對同學比較好,會少拿兩堂課錢。

02:30:20 - 02:30:21
那也沒關係。

02:30:21 - 02:30:24
結果這號判決搞死我,我現在要多加一堂課,好變成17堂這樣子。

02:30:25 - 02:30:27
你看為什麼,因為這樣,因為這個判決太重要了。

02:30:27 - 02:30:28
這判決講太多事情。

02:30:29 - 02:30:30
好，講太多事情。

02:30:30 - 02:30:33
我們就先講這個判決裡面程序上的問題。

02:30:34 - 02:30:35
你看哦，來先看這邊。

02:30:35 - 02:30:36
所以這就增加一個東西哦。

02:30:36 - 02:30:37
來幫我看這邊。

02:30:38 - 02:30:40
原本大法官是針對判決解釋嘛，對不對？

02:30:40 - 02:30:42
同件罪為不違憲，對不對？

02:30:42 - 02:30:45
什麼什麼什麼罪為不違憲，或什麼法律為某違憲，後來多加什麼？

02:30:47 - 02:30:47
判決。

02:30:48 - 02:30:51
對不對，判決這個標的，就會發現立法程序。

02:30:52 - 02:30:52
什麼意思？

02:30:53 - 02:30:59
理論上立法院經過一讀二讀三讀之後，他就會做出一個法規範嘛。

02:30:59 - 02:31:00
對。

02:31:00 - 02:31:03
就理論上大法官後來一個困境叫做什麼？

02:31:03 - 02:31:04
法規範到底為不違憲。

02:31:05 - 02:31:09
可是如果一讀二讀三讀有瑕疵,有問題,這個法規如果沒問題的話,那我們要幹嘛解決這個問題?

02:31:13 - 02:31:14
所以這就是困境嘛。

02:31:14 - 02:31:19
那如果我今天主張程序違憲,可是他結果不違憲的話,這樣會不會浪費大家的時間?

02:31:20 - 02:31:22
我們就會碰到這個困境在。

02:31:23 - 02:31:24
我永遠記得一件事情。

02:31:26 - 02:31:29
因為臺灣人其實基本上是一個不在乎程序的一個群體。

02:31:29 - 02:31:32
因為我們很多人還活在威權時代，我覺得臺灣

02:31:33 - 02:31:37
在很多的人民還是活在所謂的政治時差上面。

02:31:37 - 02:31:43
就是其實臺灣已經是一個政治制度民主成熟的國家。

02:31:43 - 02:31:45
但很多人還是帶著威權的心態。

02:31:45 - 02:31:46
好，例如我媽。

02:31:46 - 02:31:47
我記得一件事情。

02:31:48 - 02:31:50
2014年爆發318的時候。

02:31:50 - 02:31:54
我們那時候當然參與者都會argue一件事情說立法程序是有問題的。

02:31:55 - 02:31:56
我永遠記得我媽跟我說一句話。

02:31:57 - 02:31:58
程序是什麼。

02:31:59 - 02:31:59
他今天。

02:32:00 - 02:32:01
在講什麼，我媽講什麼，所以你說為什麼上課那麼多髒話，感覺我媽害的啦。

02:32:04 - 02:32:05
他對自己兒子講什麼。

02:32:05 - 02:32:07
他說程序是啥小啦,重點是結果好不好。

02:32:09 - 02:32:10
我永遠記得這句話。

02:32:10 - 02:32:11
我心想你才在公啥小。

02:32:12 - 02:32:14
所以下禮拜我們就討論這個問題喔。

02:32:14 - 02:32:16
為什麼程序可以作為釋憲的標的。

02:32:16 - 02:32:18
對啊，我媽講的也不是沒有道理啊。

02:32:18 - 02:32:19
程序是什麼。

02:32:19 - 02:32:22
但如果結果沒問題的話，你討論程序幹嘛。

02:32:22 - 02:32:23
欸，可是問題就來了。

02:32:24 - 02:32:31
程序如果沒有嚴謹的設計，是不是會增加結果有問題的風險。

02:32:31 - 02:32:35
這個我們下期還稍微跟大家討論這個程序的一個問題。

02:32:35 - 02:32:36
好。

02:32:36 - 02:32:37
那我們今天就上到這邊。

02:32:37 - 02:32:46
我稍微跟大家講，下次我們等於是今天已經把基本的概念講得很清楚了，就憲法訴訟我們會知道說誰會不爽，他可以不爽誰。

02:32:46 - 02:32:47
這個排列組合大家開始熟悉之後。

02:32:48 - 02:32:49
我們下次就會先講人民。

02:32:49 - 02:32:51
我們會先把這個主體先挑人民出來，稍微開始講解。

02:32:53 - 02:32:59
那我們就會講解順序就是人民啊、法官啊，然後立法委員啊、最高機關到地方自治團體。

02:32:59 - 02:33:04
我們大概前面三到四堂課都會講憲法訴訟法的這個部分。

02:33:04 - 02:33:06
我認為它是考試CP值最高的地方。

02:33:07 - 02:33:09
就是學好你一定會。

02:33:09 - 02:33:11
因為後面的基本權的問題。

02:33:11 - 02:33:13
就是你學好你怎樣要學好會有點困難。

02:33:13 - 02:33:15
在這個地方就會我覺得是比較清楚的地方。

02:33:16 - 02:33:16
好。

02:33:16 - 02:33:17
好，那我們下禮拜見。